



Historia de la Ley N° 21.246

Modifica el Código Penal para agravar la pena de los delitos que indica cometidos en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	3
1.1. Moción Parlamentaria	3
1.2. Moción Parlamentaria	5
1.3. Informe de Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos	9
1.4. Informe de Comisión de Constitución	14
1.5. Discusión en Sala	26
1.6. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	48
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado	49
2.1. Discusión en Sala	49
2.2. Informe de Comisión de Constitución	76
2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	86
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	87
3.1. Discusión en Sala	87
3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	97
4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados	98
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	98
5. Publicación de Ley en Diario Oficial	99
5.1. Ley Nº 21.246	99

Moción Parlamentaria

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de María José Hoffmann Opazo, Jorge Ulloa Aguillón, Bernardo Berger Fett, Juan Antonio Coloma Álamos, Felipe Ward Edwards, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Gustavo Hasbún Selume, Jorge Rathgeb Schifferli, Vlado Mirosevic Verdugo, Karla Rubilar Barahona, Sergio Gahona Salazar, Iván Norambuena Farías, Víctor Torres Jeldes, Alberto Robles Pantoja, Claudia Nogueira Fernández, José Pérez Arriagada, Joaquín Godoy Ibañez, Ramón Barros Montero y Celso Morales Muñoz. Fecha 02 de julio, 2015. Moción Parlamentaria en Sesión 42. Legislatura 363.

Esta Historia de la Ley fue construida con los documentos disponibles a la fecha de publicación de la Ley.

Modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio.

Boletín N°10167-07

I.- IDEAS GENERALES.

El cuerpo de bomberos de Chile constituye una institución presente desde la fundación de nuestra nación, la necesidad de sus servicios es absoluta y manifiesta, requiriéndose de sus funciones todos los días del año y las 24 horas del día. De esta forma el servicio que prestan al país es de la más alta consideración y a partir de ello su tratamiento normativo debe ser especial y directo capaz de regular sus inquietudes o necesidades fundamentales.

El artículo 1° de la ley 20.564 Marco de Bomberos distingue a esta institución como un servicio de utilidad pública, atendiendo gratuitamente y de forma voluntaria las emergencias ocasionadas por la naturaleza o el ser humano. De esta manera le corresponde al cuerpo de Bomberos la difícil tarea de hacer frente a los incendios de diversa especie y en distintos lugares, hecho que requiere de un alto profesionalismo y equipamiento, pero fundamentalmente de vocación y espíritu de ayuda hacia la comunidad en general.

Prueba de lo anterior, lo constituye la circunstancia que como poco cuerpos de bomberos existentes en el mundo, el de nuestro país, sus integrantes no perciben remuneración alguna por el desempeño de su alta labor social, hecho que sin lugar a dudas, implica dos cosas fundamentales: la primera el esfuerzo encomiable que este grupo de chilenos efectúa día a día para el ejercicio exitoso de su labor bomberil y la otra la necesidad de dotar a esta institución de medidas de carácter normativo tendientes a establecer estatutos de protección tanto en su posición jurídica como también en sus herramientas de trabajo.

Al respecto, sólo hace algunos años dicha preocupación no se plasmaba en los hechos y en tal sentido la labor de los bomberos en Chile se encontraba sumamente desprotegida. Con la entrada en vigencia de la ley 20.564 se consagró una legislación que no sólo vino a llenar un vacío sensible en nuestro derecho sino más, vino a constituir el pago de una deuda que el Estado chileno mantenía con sus bomberos.

Bajo este orden de ideas podemos indicar que la normativa legal referida a la protección de los miembros de Bomberos se centra en tres leyes fundamentales:

- 1.- Ley Marco de Bomberos.
- 2.- La ley de accidentados en actos de servicio.
- 3.- La ley sobre Protección de la seguridad de bomberos en actos de servicio.

Tales normativas de alguna manera constituyen las bases fundamentales del marco normativo sobre los cuales descansa el cuerpo de bomberos y que lo mismo debe ser respetados por todos.

II.- CONSIDERANDO.

- 1.- Que, a partir de la trascendente función que cumple esta institución se requieren de medidas de protección a sus integrantes tendientes a resguardar sus derechos y su labor en ámbitos de tanta complejidad como lo es el

Moción Parlamentaria

enfrentar un incendio. Pero tampoco debemos preterir que la función bomberil no sólo se vincula a apagar incendios de diversa consideración sino que además es la instancia institucional destinada a estar en la primera línea frente a un accidente ya sea de tránsito, en el hogar o lugar de trabajo, sin perjuicio de la función que además cumple carabineros de Chile.

2.- Que, no es menos cierto que en repetidas oportunidades el trabajo de bomberos se hace dificultoso sorprendentemente por la acción de los propios afectados o personas anexas quienes han atentado no sólo contra el actuar de bomberos sino además contra su integridad física, constituyendo un hecho perjudicial desde todo punto de vista.

3.- Que, actualmente la ley 19.830 establece mecanismos de protección al actuar de bomberos en actos de servicios, principalmente en dos ámbitos:

a) En materia de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública y

b) En materia de obstaculización del trabajo de bomberos.

4.- Que, ambos aspectos constituye un estatuto penalmente establecido y que por cierto es un conjunto de normas que van en directo beneficios de sus funcionarios. Sin embargo la normativa no regula, de un modo expreso los atentados que directamente sufren los bomberos a su integridad con ocasión del ejercicio de su función.

5.- Que, el maltrato de obra es una institución de larga data en nuestro derecho, particularmente en materia de Carabineros de Chile, razón por la cual una normativa que se vincule a los bomberos como elemento de protección legal nos parece de toda justicia su inclusión en nuestra normativa penal.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto que a continuación proponemos consiste en penalizar todo atentado, toda agresión perpetrada contra bomberos en el ejercicio de sus funciones. Esta conducta tendrá sanciones a quienes directamente agredan a bomberos en actos de servicio, mediante la incorporación en el código penal de un tipo penal especial con una pena especial, presidio menor en su grado medio a máximo.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 269 del Código Penal con el siguiente texto:

“Asimismo incurrirán en la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo quienes violentaren o maltrataren de obra a personal de bomberos con ocasión del ejercicio de su función”

JORGE ULLOA A.

DIPUTADO

Moción Parlamentaria

1.2. Moción Parlamentaria

Moción de María José Hoffmann Opazo, Jorge Ulloa Aguillón, Bernardo Berger Fett, Juan Antonio Coloma Álamos, Felipe Ward Edwards, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Gustavo Hasbún Selume, Jorge Rathgeb Schifferli, Vlado Mirosevic Verdugo, Karla Rubilar Barahona, Sergio Gahona Salazar, Iván Norambuena Farías, Víctor Torres Jeldes, Alberto Robles Pantoja, Claudia Nogueira Fernández, José Pérez Arriagada, Joaquín Godoy Ibañez, Ramón Barros Montero y Celso Morales Muñoz. Fecha 27 de septiembre, 2016. Moción Parlamentaria en Sesión 72. Legislatura 364.

Modifica el Código Penal para sancionar los atentados cometidos contra bomberos en servicio activo

Boletín N°10897-07

Al Presidente de la H. Cámara de Diputados de la República

Honorable Cámara de Diputados, tenemos el honor de someter a vuestra consideración el presente proyecto de ley, en virtud del cual se equipara al personal de Bomberos de Chile, con las policías y gendarmería, para efectos del artículo 263 del Código Penal, que establece sujetos pasivos del tipo penal ahí consagrado.

Cuestión previa.

“Mientras los voluntarios trabajan en controlar los incendios, los residentes intervienen en su labor insultando, obstaculizando y hasta golpeando a quienes intentan ayudar de forma desinteresada. Cada vez son más los casos que salen a la luz y Bomberos de Chile tomará medidas drásticas al respecto.”

De esta forma comienza la noticia desplegada en el portal institucional de Bomberos de Chile[1].

Con solo introducir en un buscador de internet “agresión bomberos Chile”, se nos desplegará una importante cantidad de paginas noticiosa que dan cuenta de estos hechos. Lamentablemente ninguna que diga relación con una solución a este problema.

Es por esto, que hemos decidido presentar un proyecto de ley que establezca en su justa medida sanciones para quienes agredan a Bomberos de Chile, cuando estos estas realizando una función desinteresada, que solo tiene por finalidad actuar por el bien social.

Bomberos de Chile, tal como señala el artículo 1º de la ley N° 20.564, es un “servicio de utilidad pública”, que según el artículo 2º de la misma ley, “tendrán por objeto atender, gratuita y voluntariamente, las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, tales como, incendios, accidentes de tránsito u otras, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y/o privados.” Es decir, según la misma ley que los regula, una ley recientemente publicada en el año 2012, se reconocen, a nuestro juicio, tres características rectoras. A saber:

- Servicio de utilidad pública;
- Tiene por objeto atender emergencias;
- Es gratuito y voluntario.

Nuestra legislación no contempla una definición de Utilidad Pública, pero si hace referencias a este, específicamente en materia de Derecho del Trabajo, a propósito de las empresas de utilidad pública que no pueden declararse en huelga[2], o en materia de expropiaciones[3].

Dichas menciones no son aplicables al tema que estamos tratando, un concepto de utilidad pública en materia laboral o administrativo, no rige en un tema socio conductual que se busca proteger.

Para esto resulta más aplicable lo señalado por el profesor Alessandri Rodríguez que, al referirse a los establecimiento de utilidad pública, señala “son establecimientos particulares que no persiguen fines de lucro, si no de interés general dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, contando además con un reconocimiento expreso de su utilidad pública por parte de la autoridad estatal”[4] Cita como ejemplos a los mismo

Moción Parlamentaria

Bomberos.

Este concepto es más cercano a lo que queremos regular.

¿Existen otros establecimientos de utilidad pública? Sin lugar a dudas, el mismo profesor Alessandri los menciona, tales como el Hogar de Cristo, la Cruz Roja, etc.

Existe una diferencia central eso si, que si bien es cierto, es probable que todas las instituciones señaladas puedan actuar además en catástrofes, solo Bomberos de Chile tiene en su definición el carácter de voluntario y gratuito inherente, donde el riesgo vital esta presente diario.

Es por esta razón que un ataque al cuerpo de bomberos, como establecimiento propiamente tal, o a sus funcionarios en el ejercicio, no puede ser considerado como un delito común. No da lo mismo, destruir un carro de bomberos, que un vehículo particular. El primero nace para salvar vidas, al igual que las ambulancias. Ni tampoco puede ser lo mismo robar un supermercado que un consultorio comunal.[5] No puede ser lo mismo atacar a un bombero en servicio, quien esta arriesgando su vida de manera voluntaria y gratuita, que atacar a un particular que transita por la calle.

Regulación

¿De que manera podríamos velar por evitar dichos ataques, buscando alguna sanción a los autores de estos delitos? Entendiendo que las conductas basales están tipificadas, ya sea por daños o lesiones, las circunstancias que revisten los sujetos pasivos del tipo, hacen necesaria una regulación calificada del tipo, ya sea un delito especial, o una agravante específica.

Nuestra legislación, y las del mundo en general, contempla circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, en el sentido de eximir, atenuar o agravar esta, partiendo de la base que el hecho punible se verificó, pero, según las teorías a que adscribamos, la imputabilidad o la responsabilidad por el hecho, puede verse afectada por dichas circunstancias modificatorias.

En efecto, las falta de voluntad, por carecer de ella, como el loco o demente, o la defensa de otros derechos como la legítima defensa, junto a otras circunstancias eximen de responsabilidad penal al sujeto en cuyo favor se verifica la circunstancia. El hecho punible se verifica, la ley lo sanciona, pero existe una causal legal dicho actuar, eximiendo al hechor de la responsabilidad. Las eximentes, según el profesor Jean Pierre Matus, las podemos dividir en causas de justificación y causas de exculpación[6], las cuales no ahondaremos por no ser atingentes en este proyecto.

Por otro lado, existen otras circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad penal, siendo estas las propiamente modificatorias.

En estas, existe un hecho punible, tipificado y sancionado, el actor es responsable, pero la responsabilidad por su actuar se ve modificada por circunstancias externas, ya sea atenuando o agravando dicha responsabilidad.

Las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, en el sentido de hacer más gravosa la sanción a imponer, se encuentra regulada en el artículo 12 y 13 del Código Penal, siendo un "numero clausus", que prohíbe de esta manera la aplicación por analogía de otras circunstancias.[7]

La doctrina, ya que el texto legal no lo hace, ha clasificado habitualmente dichas circunstancias en objetivas o materiales, y subjetivas o personales, según la clasificación que el artículo 64 del Código Penal hace para efectos de la comunicabilidad.

"Art. 64.- Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de sólo aquellos autores cómplices o encubridores en quienes concurran.

Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación."

Moción Parlamentaria

Una cuestión previa que debemos dilucidar es a que se deben estas circunstancias modificatorias, que en el caso que nos ocupa, agravan la responsabilidad penal.

En primer lugar, siguiendo lo planteado por Antón Oneca, “las circunstancias modificativas son elementos accidentales del delito, en el sentido de que de ellos no depende el ser delito, sino sólo su gravedad”[8]

La eterna discusión en este tema, obedece si dichas circunstancias modificatorias deben ser estudiadas en la teoría del delito, como España, o en la Teoría de la pena, como es el caso de Alemania. La diferencia, en un esfuerzo extremo de sencillez, obedecería que en un caso, el primero, el tipo penal sería un tipo agravado, y en el segundo un tipo basal donde las circunstancias modificatorias tienen relevancia en la determinación de la pen. Esta distinción tiene efectos e importancia en la distinción doctrinaria que señalamos anteriormente respecto de circunstancias modificatorias objetivas o subjetivas.

Que todas las agravantes aumenten la gravedad del injusto penal, (siguiendo la tesis española, que es inspiradora de nuestra legislación punitiva), no impide que unas sean objetivas y otras subjetivas, dado que todo injusto penal comprende ambas.

Respecto de las circunstancias modificatorias objetivas, Mir Puig[9] señala que estas denotan mayor peligrosidad del hecho, debido a la especial facilidad de comisión determinada por los medios (alevosía) o por los sujetos (abuso de superioridad, de confianza o del carácter público); y/o por la especial facilidad e impunidad (disfraz), ya sean estas separadas o de manera conjunta. Y además suponen un ataque más extenso (ensañamiento). Respecto de las circunstancias subjetivas, el autor señala que estas indican una motivación particularmente indeseable (precio, motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación); y que estas revelan en el autor una actitud mas contraria al derecho (reincidencia)[10].

En este orden de ideas, tenemos una conducta inicial, que se encuentra tipificada con anterioridad y se considera un injusto agresivo a un bien jurídico protegido. Verificada esta conducta, entramos a analizar circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, no antes. No puede haber un agravante de nada. No puede existir una conducta lícita agravada. El hecho inicial debe ser ilícito.

En el tema que nos ocupa, las agresiones a bomberos en acto de servicio, no existe una norma expresa que haga mas gravoso el cometer delitos contra personas que desempeñan una función social tan admirable como la bomberil. Una ayuda generosa, gratuita y de servicio social.

Si bien es cierto, el Código Penal chileno, en los numerales 13º y 18º del artículo 12º, contempla agravantes con la voz autoridad.

“Artículo 12: Son circunstancias agravantes:

13º “Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de autoridad pública o en el lugar en que se halle ejerciendo sus funciones”, y

18º “Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad o autoridad, edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso”.

Estas esta orientadas a autoridades políticas y judiciales. Por otro lado, el título VI del Libro II del Código Penal, denominado “DE LOS CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PÚBLICOS COMETIDOS POR PARTICULARES”, en el párrafo primero “Atentados contra la autoridad” tanto es así, que no se contemplaban ni siquiera las policías, gendarmería[11] o el Ministerio Público[12], las cuales debieron ser agregadas de manera explícita al no encontrar resguardo en las normas anteriormente dichas, y aún así están muy lejos de ser aplicables al resguardo de los bomberos.

En lo que respecta a los ataques a los funcionarios de bomberos en ejercicio de sus funciones, consideramos que tal conducta debe ser castigada con la misma severidad que los delitos castigados contra personal de las Policías y Gendarmería de Chile. Todos se encuentra cumpliendo funciones al servicio del Estado, todos reciben formación, salvo una gran diferencia, unos son remunerados otros voluntarios.

Por otro lado, en lo que respecta a los daños sufridos por lo bienes, tales como vehículos, equipos u otros, la conducta debe ser sancionada de manera agravada.

Moción Parlamentaria

Proyecto de ley.

Artículo 1º: Reemplácese el artículo 263 del Código Penal por uno del siguiente tenor.

“Art. 263: Las sanciones establecidas en los dos artículos anteriores, serán aplicables cuando los atentados sean cometidos contra funcionarios de bomberos en servicio activo”

Dra. Karla Rubilar Barahona

Diputada de la República

[1] <http://www.bomberos.cl/php/noticia.php?id=5379>

[2] El artículo 384 del Código del Trabajo señala que no podrán declararse en huelga las empresas que presten servicio de utilidad pública o cuya paralización afecte gravemente el abastecimiento salud economía o seguridad del país. Durante el mes de julio de cada año mediante resolución conjunta de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social Defensa Nacional y Economía Fomento y Reconstrucción establecerán que empresas se encuentran en tales circunstancias.

[3] Las expropiaciones se fundan causales de utilidad pública.

[4] Tratado de Derecho Civil Alessandri Somarriva y Vodanovic

[5] En este sentido existe un proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de aumentar la pena del delito de robo en lugar no habitado en el caso que indica (dependencias de utilidad pública) ingresado en agosto de 2006 bajo el boletín N°4.400-07 reingresado el 13 mayo de 2015 bajo el boletín N°10.048-07.

[6] Texto y comentario del Código Penal Chileno Tomo I; Politoff Lifschitz Sergio y otros; Editorial Jurídica de Chile 2009.

[7] Las agravantes contenidas en estos artículos podemos considerarlas como genéricas ya que existen otras vinculadas a tipos penales específicos a modo de ejemplo el artículo 456 bis del Código Penal que establece como agravantes en los delitos de robo y hurto las causales allí contenidas.

[8] En “DERECHO PENAL” Parte General 7ª edición; Mir Puig Santiago; Editoria B de F Argentina.

[9] Op. Cit pág. 617.

[10] Importante es destacar que pese a la clasificación realizada entre objetivas y subjetivas en ambos casos ellas requieren la concurrencia de ambos elementos por lo cual sería más propio hablar de prevalencia objetiva o subjetiva.

[11] El 5 de julio de 2016 se publicó la ley N°20.931 denominada agenda corta de Seguridad Ciudadana en cuyo artículo 1º se incluyó a Carabineros Policía de Investigaciones y Gendarmería como sujetos pasivos del tipo penal “Atentados contra la autoridad al incluirlos expresamente en el numeral 2º del Artículo 261 del Código Penal.

[12] El 4 de octubre de 2007 se publicó en el Diario Oficial la ley N°20.236 mediante la cual se agrega un nuevo párrafo al título VI del Libro II del Código Penal “De los Crímenes y Delitos Contra el Orden y la Seguridad Públicos Cometidos por Particulares” denominado “§ 1 bis. Atentados y amenazas contra fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos”

Informe de Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos

1.3. Informe de Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos

Cámara de Diputados. Fecha 08 de octubre, 2019. Informe de Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos en Sesión 88. Legislatura 367.

¿INFORME DE LA COMISIÓN DE EMERGENCIA, DESASTRES Y BOMBEROS RECAIDO EN LOS PROYECTOS REFUNDIDOS QUE MODIFICAN EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL DELITO DE MALTRATO DE OBRA A PERSONAL DE BOMBEROS EN ACTOS DE SERVICIO.

BOLETINES N° 10.167-07 y 10.897-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, pasa a informar los proyectos de ley, refundidos, que modifican el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio, boletín 10.167-07, originado en moción de la diputada señora Hoffman y los diputados Barros, Coloma, Gahona, Morales y Norambuena, y de la ex diputada señora Nogueira y los ex diputados señores Hasbún, Ulloa y Ward, el primero, y que modifica el Código Penal para sancionar los atentados cometidos contra bomberos en servicio activo, boletín 10.897-07, originado en moción de la diputada Sepúlveda y de los diputados Berger, Mirosevic, Pérez, don José, Ratgheb y Torres, de la ex diputada Rubilar y de los ex diputados Godoy, Robles y Ulloa, el segundo. En primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de simple.

Los Comités Parlamentarios, en sesión de 2 de julio de 2015 acordaron remitir el boletín 10.167-07 a la Comisión de Bomberos, y en sesión de 2 de julio de 2019, acordaron refundirlo con el boletín 10.897-07, y que una vez despachado por la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

I.- CONSTANCIAS PREVIAS.

1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.

Consiste en incorporar a la legislación penal un tipo agravado del delito de lesiones, cuando estas se provoquen en tentados a bomberos en ejercicio.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

No hay.

3.- TRÁMITE DE HACIENDA.

No hay.

4.- EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL, POR UNANIMIDAD.

Votaron las diputadas señoras Loreto Carvajal y Camila Flores, y de los diputados señores Bobadilla; Ramón Galleguillos, Leiva, Cosme Mellado, Monsalve, Norambuena, Rathgeb y Vidal.

5.- SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE al diputado señor Sebastián Álvarez.

Durante el estudio de esta iniciativa se contó con la asistencia y colaboración del Vicepresidente de la Junta Nacional de Bomberos, señor Raúl Morales; del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, señor Marco Antonio Cumsille; del señor Enrique Aldunate, abogado asesor de la Bancada del Partido Socialista, y Juan Enrique Krauss y Fernando Recio, abogados de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.

II.- ANTECEDENTES PREVIOS.

Exponen los autores de las mociones que hoy la legislación contempla medidas de protección al actuar de bomberos sólo en materias de falsa alarma de incendio y de obstaculización de su trabajo, manteniendo silencio

Informe de Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos

respecto de la protección de su integridad personal.

En la labor de bomberos se encuentra implícito el riesgo, la exposición al riesgo, pero no al de cualquier clase o naturaleza, sólo a aquellos propios de la actividad de enfrentar emergencias que requieran de su presencia y auxilio. Sin embargo, en la especie, bomberos debe enfrentar día a día el riesgo que importa la presencia de antisociales que los agreden físicamente durante la labores de combate de incendios y catástrofes.

El ingreso de personal de bomberos a sectores urbanos en actividades propias de su labor frente a emergencias, incorpora, lamentablemente, la eventualidad de recibir ataques por parte de la población. Este fenómeno ha ido creciendo en número e intensidad, lo que pone de manifiesto la necesidad de legislar en la materia.

III.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

DISCUSIÓN GENERAL

El Vicepresidente de la Junta Nacional de Bomberos, señor Raúl Morales, manifestó que está plenamente de acuerdo con la iniciativa en estudio porque lamentablemente se trata de una realidad cada vez más frecuente en nuestro país, donde una considerable cantidad de voluntarios ha sufrido ofensas que incluso han llegado a maltrato verbal y físico, en actos de servicio.

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, señor Marco Antonio Cumsille, concordó con el Vicepresidente de la Junta Nacional. Sin embargo, hizo presente algunas consideraciones.

En primer lugar, estimó algo excesiva la penalidad con que se sanciona la conducta típica, la que equivaldría a la de un homicidio simple. Tampoco distingue entre el maltrato verbal y las agresiones físicas. Por lo tanto, se castigaría de la misma manera el empujar a un voluntario que matarlo. En ese sentido, sugirió que la sanción tiene que estar en relación con la magnitud de la falta.

Por otro lado, hizo presente que dicha medida debiese ampliarse al personal y funcionarios de los cuarteles, porque ha habido casos de turbas que atacan a cuarteles y resulta lesionado personal de éstos que cumplen funciones bomberiles pero que no son voluntarios inscritos en el Registro de Voluntarios de la Junta Nacional.

Por último, y con una mirada amplia, en el sentido país, estimó que la protección legal que se busca a través de esta moción debiese extenderse a otros funcionarios y servidores públicos, como personal de ambulancias y del SAMU, con quienes concurren conjuntamente a varias emergencias y también son víctimas muchas veces de diversos ataques.

Por los motivos expuestos, propuso se agregue un inciso final al artículo 269 del Código Penal que señale que “asimismo, incurrirán en la misma pena señalada en el inciso anterior quienes violentaren o maltrataren de obra al personal de Cuerpos de Bomberos o de otro servicio de utilidad pública, con ocasión del ejercicio sus funciones”. Salvo que dicha conducta mereciera por su resultado una pena más grave. Con eso se ampliaría la protección, incluyendo a los cuarteros, pues se sanciona la violencia sin resultado efectivo de lesiones, y también se cubre agresiones con resultado de lesiones leves y menos graves, las que tienen una penalidad menor.

Con eso se establecería una pena más coherente, porque cuando una disposición contiene penas demasiado excesivas, en general, pasa a ser de muy escasa aplicación, criticó. Por eso, lo importante es tipificar el tipo de agresión y, segundo, escalonar la sanción de acuerdo a la magnitud de la agresión, a objeto que sea proporcional.

Por otra parte, llamó a mantener las penas para los delitos más graves porque eso ya está en el Código Penal y, por último, si se desease una mayor protección, se podría incluir una agravante general en el artículo 12 del mismo Código, que señale: “ser el afectado personal del cuerpo de bomberos o de otros servicios de utilidad pública”.

El diputado señor Rathgeb coincidió con la exposición del señor Superintendente, en el sentido que incorporar penas muy elevadas a un delito afecta la armonía y coherencia de la legislación.

Por otro lado, el establecer una nueva agravante debiese ser considerado un delito específico, para no caer en que cualquier conducta típica que afectare a algún voluntario pudiese ser considerada como agravante, por ejemplo, una defraudación o un hurto simple, por lo tanto, llamó a tener cuidado porque un Bombero también es una persona normal y la sanción que se busca debe orientarse al desarrollo de la función bomberil que éste

Informe de Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos

desempeña, para que cumpla su objetivo de abstenerse de ejercer esa acción contra bomberos, o contra los bienes que se utilizan en el desempeño de su función.

Tampoco se debe generar una dificultad de interpretación ni una pena muy gravosa, para que no quede en desuso.

La diputada señora Camila Flores valoró el espíritu de la iniciativa, ya que en su distrito ha tomado conocimiento de graves situaciones de agresión a bomberos.

Por esa misma razón consideró positivo se haga una graduación del tipo y la pena, en consideración del daño o las lesiones causadas.

El Presidente de la Comisión, diputado señor Leiva, manifestó que se debiese equiparar la iniciativa al mismo estatus jurídico que se fija para algunos funcionarios públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones reciben algún tipo de menoscabo o de lesión. Por eso, son bien recibidas las observaciones que haga la propia Junta Nacional en esta Materia.

El abogado asesor de la Junta Nacional de Bomberos, señor Juan Enrique Krauss, reiteró que la Junta valora la iniciativa legal ya que se trata de una situación que los afecta en la realidad.

El abogado experto en Derecho Penal, señor Enrique Aldunate, calificó la iniciativa como de interés público ya que la función que desempeña Bomberos es de relevancia, porque cumplen una función subsidiaria del Estado, conforme lo reconoce el artículo 2° de la propia Ley Marco, de 2012.

Señaló que al observar los presupuestos fácticos que consignan los mocionantes, éstos dan cuenta de un hecho que dice relación con ciertas conductas que, en determinados contextos, afectan la loable tarea de servicio que realiza Bomberos, que se traduce en que muchas veces se ven expuestos a agresiones que impiden la realización de lo que es su finalidad pública, consistente en socorrer a las personas que se ven afectadas ya sea por hechos de naturaleza o por un hecho del hombre y que puede poner en riesgo la integridad física de las personas y también bienes superiores como la vida, además de ciertos bienes que se categorizan como relevantes dentro de este contexto.

En ese sentido, llamó la atención sobre la penalidad que se establece: de presidio mayor en su grado medio a máximo, como el homicidio simple. Vale decir, una pena que oscilaría entre los diez años y un día a los veinte años, lo cual calificó como excesiva para el delito de maltrato de obra.

Una segunda cuestión que llamó la atención de la moción, consiste en que los verbos rectores que ocupa el tipo penal y la ubicación sistemática que se propone está incardinada en el contexto de los desórdenes públicos, que se trata de otro tipo de infracciones que se refieren a un sinnúmero de conductas que pudieran afectar gravemente la tranquilidad pública. En ese sentido, dicha definición más bien se aviene a lo que ya el código describe a propósito de los atentados contra ciertas autoridades, como miembros del Congreso, fiscales o defensores. Por esa razón, ya parece discutible que estas conductas tengan vinculación con la existencia de un desorden público. Por lo tanto, se debe aclarar cuál es la conducta que se pretende sancionar.

En ese sentido, el principio de legalidad es rector y debe ser preciso y taxativo, hay que distinguir entre una conducta que impida el normal desenvolvimiento de la actividad del bombero de la del maltrato de obra, que signifique menoscabo a la integridad del bombero, aplicando el tratamiento general de las lesiones. Ahí se podría agregar alguna circunstancia agravante especial para bomberos, en un inciso aparte.

La diputada señora Flores coincidió con el profesor Aldunate, en el sentido que debe haber una correlación entre los bienes jurídicos protegidos y las penas asociadas. A su vez, distinguir entre la afectación directa a los voluntarios y el impedir el acceso a una emergencia, que consecuencialmente resulte en la muerte de una o mas personas o en un incendio descontrolado. Sin embargo, cree que esto puede ser incorporado dentro del artículo 269 del Código Penal.

El diputado señor Jackson cree que al ser de última ratio la aplicación del derecho penal, se pregunta si corresponde una nueva tipificación y si el aumento de pena propuesto tiene por objeto ser disuasivo o punitivo.

Además, en términos de proporcionalidad, esto también se podría aplicar para otros empleados o servidores públicos, como los de la salud, profesores, conductores de locomoción colectiva, etcétera. En ese sentido, llamó a

Informe de Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos

no caer en lo que denominó populismo penal. Por eso, llamó a trabajar todas las formas posibles de llevar más y mejor dignidad al trabajo que realiza heroicamente Bomberos.

El diputado señor Bobadilla consultó sobre lo que la legislación establece para el maltrato de obra a Carabineros, en actos de servicio.

El diputado señor Álvarez solicitó a la Junta Nacional si existiese algún dato estadístico de agresiones a Bomberos, para hacerse una idea de la magnitud de esta conducta y si ha habido un aumento de ella en el último tiempo.

El diputado señor Rathgeb también observó que existe una desproporcionalidad con respecto a las penas que propone la iniciativa, y pidió una comparación con el maltrato de obra a Carabineros.

Finalmente, llamó a tener presente que tanto Carabineros como los funcionarios de la salud y otros ejemplos que se han puesto, son labores remuneradas, a contrario sensu de Bomberos, que lo hacen como voluntarios.

El diputado señor Ortiz manifestó la importancia de la iniciativa, pero también coincidió con ésta propone penas un poco altas.

El diputado señor Monsalve opinó que es evidente que nos encontramos frente a una sociedad en la cual hay más violencia, por eso se ha debido tramitar, por ejemplo, proyectos de ley que castigan agresiones a los docentes. Pero hay que tener presente que Bomberos a veces debe entrar a lugares peligrosos, con medidas de resguardo adecuadas.

Respecto a esto último, calificó como muy importante la labor de Bomberos, porque cuando acuden a emergencias es porque generalmente está en riesgo la vida de muchas personas, no solo de una. Por lo tanto, impedir la labor de este servicio de urgencia le parece más grave que lesionar a alguien de manera individual - como el maltrato de obra -, porque eso puede acarrear mayores pérdidas de vidas y de bienes, y las políticas públicas deben apuntar a lo más relevante.

El profesor Aldunate precisó que Carabineros posee un estatuto propio en relación al maltrato de obra, en el artículo 416 bis del Código de Justicia Militar, que contempla diversas puniciones dependiendo del tipo de lesiones que se produzcan, situación que no varía mucho de los verbos rectores que ocupa el Código Penal, pero con penas algo más elevadas en atención al peak de riesgo que a veces éstos enfrentan.

Puesta en votación en general, la moción, se APROBÓ por unanimidad de los diputados presentes, diputadas señoras Loreto Carvajal y Camila Flores, y diputados señores Bobadilla; Ramón Galleguillos, Leiva, Cosme Mellado, Monsalve, Norambuena, Rathgeb y Vidal.

B) DISCUSIÓN PARTICULAR.

El señor Rebolledo, Secretario de la Comisión, dio lectura al texto de la siguiente indicación sustitutiva, de la diputada señora Camila Flores, y de los diputados señores Álvarez; Bobadilla; Galleguillos; Mellado, don Cosme; Leiva; Norambuena y Vidal, del siguiente tenor:

“Para incorporar un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de voluntarios de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.

El académico de la Universidad de Valparaíso, señor Enrique Aldunate, destacó que el texto de la indicación sustitutiva propuesta logra atenuar la pena del proyecto original una de las mayores críticas que presenta el proyecto, con penas muy altas, situación que dificultaría su aplicación por parte de los tribunales de justicia.

Por otro lado, en un afán de sistematización, se cambia la ubicación del bien jurídico protegido, dentro de la estructura del Código Penal, ya que el proyecto original propone incorporarlo dentro de los desórdenes públicos, y se lo traslada a los delitos contra las personas, específicamente a las lesiones corporales.

Por esa razón, se recurre al artículo 400 de ese cuerpo legal, que establece dos hipótesis de agravantes y eleva la

Informe de Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos

pena en un grado; una, para situaciones de violencia intrafamiliar y, otra, que para situaciones de agresiones a personas vulnerables, como menores, adultos mayores o discapacitados. Por lo tanto, lo que se propone es que se aplique la misma figura a personas que agredan a bomberos al concurrir a emergencias y que como resultado de esa acción se le provoquen lesiones -ya sean leves, graves o gravísimas-, para que también se eleve en un grado la pena de parte de los tribunales de justicia. De esa manera no se altera el régimen de punibilidad que es Código ya estableció para las lesiones y, eventualmente, se puede dar esta agravante para el caso descrito.

El asesor jurídico de la Junta Nacional de Bomberos, señor Fernando Recio, destacó que comparte plenamente con su antecesor en el uso de la palabra con respecto a la ubicación del tipo penal dentro del Código y la racionalización de la pena propuesta, ya que resultan más eficientes que las planteadas originalmente, además que el espíritu continua siendo la protección de agresiones a bomberos al momento de concurrir a emergencias.

Criticó que las agresiones se producen en lugares donde habitan normalmente personas vulnerables socialmente en que se les critica la tardanza al momento de concurrir a las emergencias, situación que desmiente categóricamente porque mantienen un registro desde el momento en que se recibe un llamado y el arribo al lugar siniestrado, cualquiera que este sea, y no son mayores a 10 minutos. Lo que sucede es que la gente, antes de llamar al 132, se dedica a grabar videos con el celular o a rescatar bienes muebles.

Puesta en votación la indicación sustitutiva fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, diputada señora Camila Flores, y de los diputados señores Álvarez; Bobadilla; Galleguillos; Mellado, don Cosme; Leiva; Norambuena y Vidal.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante, la Comisión de Bomberos, recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único: Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de voluntarios de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.

SALA DE LA COMISIÓN, a 8 de octubre de 2016.

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 14 de mayo, 4 y 23 de junio, 10 de septiembre y 8 de octubre de 2019, con la asistencia de las diputadas señoras Loreto Carvajal y Camila Flores, y los diputados señores Sergio Bobadilla, Ramón Galleguillos, Raúl Leiva (Presidente), Cosme Mellado, Manuel Monsalve, Iván Norambuena, José Miguel Ortiz, Jorge Rathgeb, Juan Santana, Francisco Undurraga y Pablo Vidal.

Asistió, asimismo el diputado señor Jakson.

MARIO REBOLLEDO CODDOU

Secretario de la Comisión

Informe de Comisión de Constitución

1.4. Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 15 de enero, 2020. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 146. Legislatura 367.

¿INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY REFUNDIDO QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL DELITO DE MALTRATO DE OBRA A PERSONAL DE BOMBEROS EN ACTOS DE SERVICIO.

BOLETINES N° 10.167-07; 10.897-07.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, con urgencia simple, originado en mociones, de los siguientes autores (as):

a) Modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio.(boletín N° 10.167-07, diputados señores Ramón Barros Montero; Juan Antonio Coloma Álamos; Sergio Gahona Salazar; María José Hoffmann Opazo; Celso Morales Muñoz; Iván Norambuena Farías; y ex diputados (as) señores (as) Gustavo Hasbún Selume; Claudia Nogueira Fernández; Jorge Ulloa Aguillón, y Felipe Ward Edwards.

b) Modifica el Código Penal para sancionar los atentados cometidos contra bomberos en servicio activo, boletín N° 10.897-07, diputados (as) señores(as) Bernardo Berger Fett; Vlado Mirosevic Verdugo; José Pérez Arriagada; Jorge Rathgeb Schifferli; Alejandra Sepúlveda Orbenes, y Víctor Torres Jeldes; y ex diputados (as) señores (as) Joaquín Godoy Ibáñez; Alberto Robles Pantoja; Karla Rubilar Barahona, y Jorge Ulloa Aguillón.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto

Consiste en incorporar a la legislación penal un tipo agravado del delito de lesiones, cuando éstas se provoquen a voluntarios de Bomberos en ejercicio de sus funciones.

2) Normas de carácter orgánico constitucional

No hay.

3) Normas de quórum calificado.

No hay.

4) Requiere trámite de Hacienda.

No requiere.

5) Comisión Técnica o Matriz.

El proyecto refundido fue aprobado en general y en particular, en calidad de Comisión Técnica o Matriz, por la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos. Corresponde en consecuencia a esta Comisión pronunciarse sobre el texto aprobado por la primera.

6) Indicaciones aprobadas

1.- Indicación del señor Saffirio, al inciso tercero del artículo 400 para sustituir la frase “Refieren los artículos anteriores” por “refiere el artículo anterior”.

2.- Indicación de los señores (as) Camila Flores, Paulina Núñez; Luciano Cruz-Coke; Marcos Ilabaca; René Saffirio;

Informe de Comisión de Constitución

Leonardo Soto, y Matías Walker, para reemplazar la expresión “voluntarios de Bomberos” por “miembros de los Cuerpos de Bomberos”.

7) Aprobación en general.

Se votó en general y particular en un solo acto. Fue aprobado por los votos mayoritarios favorables de los señores (as) diputados (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcos Illabaca; Camila Flores; Luis Pardo (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Hugo Gutiérrez; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio, y Leonardo Soto. Votó en contra el señor Gabriel Boric.

8) Se designó Diputado Informante al señor René Saffirio.

I.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY REFUNDIDO.

Los autores de las mociones la fundamentaron con los antecedentes que se transcriben a continuación:

“A.- Modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio. Boletín N°10167-07.

I.- IDEAS GENERALES.

El cuerpo de bomberos de Chile constituye una institución presente desde la fundación de nuestra nación, la necesidad de sus servicios es absoluta y manifiesta, requiriéndose de sus funciones todos los días del año y las 24 horas del día. De esta forma el servicio que prestan al país es de la más alta consideración y a partir de ello su tratamiento normativo debe ser especial y directo capaz de regular sus inquietudes o necesidades fundamentales.

El artículo 1° de la ley 20.564 Marco de Bomberos distingue a esta institución como un servicio de utilidad pública, atendiendo gratuitamente y de forma voluntaria las emergencias ocasionadas por la naturaleza o el ser humano. De esta manera le corresponde al cuerpo de Bomberos la difícil tarea de hacer frente a los incendios de diversa especie y en distintos lugares, hecho que requiere de un alto profesionalismo y equipamiento, pero fundamentalmente de vocación y espíritu de ayuda hacia la comunidad en general.

Prueba de lo anterior, lo constituye la circunstancia que como poco cuerpos de bomberos existentes en el mundo, el de nuestro país, sus integrantes no perciben remuneración alguna por el desempeño de su alta labor social, hecho que sin lugar a dudas, implica dos cosas fundamentales: la primera el esfuerzo encomiable que este grupo de chilenos efectúa día a día para el ejercicio exitoso de su labor bomberil y la otra la necesidad de dotar a esta institución de medidas de carácter normativo tendientes a establecer estatutos de protección tanto en su posición jurídica como también en sus herramientas de trabajo.

Al respecto, sólo hace algunos años dicha preocupación no se plasmaba en los hechos y en tal sentido la labor de los bomberos en Chile se encontraba sumamente desprotegida. Con la entrada en vigencia de la ley 20.564 se consagró una legislación que no sólo vino a llenar un vacío sensible en nuestro derecho sino más, vino a constituir el pago de una deuda que el Estado chileno mantenía con sus bomberos.

Bajo este orden de ideas podemos indicar que la normativa legal referida a la protección de los miembros de Bomberos se centra en tres leyes fundamentales:

1.- Ley Marco de Bomberos.

2.- La ley de accidentados en actos de servicio.

3.- La ley sobre Protección de la seguridad de bomberos en actos de servicio.

Tales normativas de alguna manera constituyen las bases fundamentales del marco normativo sobre los cuales descansa el cuerpo de bomberos y que lo mismo debe ser respetados por todos.

II.- CONSIDERANDO.

Informe de Comisión de Constitución

- 1.- Que, a partir de la trascendente función que cumple esta institución se requieren de medidas de protección a sus integrantes tendientes a resguardar sus derechos y su labor en ámbitos de tanta complejidad como lo es el enfrentar un incendio. Pero tampoco debemos preterir que la función bomberil no sólo se vincula a apagar incendios de diversa consideración sino que además es la instancia institucional destinada a estar en la primera línea frente a un accidente ya sea de tránsito, en el hogar o lugar de trabajo, sin perjuicio de la función que además cumple carabineros de Chile.
- 2.- Que, no es menos cierto que en repetidas oportunidades el trabajo de bomberos se hace dificultoso sorprendentemente por la acción de los propios afectados o personas anexas quienes han atentado no sólo contra el actuar de bomberos sino además contra su integridad física, constituyendo un hecho perjudicial desde todo punto de vista.
- 3.- Que, actualmente la ley 19.830 establece mecanismos de protección al actuar de bomberos en actos de servicios, principalmente en dos ámbitos: a) En materia de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública y b) En materia de obstaculización del trabajo de bomberos.
- 4.- Que, ambos aspectos constituye un estatuto penalmente establecido y que por cierto es un conjunto de normas que van en directo beneficios de sus funcionarios. Sin embargo la normativa no regula, de un modo expreso los atentados que directamente sufren los bomberos a su integridad con ocasión del ejercicio de su función.
5. Que, el maltrato de obra es una institución de larga data en nuestro derecho, particularmente en materia de Carabineros de Chile, razón por la cual una normativa que se vincule a los bomberos como elemento de protección legal nos parece de toda justicia su inclusión en nuestra normativa penal.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto que a continuación proponemos consiste en penalizar todo atentado, toda agresión perpetrada contra bomberos en el ejercicio de sus funciones. Esta conducta tendrá sanciones a quienes directamente agredan a bomberos en actos de servicio, mediante la incorporación en el código penal de un tipo penal especial con una pena especial, presidio menor en su grado medio a máximo.

IV.- PROYECTO DE LEY.

“Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 269 del Código Penal con el siguiente texto:

“Asimismo incurrirán en la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo quienes violentaren o maltrataren de obra a personal de bomberos con ocasión del ejercicio de su función”.”.

B.- Modifica el Código Penal para sancionar los atentados cometidos contra bomberos en servicio activo. Boletín N°10897-07.

“Honorable Cámara de Diputados, tenemos el honor de someter a vuestra consideración el presente proyecto de ley, en virtud del cual se equipara al personal de Bomberos de Chile, con las policías y gendarmería, para efectos del artículo 263 del Código Penal, que establece sujetos pasivos del tipo penal ahí consagrado.

Cuestión previa.

“Mientras los voluntarios trabajan en controlar los incendios, los residentes intervienen en su labor insultando, obstaculizando y hasta golpeando a quienes intentan ayudar de forma desinteresada. Cada vez son más los casos que salen a la luz y Bomberos de Chile tomará medidas drásticas al respecto.”

De esta forma comienza la noticia desplegada en el portal institucional de Bomberos de Chile .

Con solo introducir en un buscador de internet “agresión bomberos Chile”, se nos desplegará una importante cantidad de paginas noticiosa que dan cuenta de estos hechos. Lamentablemente ninguna que diga relación con una solución a este problema.

Es por esto, que hemos decidido presentar un proyecto de ley que establezca en su justa medida sanciones para quienes agredan a Bomberos de Chile, cuando estos estas realizando una función desinteresada, que solo tiene por

Informe de Comisión de Constitución

finalidad actuar por el bien social.

Bomberos de Chile, tal como señala el artículo 1º de la ley N° 20.564, es un “servicio de utilidad pública”, que según el artículo 2º de la misma ley, “tendrán por objeto atender, gratuita y voluntariamente, las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, tales como, incendios, accidentes de tránsito u otras, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y/o privados.”

Es decir, según la misma ley que los regula, una ley recientemente publicada en el año 2012, se reconocen, a nuestro juicio, tres características rectoras. A saber:

- Servicio de utilidad pública;
- Tiene por objeto atender emergencias;
- Es gratuito y voluntario.

Nuestra legislación no contempla una definición de Utilidad Pública, pero si hace referencias a este, específicamente en materia de Derecho del Trabajo, a propósito de las empresas de utilidad pública que no pueden declararse en huelga, o en materia de expropiaciones .

Dichas menciones no son aplicables al tema que estamos tratando, un concepto de utilidad pública en materia laboral o administrativo, no rige en un tema socio conductual que se busca proteger.

Para esto resulta más aplicable lo señalado por el profesor Alessandri Rodríguez que, al referirse a los establecimiento de utilidad pública, señala “son establecimientos particulares que no persiguen fines de lucro, si no de interés general dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, contando además con un reconocimiento expreso de su utilidad pública por parte de la autoridad estatal” Cita como ejemplos a los mismo Bomberos.

Este concepto es más cercano a lo que queremos regular.

¿Existen otros establecimientos de utilidad pública? Sin lugar a dudas, el mismo profesor Alessandri los menciona, tales como el Hogar de Cristo, la Cruz Roja, etc.

Existe una diferencia central eso si, que si bien es cierto, es probable que todas las instituciones señaladas puedan actuar además en catástrofes, solo Bomberos de Chile tiene en su definición el carácter de voluntario y gratuito inherente, donde el riesgo vital está presente a diario.

Es por esta razón que un ataque al cuerpo de bomberos, como establecimiento propiamente tal, o a sus funcionarios en el ejercicio, no puede ser considerado como un delito común. No da lo mismo, destruir un carro de bomberos, que un vehículo particular. El primero nace para salvar vidas, al igual que las ambulancias. Ni tampoco puede ser lo mismo robar un supermercado que un consultorio comunal. No puede ser lo mismo atacar a un bombero en servicio, quien esta arriesgando su vida de manera voluntaria y gratuita, que atacar a un particular que transita por la calle.

Regulación

¿De que manera podríamos velar por evitar dichos ataques, buscando alguna sanción a los autores de estos delitos? Entendiendo que las conductas basales están tipificadas, ya sea por daños o lesiones, las circunstancias que revisten los sujetos pasivos del tipo, hacen necesaria una regulación calificada del tipo, ya sea un delito especial, o una agravante específica.

Nuestra legislación, y las del mundo en general, contempla circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, en el sentido de eximir, atenuar o agravar esta, partiendo de la base que el hecho punible se verificó, pero, según las teorías a que adscribamos, la imputabilidad o la responsabilidad por el hecho, puede verse afectada por dichas circunstancias modificatorias.

En efecto, las falta de voluntad, por carecer de ella, como el loco o demente, o la defensa de otros derechos como la legítima defensa, junto a otras circunstancias eximen de responsabilidad penal al sujeto en cuyo favor se verifica

Informe de Comisión de Constitución

la circunstancia. El hecho punible se verifica, la ley lo sanciona, pero existe una causal legal dicho actuar, eximiendo al hechor de la responsabilidad. Las eximentes, según el profesor Jean Pierre Matus, las podemos dividir en causas de justificación y causas de exculpación, las cuales no ahondaremos por no ser atingentes en este proyecto.

Por otro lado, existen otras circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad penal, siendo estas las propiamente modificatorias.

En estas, existe un hecho punible, tipificado y sancionado, el actor es responsable, pero la responsabilidad por su actuar se ve modificada por circunstancias externas, ya sea atenuando o agravando dicha responsabilidad.

Las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, en el sentido de hacer más gravosa la sanción a imponer, se encuentra regulada en el artículo 12 y 13 del Código Penal, siendo un "número clausus", que prohíbe de esta manera la aplicación por analogía de otras circunstancias.

La doctrina, ya que el texto legal no lo hace, ha clasificado habitualmente dichas circunstancias en objetivas o materiales, y subjetivas o personales, según la clasificación que el artículo 64 del Código Penal hace para efectos de la comunicabilidad.

"Art. 64.- Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de sólo aquellos autores cómplices o encubridores en quienes concurren.

Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación."

Una cuestión previa que debemos dilucidar es a que se deben estas circunstancias modificatorias, que en el caso que nos ocupa, agravan la responsabilidad penal.

En primer lugar, siguiendo lo planteado por Antón Oneca, "las circunstancias modificativas son elementos accidentales del delito, en el sentido de que de ellos no depende el ser delito, sino sólo su gravedad"

La eterna discusión en este tema, obedece si dichas circunstancias modificatorias deben ser estudiadas en la teoría del delito, como España, o en la Teoría de la pena, como es el caso de Alemania. La diferencia, en un esfuerzo extremo de sencillez, obedecería que en un caso, el primero, el tipo penal sería un tipo agravado, y en el segundo un tipo basal donde las circunstancias modificatorias tienen relevancia en la determinación de la pen. Esta distinción tiene efectos e importancia en la distinción doctrinaria que señalamos anteriormente respecto de circunstancias modificatorias objetivas o subjetivas.

Que todas las agravantes aumenten la gravedad del injusto penal, (siguiendo la tesis española, que es inspiradora de nuestra legislación punitiva), no impide que unas sean objetivas y otras subjetivas, dado que todo injusto penal comprende ambas.

Respecto de las circunstancias modificatorias objetivas, Mir Puig señala que estas denotan mayor peligrosidad del hecho, debido a la especial facilidad de comisión determinada por los medios (alevosía) o por los sujetos (abuso de superioridad, de confianza o del carácter público); y/o por la especial facilidad e impunidad (disfraz), ya sean estas separadas o de manera conjunta. Y además suponen un ataque más extenso (ensañamiento).

Respecto de las circunstancias subjetivas, el autor señala que estas indican una motivación particularmente indeseable (precio, motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación); y que estas revelan en el autor una actitud más contraria al derecho (reincidencia).

En este orden de ideas, tenemos una conducta inicial, que se encuentra tipificada con anterioridad y se considera un injusto agresivo a un bien jurídico protegido. Verificada esta conducta, entramos a analizar circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, no antes. No puede haber un agravante de nada. No puede existir una conducta lícita agravada. El hecho inicial debe ser ilícito.

En el tema que nos ocupa, las agresiones a bomberos en acto de servicio, no existe una norma expresa que haga

Informe de Comisión de Constitución

mas gravoso el cometer delitos contra personas que desempeñan una función social tan admirable como la bomberil. Una ayuda generosa, gratuita y de servicio social.

Si bien es cierto, el Código Penal chileno, en los numerales 13º y 18º del artículo 12º, contempla agravantes con la voz autoridad.

“Artículo 12: Son circunstancias agravantes:

13º “Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de autoridad pública o en el lugar en que se halle ejerciendo sus funciones”, y

18º “Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad o autoridad, edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso”.

Estas esta orientadas a autoridades políticas y judiciales.

Por otro lado, el título VI del Libro II del Código Penal, denominado “DE LOS CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PÚBLICOS COMETIDOS POR PARTICULARES”, en el párrafo primero “Atentados contra la autoridad” tanto es así, que no se contemplaban ni siquiera las policías, gendarmería o el Ministerio Público, las cuales debieron ser agregadas de manera explícita al no encontrar resguardo en las normas anteriormente dichas, y aún así están muy lejos de ser aplicables al resguardo de los bomberos.

En lo que respecta a los ataques a los funcionarios de bomberos en ejercicio de sus funciones, consideramos que tal conducta debe ser castigada con la misma severidad que los delitos castigados contra personal de las Policías y Gendarmería de Chile. Todos se encuentra cumpliendo funciones al servicio del Estado, todos reciben formación, salvo una gran diferencia, unos son remunerados otros voluntarios.

Por otro lado, en lo que respecta a los daños sufridos por lo bienes, tales como vehículos, equipos u otros, la conducta debe ser sancionada de manera agravada.

Proyecto de ley.

“Artículo 1º: Reemplácese el artículo 263 del Código Penal por uno del siguiente tenor.

“Art. 263: Las sanciones establecidas en los dos artículos anteriores, serán aplicables cuando los atentados sean cometidos contra funcionarios de bomberos en servicio activo”.”.

C.- Texto propuesto por la Comisión Técnica mediante indicación sustitutiva aprobada por unanimidad.

“Artículo único.- Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 400 el Código Penal, del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de voluntarios de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.

II.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

Sesión N° 177 de 15 de enero de 2020.

El señor Walker (presidente) da lectura al texto aprobado por la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, en calidad de Comisión Técnica, en relación con el párrafo III, sobre lesiones corporales, del Título VIII del Código Penal:

Artículo único: Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de voluntarios de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.

El señor Fernando Recio, abogado asesor de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, valora positivamente la

Informe de Comisión de Constitución

propuesta legislativa señalando que se requiere una mayor protección del personal de los Cuerpos de Bomberos al momento de concurrir a una emergencia, en acto de servicio.

Expresa que concuerda con la penalidad y ubicación normativa aprobada por la Comisión Técnica, ya que supera la propuesta original que disponía sancionar el maltrato de obra a bomberos con una pena semejante a la del homicidio -lo que era desproporcionado- y ubica esta modificación en el artículo 400 del Código Penal, en lo relativo a las lesiones corporales.

Sostiene que si bien los casos de agresiones son aislados, ocasionales, es un tema relevante de abordar. Explica que la mayoría de las agresiones que han sufrido se han producido en situaciones de emergencia en contextos vulnerables, en sectores de mayor precariedad económica, particularmente, a raíz de estados de angustia o desesperación de quien teme perder todos o la mayoría de sus bienes (por ejemplo, en incendios de viviendas construidas con material ligero). No observa alguna motivación especial o particular de parte del agresor y valora el respaldo de la ciudadanía a su labor.

En la misma línea, el señor Jorge Echeverría, Secretario General del Cuerpo de Bomberos de Santiago, valora la iniciativa legal, quien señala que si bien las agresiones son hechos aislados no dejan de ser preocupantes.

Manifiesta la necesidad de incluir no solo al personal voluntario de los Cuerpos de Bomberos sino también al personal rentado, por ejemplo, los conductores de los carros.

Asimismo, estima que sería conveniente incluir a personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) quienes también desarrollan servicios de utilidad pública.

El señor Enrique Aldunate, académico universitario y abogado asesor jurídico parlamentario, expresa que el texto aprobado por la Comisión Técnica supera ciertas deficiencias que presentaban las mociones originales: la falta de proporcionalidad con otros delitos (disponía una pena equivalente a la del delito de homicidio) y traslada su ubicación sistemática en el Código Punitivo a los delitos contra las personas, específicamente a las lesiones corporales.

Señala que, en consideración a los presupuestos fácticos que consignan los mocionantes, y sobre las lesiones menos graves, la Comisión Técnica aprobó modificar el artículo 400 del Código Penal, en el que se aumenta en un grado las penas por lesiones corporales en dos hipótesis: en situaciones de violencia intrafamiliar y a personas vulnerables, menores a 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, lo que se propone es que se aplique la misma figura a personas que agreden a bomberos en el ejercicio de sus funciones y que como resultado de esa acción se le provoquen lesiones.

El aumento de un grado de la pena (de presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado medio) tiene su justificación por el mayor reproche de agredir a quienes están ayudando en una emergencia, conforme a la función de solidaridad de bomberos, con la virtud de no generar una desproporción con las penas de otros delitos -a diferencia de lo que ocurrió en el caso de la legislación sobre el llamado coloquialmente "consultorio seguro" en que se consignaron penas muy altas-. Estimó que la propuesta es moderada y razonable.

Asimismo, de acuerdo a los antecedentes fácticos analizados, muchos de estos casos quedan relegados a requerimientos de menor entidad, con una baja persecución penal, lo que se busca evitar con el aumento de grado de la pena. El juez de fondo resolverá de acuerdo al contexto y circunstancias de cada caso.

Por último, respalda la necesidad de incorporar al personal rentado.

En la discusión parlamentaria, la diputada Flores observa que estas iniciativas legales responden a un reconocimiento al trabajo voluntario, desinteresado y gratuito de la institución bomberil, institución altamente valorada y querida por la ciudadanía.

Concuerda con la necesidad de incorporar no solo a los voluntarios sino también a quienes ejercen funciones remuneradas vinculadas al quehacer de este servicio, como son los conductores y guardias.

Hace presente las dificultades que enfrentan los miembros de los Cuerpos de Bomberos para asumir los costos por los daños personales y materiales que resultan de estas situaciones, y las complejidades para hacer efectivos los seguros involucrados.

Informe de Comisión de Constitución

Por su parte, el diputado Alessandri respalda la iniciativa legal y el reconocimiento a los Cuerpos de Bomberos, de quien señala ser parte. Cuestionó que en la tramitación del proyecto de ley “antisaqueo” se eliminara la propuesta de sancionar a quienes interrumpieren cualquier servicio de utilidad pública, ambulancias, carros de bomberos, entre otros, en la misma línea de esta discusión.

Observa que bomberos frente una emergencia, por ejemplo, ante la inminente propagación del fuego o la cercanía de elementos inflamables, se ha visto en la obligación de priorizar determinados focos, lo que, en ciertas circunstancias, puede producir y produce -razonablemente- angustia por parte de quienes deben esperar el apoyo de los voluntarios. Eso podría explicar algunos episodios de agresiones que se han observado.

El diputado Boric inicia su exposición fijando su posición de respaldo y reconocimiento al trabajo de bomberos. Expresa que es condenable cualquier agresión a bomberos, cuyas agresiones deben ser perseguidas penalmente. Sin embargo, manifiesta su inquietud frente a la conveniencia de esta medida legislativa argumentando que la mayoría de los casos -según se ha informado- respondería a situaciones complejas, dramáticas, en contextos vulnerables y de precariedad. Apunta a que se debieran aplicar las reglas generales sobre lesiones, pero no un aumento de penas ya que las agresiones tendrían como antecedente este estado de desesperación en un contexto de vulnerabilidad o pobreza.

Cuestiona que este proyecto de ley busque incentivar la persecución penal de lesiones leves o menos graves, las que actualmente no la tendrían por la baja graduación de su pena, y que será el juez quien ponderará la situación del agresor y las circunstancias en las que actuó. Estima que habría un problema de apreciación grave.

A su juicio, la norma sí generaría efectos sobre el agresor, pero no protegería más a bomberos, pues se ha discutido latamente en el Derecho Penal si el aumento de las penas tiene relación con un cambio de conducta de las personas, lo que no sería efectivo.

Por último, estima que aumentar las penas no sería un buen precedente como política criminal, ya muchas profesiones u oficios (incluso políticos) podrían requerir una mayor penalidad por delitos en que sean víctimas en el ejercicio de sus funciones.

Sobre el punto, el diputado Walker (presidente) expresa que la Comisión ha aprobado en reiteradas oportunidades el aumento de un grado la pena de aquellos delitos ejecutados en contra de determinadas personas en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la salud, los dirigentes sociales, entre otros.

El aumento de grado en la penalidad se explica por el desvalor de atentar contra determinadas personas o por la labor que cumplen, más que la agresión misma, se dispone una mayor sanción en consideración especial a la víctima.

En ese mismo orden de ideas, se refiere a la regulación que dispone que el empleador no podrá, en ningún caso, calificar la salida del trabajador dependiente que se desempeña como voluntario del cuerpo de bomberos, a una emergencia como injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo.

Hace presente que la norma propuesta se refiere al aumento de un grado en la pena sobre los hechos a que se refieren “los artículos anteriores de este párrafo”, es decir, se aplicaría a todos los delitos descritos en el párrafo de “lesiones corporales”, incluidos los delitos de mutilación, castración y lesiones de diversa gravedad.

El diputado Gutiérrez precisa que esta discusión no se encuentra enmarcada en el contexto del “estallido social”, ni responde a una lógica de criminalización de la protesta social.

Dice comprender un eventual arrebato de quien pudiera ver no priorizada su vivienda en caso de un incendio, y que dadas esas circunstancias, no ameritaría un agravamiento de la pena.

Estima que esta medida legislativa no sería la más conveniente para fortalecer una determinada institución, ya que muchas otras instituciones, como la Cruz Roja, miembros de la Iglesia Evangélica, integrantes de partidos políticos podrían buscar este mecanismo para resguardar sus funciones. Sostiene que la sanción penal no es la forma de resolver problemas sociales, y que se podría producir una ruptura del principio de igualdad ante la ley.

Para conocer la magnitud del problema, pregunta si existen querellas o denuncias a propósito de las lesiones a bomberos. Agrega que si los casos de agresiones son aislados o incluso no han ocurrido (casos de castración o

Informe de Comisión de Constitución

mutilación) habría que evaluar la conveniencia de disponer esta modificación, la que incluso pudiera afectar el prestigio de la institución o perjudicarla.

El diputado Soto don Leonardo valora el actuar de bomberos, reitera que estos proyectos de ley han sido presentados con anterioridad al “estallido social” y se inscriben en la línea de proteger a determinadas personas a través de aumentar las penas de los delitos de los que sean víctimas. Tal ocurre en las hipótesis del artículo 400 del Código Penal que aumenta en un grado las penas por delitos de lesiones corporales en casos de violencia intrafamiliar o que se ejecuten en contra de un menor de dieciocho años de edad, adulto mayor o persona en situación de discapacidad.

Sin embargo, estima que en este caso bomberos no posee el estatus de vulnerabilidad que contempla la normativa, ni tampoco sería un disuasivo para aquellas personas que actúen en cierto contexto de “irracionalidad” ante situaciones dramáticas de emergencias. En ese sentido, no observa que agravar la pena vaya a inhibir la conducta.

Por su parte, el diputado Cruz-Coke expresa que la propuesta legislativa no tiene por objetivo perseguir penalmente a personas que actúen en forma desesperada por las circunstancias de una emergencia, sino otorgar un mayor resguardo a la labor de bomberos, especialmente, en contexto de violencia, tal como se ha hecho con otras personas, dirigentes sociales, personas con discapacidad, entre otras. Valora la iniciativa y compromete su voto favorable.

La diputada Núñez doña Paulina señala la importancia de la opinión de quienes representan a los Cuerpos de Bomberos, los que se han sumado a esta iniciativa parlamentaria porque ven en ella un importante apoyo y respaldo al trabajo que realizan. Además, pone énfasis en que estos proyectos de ley no tienen relación con el “estallido social”, según consta en la larga data de tramitación de ambas mociones que dieron origen a esta discusión. El proyecto de ley no distingue si la norma se va a aplicar en medio de una crisis social, incendio de un barrio o forestal, sino proteger a bomberos frente a un delito.

El diputado Saffirio manifiesta su conformidad con el aumento de la pena, y expresa la duda de cuándo comienza y termina la función de bomberos, y estima que el trayecto también debiera estar cubierto. Sostiene que la premura del voluntario por llegar al siniestro o luego de enfrentarlo también lo pone en una situación emocional particular.

La agresión que se sanciona tiene que tener por objeto obstaculizar la labor de bomberos, por su condición de bombero, y no agresiones en base a otras consideraciones personales del afectado. Puso como ejemplo, el caso de alguien que agrede a un bombero porque además este es árbitro de fútbol, y es agredido por sus decisiones en dicha profesión.

Indicación de los diputados Saffirio y Walker (presidente) para agregar en el inciso tercero del artículo 400 del Código Penal después de la expresión “funciones,” la frase “incluyendo el tránsito hacia y desde el siniestro y que tenga por objeto obstaculizar su labor”.

El diputado Ilabaca hace presente las acciones de bomberos en cuarteles y no solo en el marco de emergencias y siniestros. En el mismo sentido, se pronunció el diputado Soto don Leonardo, sobre el uso de distintivos.

Hubo un intercambio de opiniones sobre la importancia de simplificar la descripción de la conducta y las atribuciones del juez para analizar las circunstancias del caso concreto. Por ello, la indicación relativa al trayecto fue retirada por sus autores.

El diputado Hirsch concuerda con el reconocimiento a la labor de bomberos y reitera que esta materia se discute con independencia del movimiento social que vive el país.

Observa que es improbable que aumentar en un grado la pena a estos delitos pueda modificar la conducta ni desincentivarla. Tampoco advierte que se obtenga una mayor protección a bomberos a través de esta medida. Alude a que actualmente ya existe una agravante en caso de delitos de incendio.

Hace énfasis en la importancia de fomentar campañas, actividades comunitarias y otros mecanismos para fortalecer la valoración a la institución y prevenir estas agresiones.

El diputado Coloma concordó con la iniciativa legal y cuestionó la argumentación en torno a vincular la propuesta

Informe de Comisión de Constitución

con sanciones a sectores de mayor vulnerabilidad y pobreza.

El diputado Walker (presidente) precisa que no se está sancionando la agresión contra bomberos, sino que en el marco de la actual tipificación del delito de lesiones corporales –que exige resultados, objetivos- se establece una agravante de responsabilidad penal en consideración a la víctima, consistente con lo legislado respecto de los funcionarios de la salud y otros en el ejercicio de sus labores, la de personas en situación de discapacidad o menores de edad.

Sobre el punto, la diputada Flores estima que las agresiones a bomberos, profesores, profesionales de la salud son hechos de por sí reprochables, independientes del victimario, y más allá de un efecto inhibitorio o disuasivo.

Además, expresa que no se debe caricaturizar la argumentación extrapolándola a todas las profesiones u oficios. Bomberos están en posición de garante y debe resguardarse su trabajo.

Respondiendo a las diversas inquietudes y opiniones, el señor Echeverría precisa que el Cuerpo de Bomberos ha trabajado por más de 160 años, conmovidos por el dolor de las personas que están sufriendo, sin necesidad de esta protección.

Aclara que estas mociones no son de iniciativa de bomberos, pero se suman a esta discusión y valoran la propuesta. No han presentado querrela alguna por las agresiones que han sufrido los voluntarios, porque se aleja de su misión institucional.

Estima que la propuesta legislativa va en el sentido correcto en pos de proteger a quienes brindan este servicio a la comunidad y constituye un reproche a quien busca impedir su materialización. Es probable que la norma no consiga una mayor eficacia en la persecución penal ya que su principal motivación es de orden disuasivo y educativo.

En esa misma línea, el señor Recio da cuenta de agresiones a mansalva que han sufrido algunos miembros lo que genera frustración en ellos mismos. Expone casos de voluntarios que han perdido piezas dentales o han sufrido ataques con armas. En la práctica, se busca evitar la conducta y que no queden impune las lesiones menos graves.

El señor Aldunate estima que cuando se legisla en materia político criminal también es exigible tener claridad sobre los fines de la pena, en alusión a los Fines de la Pena y Racionalidad en su Imposición de don Sergio Politoff.

La experiencia demuestra que la pena no cumple un fin de intimidación o disuasión de la conducta. Desde la perspectiva de las teorías preventivas generales integradoras más que bienes jurídicos lo relevante es la confirmación de la vigencia de la norma, que tiene un efecto en la sociedad.

En este caso particular, la norma primaria de conducta ya está fijada por el legislador. En una dimensión práctica, esta norma no tiene un efecto disuasivo sino que, desde un punto de vista político criminal, establecer un mayor reproche a través de este mecanismo de determinación de la pena, en relación con el ejercicio de la función de solidaridad de bomberos.

Por último, hace hincapié que la norma se debiera aplicar únicamente a las lesiones menos graves y no a todo el catálogo de lesiones corporales, conforme a los antecedentes fácticos presentados por los mocionantes, que son las más recurrentes. Ampliarlo a todas las lesiones corporales generaría un problema de proporcionalidad de las penas.

Indicación del diputado Saffirio al inciso tercero del artículo 400 del Código Penal para reemplazar la frase “refieren los artículos anteriores”, por la frase “refiere el artículo anterior”.

Indicación de los diputados Cruz-Coke, Flores, Ilabaca, Núñez doña Paulina, Saffirio, Soto don Leonardo y Walker para reemplazar la expresión “voluntarios de bomberos” por “miembros de los Cuerpos de Bomberos”.

Al momento de la votación, el diputado Gutiérrez dice que las indicaciones han mejorado el texto, ajustando la norma a las lesiones menos graves, lo que permite mantener una adecuada proporcionalidad de las penas.

El diputado Hirsch valora que la indicación ajusta la agravante únicamente al artículo 399 del Código Penal.

Informe de Comisión de Constitución

Por último, el diputado Boric argumenta su negativa expresando su apoyo irrestricto a la labor de bomberos, pero estima que la forma en que se busca protegerla no sería la más conveniente. El fin es noble pero los medios no son los adecuados, por los argumentos expuestos anteriormente.

VOTACIÓN

Texto del proyecto de ley:

“Artículo único.- Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de voluntarios de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.”.

Indicaciones:

1.- Indicación del señor Saffirio, al inciso tercero del artículo 400 para sustituir la frase “”Refieren los artículos anteriores” por “refiere el artículo anterior”.

2.- Indicación de los señores (as) Camila Flores, Paulina Núñez; Luciano Cruz-Coke; Marcos Ilabaca; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker, para reemplazar la expresión “voluntarios de Bomberos” por “miembros de los Cuerpos de Bomberos”.

Sometido a votación el proyecto, tanto en general como en particular, con las indicaciones 1 y 2 más arriba transcritas, es aprobado por los votos mayoritarios favorables de los señores (as) diputados (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcos Ilabaca; Camila Flores; Luis Pardo (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Hugo Gutiérrez; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio, y Leonardo Soto. Vota en contra el señor Gabriel Boric.

Se designa diputado informante al señor René Saffirio.

III.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Se escuchó a la siguientes personas: Sr. Fernando Recio, asesor jurídico Bomberos de Chile; Sr. Juan Enrique Krauss, abogado asesor Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile; Sr. Jorge Echeverría, secretario general del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y al académico y asesor parlamentario señor Enrique Aldunate.

IV.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

No hay.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

No hay.

VI.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refiere el artículo anterior de este párrafo se ejecutan en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.”.

Informe de Comisión de Constitución

Tratado y acordado en sesión de 15 de enero de 2020, con la asistencia de los diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcos Ilabaca; Camila Flores; Luis Pardo (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Hugo Gutiérrez; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio, y Leonardo Soto.

Sala de la Comisión, a 15 de enero de 2020.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

Discusión en Sala

1.5. Discusión en Sala

Fecha 10 de marzo, 2020. Diario de Sesión en Sesión 155. Legislatura 367. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

TIPIFICACIÓN DE DELITO DE MALTRATO DE OBRA A BOMBEROS EN SERVICIO ACTIVO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10167-07 Y 10897-07)

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para sancionar los atentados cometidos contra bomberos en servicio activo.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios hoy, para la discusión del proyecto se destinará una hora, con discursos de hasta cinco minutos por diputada o diputado, y el proyecto se votará hoy.

Diputados informantes de las comisiones de Emergencia, Desastres y Bomberos, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento son los señores Sebastián Álvarez y René Saffirio , respectivamente.

Antecedentes:

-Mociones:

-Boletín 10167-07, sesión 42ª de la legislatura 363ª, en jueves 2 de julio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 17.

-Boletín 10897-07, sesión 72ª de la legislatura 364ª, en martes 27 de septiembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 17.

-Informe de la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos, sesión 88ª de la presente legislatura, en miércoles 16 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 146ª de la presente legislatura, en miércoles 22 de enero 2020. Documentos de la Cuenta N° 5.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos.

El señor ÁLVAREZ, don Sebastián (de pie).-

Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de simple, sobre los siguientes proyectos de ley refundidos: primero, el que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio (boletín N° 10167-07), iniciado en moción de la diputada María José Hoffmann , de los diputados Ramón Barros, Juan Antonio Coloma , Sergio Gahona , Celso Morales e Iván Norambuena , de la entonces diputada Claudia Nogueira y de los entonces diputados Gustavo Hasbún , Jorge Ulloa y Felipe Ward , y segundo, el que modifica el Código Penal para sancionar los atentados cometidos contra bomberos en servicio activo (boletín N° 10897-07), iniciado en moción de la diputada Alejandra Sepúlveda , de los diputados Bernardo Berger , Vlado Mirosevic , José Pérez , Jorge Rathgeb y Víctor Torres , de la entonces diputada Karla Rubilar y de los entonces diputados Joaquín Godoy , Alberto Robles y Jorge Ulloa .

Debo hacer presente que los Comités Parlamentarios, en sesión de 2 de julio de 2015, acordaron remitir el proyecto contenido en el boletín N° 10167-07 a la Comisión de Bomberos, y que, en sesión de 2 de julio de 2019, acordaron refundirlo con el proyecto contenido en el boletín N° 10897-07 y que, una vez despachados por la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, se remitieran a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Discusión en Sala

Los autores de las mociones señalan que hoy la legislación contempla medidas de protección al actuar de Bomberos, pero solo en materias de falsa alarma de incendio y de obstaculización de su trabajo, manteniendo silencio respecto de la protección de su integridad personal.

En la labor de Bomberos se encuentra implícito el riesgo, la exposición al riesgo, pero no al de cualquier clase o naturaleza, sino solo a aquellos propios de la actividad de enfrentar emergencias que requieran de su presencia y auxilio. Sin embargo, en la especie, Bomberos debe enfrentar día a día el riesgo que importa la presencia de antisociales que los agreden físicamente durante la labores de combate de incendios y catástrofes.

El ingreso de personal de Bomberos a sectores urbanos, en actividades propias de su labor frente a emergencias, incorpora, lamentablemente, la eventualidad de recibir ataques por parte de la población. Este fenómeno ha ido creciendo en número e intensidad, lo que pone de manifiesto la necesidad de legislar en la materia.

Durante el estudio de esta iniciativa, se contó con la asistencia y colaboración del vicepresidente de la Junta Nacional de Bomberos, señor Raúl Morales ; del superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, señor Marco Antonio Cumsille ; del abogado asesor de la bancada del Partido Socialista, señor Enrique Aldunate , y de los abogados de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señores Juan Enrique Krauss y Fernando Recio . Puesta en votación general, la moción se aprobó por unanimidad de los diputados presentes: diputadas señoras Loreto Carvajal y Camila Flores , y diputados señores Sergio Bobadilla , Ramón Galleguillos , Raúl Leiva , Cosme Mellado , Manuel Monsalve , Iván Norambuena , Jorge Rathgeb y Pablo Vidal.

Las mociones refundidas fueron objeto de una indicación sustitutiva, de autoría de la diputada señora Camila Flores y de los diputados señores Sebastián Álvarez , Sergio Bobadilla ; Ramón Galleguillos , Cosme Mellado , Raúl Leiva , Iván Norambuena y Pablo Vidal , del siguiente tenor: "Para incorporar un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

"De la misma forma, si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de voluntarios de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado."."

Puesta en votación, la indicación sustitutiva fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes: diputada señora Camila Flores y diputados señores Sebastián Álvarez , Sergio Bobadilla , Ramón Galleguillos , Cosme Mellado , Raúl Leiva , Iván Norambuena y Pablo Vida .

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley:

"Artículo único: Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

"De la misma forma, si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de voluntarios de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado."."

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor SAFFIRIO (de pie).-

Señora Presidenta, antes de rendir el informe, solicito que se suspenda la sesión, porque no corresponde leer un informe de un proyecto que vamos a votar en la sesión de hoy con 44 diputados en la Sala, de los 155 en ejercicio.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Discusión en Sala

Muy bien, diputado Saffirio . Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor SAFFIRIO (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de simple, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio.

El proyecto se inició en mociones de los siguientes señores diputados y señora diputada: Ramón Barros, Juan Antonio Coloma , Sergio Gahona , Bernardo Berger , Vlado Mirosevic , José Pérez , Jorge Rathgeb , Alejandra Sepúlveda , Víctor Torres , María José Hoffmann , Celso Morales e Iván Norambuena , y de los entonces diputados y diputadas Joaquín Godoy , Alberto Robles , Karla Rubilar , Gustavo Hasbún , Claudia Nogueira , Jorge Ulloa y Felipe Ward .

La idea matriz o fundamental de esta iniciativa consiste en incorporar a la legislación penal un tipo agravado del delito de lesiones, cuando estas se provoquen a miembros de los cuerpos de Bomberos en el ejercicio de sus funciones, tengan estas su origen en civiles o en uniformados.

Descripción del proyecto Ideas generales

El Cuerpo de Bomberos de Chile constituye una institución presente desde la fundación de nuestra nación. La necesidad de sus servicios es absoluta y manifiesta, y se requiere de sus funciones todos los días del año y las 24 horas del día. De esta forma, el servicio que prestan al país es de la más alta consideración, por lo que, a partir de ello, su tratamiento normativo debe ser especial y directo, capaz de regular sus inquietudes o necesidades fundamentales.

El artículo 1º de la ley N° 20.564, ley marco de Bomberos, distingue a esta institución como un servicio de utilidad pública, el cual atiende gratuitamente y de forma voluntaria las emergencias ocasionadas por la naturaleza o por el ser humano. De esta manera, le corresponde al Cuerpo de Bomberos la difícil y compleja tarea de hacer frente a los incendios de diversa especie y en distintos lugares, hecho que requiere de un alto profesionalismo y de equipamiento, pero fundamentalmente de vocación y espíritu de ayuda hacia la comunidad en general.

A partir de la trascendental función que cumple esta institución, se requiere de medidas de protección a sus integrantes tendientes a resguardar sus derechos y su labor en ámbitos de tanta complejidad como lo es el enfrentar un incendio o una catástrofe. Cabe hacer presente que la función bomberil no solo se vincula con apagar incendios, sino que, además, es la instancia institucional destinada a estar frente a un accidente, ya sea de tránsito, en el hogar o lugar de trabajo, sin perjuicio de la función que además cumple Carabineros de Chile.

No es menos cierto que en repetidas oportunidades el trabajo de bomberos se hace difícil, sorprendentemente por la acción de los propios afectados o de personas anexas, quienes han atentado no solo contra el actuar de bomberos, sino además contra su integridad física, lo que constituye un hecho perjudicial desde todo punto de vista.

Actualmente, la ley N° 19.830 establece mecanismos de protección al actuar de bomberos en actos de servicios, principalmente en dos ámbitos: en materia de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública, y en materia de obstaculización del trabajo de bomberos.

Ambos aspectos constituyen un estatuto penalmente establecido. Sin embargo, la normativa no regula de un modo

Discusión en Sala

expreso los atentados que directamente sufren los bomberos a su integridad con ocasión del ejercicio de su función.

El maltrato de obra es una institución de larga data en nuestro derecho, particularmente cuando afecta a Carabineros de Chile, razón por la cual nos parece de toda justicia incorporar en nuestra legislación penal una normativa que se vincule con los bomberos como elemento de protección legal.

Por ello, este proyecto de ley incorpora dentro del párrafo III del Título Octavo del Código Penal, que se refiere a lesiones corporales, que cuando se cometen delitos de lesiones en contra de un miembro del Cuerpo de Bomberos en actos de servicio, la pena señalada para el delito se aumenta en un grado.

Cabe hacer presente que no solo se trata de delitos cometidos en perjuicio de bomberos en actos de servicio, sino también de todo el personal de Bomberos, en el que se incluye también personal de servicio remunerado.

La comisión introdujo dos modificaciones al proyecto. En primer lugar, precisó que el sujeto pasivo del delito es un miembro de los Cuerpos de Bomberos y no un voluntario de Bomberos, por ser la primera una expresión más amplia que, incluso, puede abarcar a integrantes no voluntarios que son agredidos en actos de servicio, como los chóferes de los carros bomba, por ejemplo.

En segundo lugar, también se introdujeron modificaciones en el sentido de que no todas las lesiones corporales se aumenten en un grado cuando el afectado es un bombero, por cuanto las lesiones comprenden desde las más graves, como mutilación y castración, que de por sí tienen penas altas, hasta las lesiones menos graves. Es precisamente en las lesiones menos graves donde existe un problema a solucionar, porque son las que usualmente afectan a los bomberos en actos de servicio, y las que, por su carácter de menos graves, finalmente no son perseguidas penalmente por el Ministerio Público, por lo que quedan sin sanción efectiva.

De esta manera, se optó por aumentar en un grado la pena de las lesiones menos graves, haciendo factible su persecución penal y evitando la distorsión en la escala de penas que significa aumentar en un grado las lesiones graves.

Finalmente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó el proyecto en general y en particular por la amplia mayoría de sus integrantes presentes, y propone a la Sala su aprobación.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, como lo señaló el diputado informante, el propósito de este proyecto es hacerse cargo de un problema que afecta a los voluntarios y miembros del Cuerpo de Bomberos al momento de concurrir a colaborar en una emergencia o a combatir un incendio, para lo cual propone sancionar penalmente las agresiones y los atentados de que son objeto en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto original establecía que ese tipo de situaciones constituían un delito en contra de la seguridad y el orden público. Sin embargo, la Comisión de Bomberos, por la unanimidad de sus miembros, incorporó un inciso tercero, nuevo, al artículo 400 del Código Penal, a fin de cambiar la figura residual de las lesiones menos graves establecidas en su artículo 399, sancionándolas de manera agravada.

Esa disposición preceptúa que quienes agredan a los miembros de los cuerpos de bomberos en el ejercicio de sus funciones serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado medio; es decir, se propone elevar la pena de presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado medio.

Asimismo, es importante señalar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento modificó este

Discusión en Sala

proyecto a través de una indicación, haciendo aplicable esa pena cuando las víctimas son no solo voluntarios del Cuerpo de Bomberos, como originalmente planteó la Comisión de Bomberos, sino todos los miembros de los cuerpos de Bomberos. De esta manera, el personal rentado y los conductores y maquinistas también serán protegidos y amparados por esa norma, que no hace otra cosa que reconocer la gran labor que realizan los bomberos voluntarios de nuestro país al concurrir a atender emergencias sin ningún tipo de pago, mediante el establecimiento de la debida y adecuada protección por el ejercicio de sus funciones.

A través de esta iniciativa se reconoce el gravitante aporte que hacen los cuerpos de Bomberos y las voluntarias y los voluntarios a lo largo de Chile. Se les genera un estatuto de protección, que se suma a las penas por obstaculización de los servicios de emergencia y las falsas alarmas. De esta manera se protege debidamente de las agresiones que han sufrido los voluntarios, las voluntarias y el personal rentado en el ejercicio de sus funciones.

Por las razones señaladas, anuncio mi voto a favor del proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, nuestro país ha estado capturado, desde la vuelta de la democracia y hasta nuestros días, por dos ideologías que permanentemente se contraponen: el estatismo y el mercantilismo.

En la discusión pública, especialmente en los debates sobre cómo enfrentar los problemas sociales o respecto de la forma de satisfacer las necesidades colectivas, estas dos ideologías se muestran a sí mismas como las únicas capaces de ofrecer medidas satisfactorias. Por un lado, se plantea que la solución es estatizar; por otro, que la solución de todo es hacer crecer el mercado.

Sin embargo, hay otra forma de acercarse a la realidad, que es ajena a esas dos ideologías: revalorizar las comunidades humanas que se crean en una sociedad, que no se guían ni por criterios de mercado ni de Estado, es decir, ni por el lucro ni por la frialdad de la ley y el estatuto estatal.

A lo anterior usualmente se suele llamar “cuerpos intermedios” o “sociedad civil”. En palabras sencillas, se trata de la existencia de un conglomerado humano organizado con el fin de mejorar la vida de las personas. Un manifiesto ejemplo de aquello es la Teletón. Otro claro ejemplo de la idea de comunidades es Bomberos de Chile.

Bomberos de Chile es una institución formada de manera íntegra por voluntarios; no es del Estado ni del mercado. Bomberos está compuesto por miles de personas, que de manera absolutamente generosa y con un tremendo espíritu de desprendimiento, se entregan a la sociedad, a todos los ciudadanos, de manera desinteresada, incluso arriesgando su vida por los demás. Si se quiere poner en términos políticos y humanos, es un acto de absoluta solidaridad.

La noción del bien también se debe realizar desde la propia sociedad organizada. Todos y cada uno de nosotros debemos colaborar para que el bien común se cumpla, con el objeto de que todos los habitantes del país puedan desarrollarse material y espiritualmente.

Bomberos es una clara manifestación de lo anterior, así como un ejemplo que nosotros, como derecha social, que se preocupa de la comunidad y de la participación y promoción de los más pobres, desde una lógica totalmente opuesta al individualismo, no podemos sino promover y agradecer.

Este proyecto busca agravar la pena para el caso de un delito en que la víctima sea un bombero en ejercicio. Eso es de absoluta justicia por dos motivos: primero, es una consideración especial, una muestra institucional de agradecimiento y, sobre todo, de preocupación para aquellos que se entregan por nuestro bien sin buscar nada a cambio. No es casualidad que en el contexto de crisis y de tanto desprestigio institucional que estamos viviendo, Bomberos siga teniendo mucho aprecio ciudadano.

Discusión en Sala

Segundo, es también un acto de justicia, dado que el agresor comete un acto especialmente grave cuando la víctima es un bombero en ejercicio. Aquel que golpea y daña a un bombero en un momento en que este se preocupa de los demás, como lamentablemente ha ocurrido durante los episodios de violencia no solo de ahora, sino también desde hace un tiempo a la fecha, realiza un acto objetivamente más grave, que merece mayor reproche penal.

Finalmente, cabe considerar que la institución de Bomberos de Chile valora esta iniciativa, pues, como indicaron los señores Fernando Recio , abogado asesor de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, y Jorge Echeverría , secretario general del Cuerpo de Bomberos de Santiago, “se requiere una mayor protección del personal de los Cuerpos de Bomberos al momento de concurrir a una emergencia en acto de servicio”.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, solicito que suspenda la sesión, porque no hay quorum para sesionar.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señor diputado, haré sonar los timbres por un minuto más. De no reunirse el quorum requerido, suspenderé la sesión. Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena .

El señor NORAMBUENA.-

Señor Presidente, estamos frente a un proyecto que propone modificar el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio.

El objetivo de esta iniciativa es incorporar un tipo agravado de delito de lesiones cuando estas se provoquen a voluntarios de Bomberos en el ejercicio de sus funciones. Se circunscribe a los delitos de lesiones corporales establecidos en el párrafo 3 del Título III del Código Penal, para modificar su artículo 400 con el propósito de aumentar en un grado los delitos cometidos contra las personas mencionadas en el artículo 5° de la Ley de Violencia Intrafamiliar.

El proyecto incorpora un inciso tercero a dicho artículo, aumentando en un grado la pena cuando el delito de lesiones se cometa contra voluntarios de Bomberos en el ejercicio de sus funciones.

Como queda de manifiesto, se establece el carácter de servicio de utilidad pública de Bomberos, lo cual permite tener una noción de las labores que debe cumplir la institución, a pesar de que no existe una definición legal de lo que podría ser considerado como “utilidad pública”, cuestión que abarca una serie de servicios muchas veces distintos entre sí, pero indispensables para la comunidad.

En razón del evidente carácter de utilidad pública que tiene la institución de Bomberos, un ataque contra su personal en el desarrollo de sus funciones principales resulta reprochable para el derecho y constituye una conducta que, sin duda, agrava el simple ataque que genera lesiones.

Por otro lado, entre las agravantes consideradas en el artículo 12 del Código Penal no se incluye alguna que sea aplicable a Bomberos, al no encontrarse sus miembros en la hipótesis de autoridad, que parece ser la más apropiada para el caso.

El proyecto equipara los delitos de lesiones contra bomberos a aquellos cometidos contra el personal de las policías y de Gendarmería de Chile cuando se encuentren cumpliendo funciones para el servicio de la comunidad.

Discusión en Sala

Debemos agradecer a voluntarios y voluntarias por su esfuerzo y sacrificio, en especial a los bomberos insignes que han cumplido más de 50 años prestando un servicio a la comunidad.

Por eso, en esta oportunidad recomendamos aprobar este proyecto, ojalá en forma unánime, en apoyo de Bomberos de Chile.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, me alegra ser parte de esta organización llamada Congreso Nacional, en particular de la Cámara de Diputados, y poder debatir acerca de la posibilidad de mejorar la situación de nuestros bomberos, hombres y mujeres que arriesgan sus vidas en forma voluntaria para salvar las nuestras, así como nuestros enseres.

Cuando nos enteramos de que algunos personajes, algunos delincuentes, han agredido a nuestros bomberos, la verdad es que nos da una pena enorme.

Obviamente, votaré a favor, y espero que ojalá lo aprobemos en forma unánime. Pero me hago algunas preguntas. Por ejemplo, cuando estén agrediendo a nuestros bomberos, ¿quién se hará cargo de esa situación?, ¿quién va a cursar el parte?, ¿quién los va a defender? Los Carabineros, supongo yo. Pero resulta que ya nadie está respetando a nuestros carabineros y estamos llenos de leyes que nadie respeta y que nadie las hace respetar.

Por otra parte, ¿tendremos jueces a la altura de la situación, cuando se denuncie a un ciudadano por agredir a los bomberos, de modo que el juez competente condene a los agresores? Me surgen esas dudas razonables.

No obstante, espero que todos, en forma unánime -repito-, apoyemos este proyecto y a nuestros bomberos, hombres y mujeres.

También me gustaría -no es la oportunidad, pero lo voy a plantear- hacer un reconocimiento a aquellos bomberos honorarios que llevan 40, 50 o más años sirviendo en la institución, a quienes la edad y la enfermedad les están pasando la cuenta. Muchos de ellos están postrados y se movilizan en sillas de ruedas, no obstante lo cual no reciben un reconocimiento económico. Repito: son voluntarios, no cobran un peso, por lo cual los chilenos deberíamos reconocerles el esfuerzo y el trabajo que realizan en forma permanente.

Ninguno de nosotros, creo yo, se levanta a las tres o a las cuatro de la mañana, en pleno invierno, y sale a apagar un incendio para defender la vida, los enseres o la vivienda de un tercero, que muchas veces no conoce.

Junto con expresar mi apoyo a esta iniciativa, planteo mi deseo de que ojalá todos los chilenos tomemos conciencia y busquemos los medios para mejorar las condiciones en que operan esta institución y sus voluntarios.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, Bomberos de Chile constituye una institución presente desde el año 1851 en nuestra patria. El primer Cuerpo de Bomberos, basado en voluntarios, se creó como producto del gran incendio que afectó ese año a la ciudad puerto de Valparaíso. El modelo de Valparaíso, su diseño organizacional, su espíritu republicano, con miembros voluntarios, posteriormente fue replicado en la mayoría de las ciudades del país.

Discusión en Sala

Es evidente que sus servicios son de absoluta y manifiesta necesidad, y se requiere que estén disponibles todos los días del año y las 24 horas del día, incluso los fines de semana, los días de fiestas, etcétera.

De esta forma, el servicio que prestan a todos los chilenos y al país en general es de la más alta importancia. A partir de ello, su tratamiento normativo debe ser especial y directo, capaz de regular y normar todo aquello que afecte el cumplimiento de su deber.

La ley N° 20.564, Ley Marco de los Bomberos de Chile, distingue a esta institución como un servicio de utilidad pública, que atiende gratuita y voluntariamente las emergencias ocasionadas por accidentes o premeditadamente por algunas personas.

De esta manera, corresponde a los cuerpos de bomberos la difícil tarea de hacer frente a los incendios de diversa especie, sean estos estructurales, en las ciudades o en los bosques, como lamentablemente hemos podido presenciar en este último tiempo en forma muy intensa, para lo cual se requiere un alto profesionalismo, especialización, equipamiento y recursos, pero, fundamentalmente, vocación y espíritu de ayuda hacia la comunidad, espíritu que ha quedado claramente demostrado a través de la larga historia de Bomberos de Chile.

Prueba de ello es la circunstancia de que, como pocas instituciones de bomberos existentes en el mundo, la de nuestro país se mantiene voluntaria y sin recibir remuneraciones de ningún tipo, hecho que, sin lugar a dudas, implica dos cosas fundamentales: el esfuerzo encomiable que este grupo de chilenos voluntarios efectúa día a día para el ejercicio exitoso de su labor, y la necesidad de dotar a esta institución de medidas de carácter normativo tendientes a establecer estatutos de protección, tanto de su posición jurídica como de sus herramientas de trabajo.

Al respecto, solo hace algunos años, muy poco tiempo, dicha preocupación no se plasmaba en los hechos y, en tal sentido, la labor de Bomberos en Chile se encontraba sumamente desprotegida. Con la entrada en vigencia de la ley N° 20.564, se consagró una legislación que no solo vino a llenar un vacío sensible en nuestro país, sino además a constituir el pago de una deuda que el Estado de Chile mantenía con su institución de bomberos.

No obstante, en repetidas oportunidades el trabajo de los voluntarios se hace dificultoso, sorprendentemente, a veces por la acción de los propios afectados por un incendio o por personas violentas que han atentado no solo contra su actuar, sino además contra su integridad física e, incluso, destruyendo los equipos necesarios para combatir el fuego.

Eso constituye un hecho perjudicial no solo para la institución, sino un delito desde todo punto de vista, que afecta a los bomberos, pero principalmente a las víctimas de los incendios.

La ley N° 19.830 establece mecanismos de protección al actuar de los bomberos en actos de servicio, principalmente en los ámbitos de falsa alarma de incendios, emergencias o calamidad pública y en materia de obstaculización del trabajo de los voluntarios. Ambos aspectos constituyen un estatuto penal establecido que, por cierto, es un conjunto de normas que va en directo beneficio de sus funcionarios.

No obstante, dicha normativa no regula de modo expreso los atentados a la integridad física que sufren directamente los bomberos en el ejercicio de sus funciones. El maltrato de obra es una institución de larga data en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en materia que afecta a las policías, Carabineros y la PDI, razón por la cual una normativa que se vincule a bomberos como elemento de protección legal nos parece de toda necesidad y justicia, y debe ser incluida en esta norma penal.

En consecuencia, anuncio mi voto a favor de este importante proyecto que beneficia a Bomberos de Chile.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señora SANTIBÁÑEZ (doña Marisela).-

Discusión en Sala

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos los presentes.

Como es sabido, Bomberos de Chile nace junto con nuestra nación y sus servicios son requeridos todos los días del año y las 24 horas del día. Soy hija de un bombero.

El servicio que Bomberos de Chile presta al país es de la más alta consideración, por lo que en la actualidad, luego del gran estallido social del 18 de octubre del año pasado, es de las pocas instituciones que goza de aprobación.

Prestan un servicio de utilidad pública de manera gratuita, y sus integrantes no perciben remuneración alguna por el desempeño de esa labor. Muchas veces se ha insistido en que los bomberos debiesen ganar una remuneración o que debiesen recibir aportes, a lo cual ellos se han negado, así que no podemos ir en contra de su naturaleza.

Hay emergencias ocasionadas por la naturaleza y también por el ser humano, y en tales casos corresponde que Bomberos realice una difícil labor. Hacen frente a los incendios en distintos lugares de nuestro país.

Aprovecho esta intervención para referirme también al incendio que afecta a la Región del Maule, del que poco se ha visto en los canales de televisión, en particular, y en los medios de comunicación, en general. En la Cámara de Diputados tampoco se ha tratado el tema y estamos a punto de perder, por efecto de las llamas, el parque Inglés, ubicado en la comuna de Molina. Ojalá los diputados de esa región y todos en general podamos ayudar en algo.

Ahora bien, resulta necesario dotar a bomberos de un estatuto que les brinde protección jurídica y en cuanto a sus herramientas de trabajo, pues se encuentran sumamente desprotegidos. En algunos casos, los voluntarios que intentan controlar los incendios son insultados y obstaculizados en su trabajo.

Recuerdo el caso de un enfrentamiento entre carabineros y bomberos durante el estallido social, en el que los bomberos se sintieron agredidos y lo expresaron públicamente. Sin duda, situaciones como esa generan un problema. Por eso es importante que se apruebe este proyecto de ley que busca regular situaciones que, si bien son poco comunes, son lamentables.

Establecer sanciones para quienes agredan a Bomberos de Chile -sea quien fuere- cuando están realizando su función solo tiene por finalidad proteger su labor y su integridad. Por ello voy a votar a favor.

Quiero aprovechar esta instancia para hacer un reconocimiento a todos los bomberos de mi país y solicitar que se regularice el tema del manejo de los dineros, y lo digo directamente por quienes manejan las platas de Bomberos en mi distrito.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, en una de sus estrofas el himno de Bomberos de Chile dice:

“Voluntarios bomberos de Chile, hombres de hacha, de escala y pitón, la sirena angustiada nos busca, tremolando su cálida voz”.

Los bomberos voluntarios de Chile son, justamente, de todo Chile. Cada vez que hay un siniestro o una emergencia, los bomberos, aunque no pertenezcan a la comuna en la que se produzca un incendio pueden participar en su extinción. Hoy los bomberos voluntarios de Chile van más allá de eso, pues no solamente son los encargados de apagar los incendios, sino que son los profesionales que atienden cualquier tipo de emergencia. Así, los vemos actuando en rescates subacuáticos, en altura, en accidentes vehiculares o en emergencias producidas por materiales peligrosos y, por lo tanto, se han tenido capacitar para enfrentar las distintas emergencias. Hoy no cualquier persona puede participar en tales emergencias, ya que debe tener una preparación básica. Para esa capacitación existen los cursos básicos y, además, de especialidades. De hecho, para conducir vehículos de emergencia se requiere una licencia especial, pero lo más particular de todo es que la labor de bomberos sigue

Discusión en Sala

siendo realizada por voluntarios.

Cada vez que los bomberos concurren a una emergencia, no preguntan de quién es la propiedad ni quién es el afectado, porque nunca estará en su espíritu negar ayuda a una persona porque les cae mal. De hecho, en muchos casos, después de concurrir a la emergencia, los bomberos ni siquiera saben a quién ayudaron y solo entregan su informe. Su labor es muy loable.

Este proyecto de ley, iniciado en dos mociones -soy autor de una de ellas-, busca resguardar la labor voluntaria de Bomberos de Chile, sancionando a aquellas personas que entorpezcan su labor y atenten contra su integridad.

No puede ser que se atente contra personas que, sin recibir ningún tipo de retribución económica, resguardan a la población. Por eso, el proyecto de ley viene a saldar una deuda que existe con Bomberos de Chile. Sus voluntarios dejan su trabajo, su hogar y sus actividades habituales de distracción para ir en resguardo de propiedades y de vidas ajenas y nosotros, como sociedad y como Poder Legislativo, debemos darles las garantías mínimas para que regresen a sus hogares, lugares de trabajo o actividades habituales sin lesiones, agresiones o sintiéndose frustrados por no haber podido realizar su labor en beneficio de la sociedad.

La iniciativa legal sanciona a quienes atentan contra bomberos, por lo cual vamos a votar a favor y pedimos al resto de los diputados hacer lo mismo. Es una legítima retribución y reconocimiento a la función que desarrollan.

Espero que este proyecto se convierta pronto en ley de la república y no quede durmiendo en el Senado, como ha ocurrido antes con muchos otros proyectos, que lamentablemente dependen de la buena voluntad de la Cámara Alta.

Vaya mi reconocimiento a los voluntarios de Bomberos de Chile, hombres de hacha, escala y pitón.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, en lo personal, y creo que también en gran parte de quienes conforman mi bancada, nos vamos a sumar a la aprobación de este proyecto de ley.

Lo que busca este proyecto de ley es modificar el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra del personal de Bomberos de Chile en actos de servicio. Esta idea nace debido a que desalmados provocaron maltrato a bomberos que se encontraban cumpliendo las labores que todo el país valora. Aquí se ha planteado en reiteradas ocasiones el desprestigio que afecta a muchas instituciones del país, pero no ocurre lo mismo con Bomberos de Chile, que es reconocida transversalmente en forma positiva por la ciudadanía.

Según las cifras que conocemos, en nuestro país existen, aproximadamente 42.000 voluntarios, distribuidos en 312 cuerpos a lo largo y ancho de Chile. Esas personas no solo merecen nuestro más absoluto respeto, valoración y reconocimiento a la labor que desarrollan, sino que constantemente debemos presentar iniciativas legislativas que vayan profundizando, mejorando y fortaleciendo su accionar. El proyecto es un avance importante en este sentido, porque permite que se incorpore en la legislación penal un tipo agravado del delito de lesiones cuando estas se provoquen en atentados a bomberos en ejercicio. Por cierto que es un avance y esperamos que en el futuro tengamos avances en otras materias que aquejan a Bomberos de Chile, como, por ejemplo -aprovechando la presencia del ministro Felipe Ward en la Sala-, cuando Bomberos concurre a una emergencia en la madrugada -lo he vivido en muchas comunas de mi distrito, como Osorno, Puerto Varas, Llanquihue , Fresia , Purranque , Río Negro, Puerto Octay , Puyehue -, en que algunos de sus integrantes han sido objeto de despidos de sus empleadores, a pesar de que están cumpliendo una labor fundamental, pues son miembros de un cuerpo de voluntarios que garantizan la seguridad, la vida y los bienes de la ciudadanía ante incendios, desastres naturales, accidentes de vehículos o emergencias por manejo de sustancias peligrosas.

Discusión en Sala

Este proyecto, sin duda, es un avance, legislativamente hablando, para que los bomberos tengan mayor seguridad y mayor protección desde el punto de vista legislativo. Existen otras materias, a lo mejor menores, como la que he mencionado, pero no menos importantes. Son elementos en los cuales como Parlamento debemos seguir avanzando.

Por eso, valoro a todas las parlamentarias y a todos los parlamentarios que impulsaron esta iniciativa, refundida, la que esperamos que sea aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, en honor y en representación de todos los bomberos de nuestro país.

A todos los bomberos que están vivos y que cumplen una labor tremendamente importante en cada una de las comunas de Chile; a todos quienes dieron toda una vida a ese servicio público de tanta importancia y que hoy día ya no están con nosotros; a todos ellos y a sus familias les hacemos un homenaje con esta iniciativa.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, quiero partir rememorando un aviso publicado en El Mercurio de Valparaíso: “Bomba de incendio: la comisión nombrada para organizar los Cuerpos Independientes de Bomberos, suplican a todos los que se han suscrito en algunas de las listas, como a los que sin estar suscritos, desean formar parte en la formación de los Cuerpos, se reúnan el miércoles próximo 30 de abril a las ocho de la noche en el teatro de La Victoria.”.

Así destacaba el aviso publicado en el diario El Mercurio de Valparaíso la convocatoria a la comunidad para la formación del que sería el primer cuerpo de Bomberos de Chile, que comenzó a operar oficialmente el 30 de junio de 1851 con cuatro compañías.

El 14 de junio de 1889, a consecuencia de un incendio que afectó a la Gobernación Provincial de Magallanes, hecho que asoló a la naciente colonia de Punta Arenas, se da formación a la Primera Compañía de Bomberos de Magallanes, la Bomba Magallanes.

Así las cosas, desde ese momento el trabajo voluntario cobra otro sentido: son miles los hombres y mujeres que día a día hacen de su vida un fiel reflejo de la abnegación bomberil, entregando no solo su tiempo a disposición de quienes se encuentran en riesgo, sino de todos aquellos que necesitan de auxilio, razón por la cual se han convertido en inspiración para algunos y héroes para otros. Son mujeres, hombres, jóvenes, adultos, personas mayores, todos dispuestos a perder la vida si es necesario, todos ellos unidos por un mismo cauce: el bienestar de la sociedad.

Ser bombero es una muestra inmensa de nobleza y de desinterés; una entrega absoluta; un respeto por la casaca y la institución; es temer por la vida y aun así estar dispuesto a arriesgarla por otro; lanzarse al mar, escalar con una cuerda por la pared de un edificio, ingresar a una casa envuelta en llamas, acudir a los rincones más inhóspitos de nuestro territorio. Ser bombero es darlo todo.

Por todo esto, es nuestro deber velar por todos aquellos voluntarios que responden las 24 horas del día a nuestros llamados, por su seguridad personal, para demostrar que su sacrificio no es en vano y que no están solos.

Hoy voto que sí por la seguridad de los miembros del Cuerpo de Bomberos. Espero que sigamos trabajando por ellos y contribuyendo a que puedan seguir cumpliendo con su juramento, de manera que lleven adelante su servicio de forma más segura y llevadera. He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .

Discusión en Sala

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, alguien me reclamó el tema de la “primera línea” que señaló usted; pero quiero señalar que mi intención para intervenir tiene que ver con haberme dado cuenta de que no había nadie de mi bancada que hubiera hecho un acto que me parece de completa justicia.

En primer lugar, ustedes recordarán que hace algún tiempo promoví -soy autor del proyecto de ley- dar protección especial a los funcionarios de la educación y de la salud cuando fueran objeto de agresiones, cuestión que, por desgracia, se está dando con mucha frecuencia. Gracias al apoyo transversal de la Cámara y del Senado esa iniciativa ya es ley de la república.

Ese proyecto tiene básicamente el mismo principio que este: agravar las penas, y encuentra la justificación en la importancia que tiene la función que desarrollan los afectados. Coherencia obliga. La idea es reconocer, en un acto que es de total nobleza y justicia, el rol que cumplen nuestros bomberos y nuestras bomberas a lo largo y ancho de Chile. Se trata de un trabajo desinteresado, dedicado y comprometido. Probablemente, no hay una función que pueda resumir de mejor manera el altruismo, la bondad y la generosidad que la labor de un bombero voluntario o de una bombera voluntaria, de las que hay cada vez más.

Entonces, no podemos sino hacer un acto de justicia mediante la aprobación de este proyecto de ley. Para que la gente lo entienda claramente, conforme al espíritu del proyecto,, aquí hablamos de cuando un bombero o una bombera es objeto de agresiones, conducta irracional que por desgracia ocurre cada vez con mayor frecuencia, no obstante que estos servidores públicos concurren precisamente a prestar ayuda y controlar incendios.

Como dijo muy bien mi colega Rathgeb , quien recitó -entiendo- los versos del himno de los bomberos, ellos son especialistas en emergencias. Ellos no solo combaten incendios, sino que están presentes de forma abnegada y dedicada en muchas situaciones de emergencia.

No podía dejar de intervenir para señalar que este es un acto de justicia. Ojalá todos lo entendamos así y, como alguien insinuó, aprobemos este proyecto de forma unánime como una señal potente de reconocimiento y agradecimiento de toda la Cámara de Diputados a estas nobles personas que cumplen tan importante labor en nuestro país.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, día a día somos testigos del invaluable trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos en nuestro país, conociendo situaciones que ponen en riesgo su integridad e, incluso, su propia vida para cumplir con su deber.

Por ello, el proyecto que debatimos hoy, que sanciona a quienes realicen conductas atentatorias contra el personal bomberil, apunta en la línea correcta, toda vez que incorpora en nuestra legislación una agravante en los delitos de lesiones que se cometan a miembros de Bomberos en el ejercicio de sus funciones.

Reafirmo lo anterior con el absoluto convencimiento de que nuestros bomberos requieren una mayor protección al momento de concurrir a una emergencia, ya que todos nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de cómo en muchas ocasiones han tenido que vivir momentos dificultosos, tales como agresiones e insultos por quienes no comprenden el importante rol que desempeñan.

Es así que debemos tener absoluta claridad de que nuestros bomberos realizan una labor desinteresada y que se motivan única y exclusivamente por la vocación de servicio que los caracteriza, brindando un loable servicio a la comunidad. Por lo tanto, cualquier contravención a su actuar, a través de algún tipo de delito, debe ser sancionada en forma eficaz.

Discusión en Sala

Por último, doy mi total apoyo a este proyecto. Sin embargo, más allá de aumentar las sanciones a quienes cometan algún tipo de conducta, cabe preguntarse -y revisar de manera profunda- cuál es la situación estructural que atañe hoy a nuestros bomberos y cómo hoy, desde nuestro rol como diputados, podemos impulsar los cambios necesarios que les permita un mejor desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Por último, agradezco a quienes arriesgan su vida por nosotros, a los voluntarios y voluntarias, así como también a los jóvenes, a las brigadas juveniles de todas las compañías de bomberos de nuestro país.

Pido a Dios que proteja a todos los bomberos de Chile.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José).-

Señor Presidente, envío un saludo a los distintos cuerpos de bomberos a lo largo del país y a sus integrantes, a los hombres y mujeres que participan en ellos.

Bomberos es una de las instituciones que goza de gran prestigio en nuestro país, y por cierto que muy mercedamente. Bomberos está siempre atento a los golpes de la naturaleza, a los accidentes de tránsito, a los incendios que ocurren en la parte urbana y también a los incendios forestales.

Como bien se ha dicho, son personas profesionales que trabajan por amor a la casaquilla de su Cuerpo de Bomberos, sin recibir nada en beneficio. Recuerdo que hace alrededor de cinco años el Parlamento promulgó la ley marco que permite que año a año el Estado de Chile entregue recursos importantes para que puedan mejorar y renovar sus equipos de trabajo y maquinarias.

Hoy hablamos de sancionar los atentados contra los cuerpos de bomberos cuando acuden a sofocar algún incendio, a cumplir con la función que hacen con tanto interés y entusiasmo durante cualquier hora del día o de la noche.

Evidentemente, muchas veces hemos hablado de las sanciones que hay que aplicar en estos casos, las cuales deberían ser ejemplares, porque nada justifica un atentado a los carros de Bomberos cuando van a cumplir con su función. Esa es una actitud criminal, y como Parlamento tenemos que condenarla en la forma más enérgica posible.

Debemos tener en consideración -quiero dirigirme nuevamente a las autoridades de gobierno- el proyecto de resolución N° 323, de 12 de septiembre de 2018, firmado por varios colegas y cuyo autor es quien habla, en el cual pedimos que aquellos bomberos que llevan cincuenta años en el ejercicio del cargo, a lo menos, tengan un reconocimiento de parte del Estado. Son muy pocos los que cumplen esa condición a nivel nacional. Por consiguiente, sería un gran logro de parte del gobierno, de Chile y de todos nosotros otorgar un modesto reconocimiento a esas personas, a quienes les quedan pocos años de vida -muchos ya partieron-.

Vaya que sería importante entregarles un estímulo de doscientos mil pesos mensuales cuando tienen su salud quebrantada, delicada, y los recursos muchas veces no les alcanzan para satisfacer sus necesidades mínimas.

Es bueno recordar ese proyecto de resolución, así como también recordar el proyecto de ley que establece un seguro adicional complementario para los bomberos que sufren accidentes. La verdad de las cosas es que no siempre se les atiende en la forma que corresponde. Ese seguro adicional, que establece el proyecto de ley que fue presentado en julio de 2019, hasta la fecha no tiene respuesta.

Con estas instituciones que están sirviendo al país y que no tienen ningún gasto para el Estado, tenemos que ser un poco más generosos, atender sus necesidades y devolverles los recursos que invierten en los incendios forestales, pues muchas veces pasa un año o más para que les devuelvan lo que corresponde a la reposición de

Discusión en Sala

materiales.

El Estado, la Cámara de Diputados y el Senado deben responder adecuadamente a esta institución ejemplar que tenemos en Chile, para atender sus requerimientos y, en este caso concreto, para sancionar en la forma más enérgica posible a quienes atenten contra el trabajo que realizan los bomberos en ayuda de quienes están sufriendo alguna emergencia.

Espero que aprobemos por unanimidad este proyecto, porque es de justicia hacerlo así, y ojalá que el Senado lo apruebe a la brevedad posible.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Barros .

El señor BARROS.-

Señor Presidente, qué bueno que este proyecto, que busca modificar el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en acto de servicio, pueda ser votado hoy.

Quiero agradecer al ministro Felipe Ward , por cuanto el ministerio que él encabeza calificó con urgencia este proyecto, lo que obviamente trajo como resultado que hoy pueda ser visto y despachado por esta Sala.

Recordemos que el 30 de junio de 2015 presentamos -soy uno de los autores, junto con otros colegas de la bancada de la UDI- uno de los proyectos refundidos.

Muchas veces se nos critica porque legislamos ex post. En este caso, hace cinco años estamos luchando por que este proyecto vea la luz, y esperamos que eso suceda hoy en esta Sala. Por eso, agradezco que el ministro Felipe Ward lo haya calificado con urgencia.

El proyecto de ley introduce un tipo agravado de lesiones cuando estas se provoquen a voluntarios de Bomberos en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto se circunscribe a los delitos de lesiones corporales establecido en el párrafo III del Título Octavo del Código Penal, modificando el artículo 400, el cual aumenta en un grado los delitos cometidos contra las personas mencionadas en el artículo 5° de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar. El proyecto incorpora un inciso tercero a dicho artículo, aumentando en un grado la pena cuando el delito de lesiones se cometa contra voluntarios de Bomberos en el ejercicio de sus funciones.

Nos parece determinante que este proyecto avance y sea aprobado en razón de lo que ha hecho Bomberos de Chile, lo cual nos ha tocado percibir desde tiempos inmemoriales. En ese sentido, la acción de Bomberos en los incendios devastadores de 2017 llevó a que una nación entera les rindiera homenaje y estuviese agradecida de lo que ellos hicieron, muchos de los cuales incluso perdieron la vida.

Por eso nos parece básico que quienes intenten agredir a nuestros queridos bomberos reciban las sanciones que corresponden.

Por lo tanto, hoy vamos a votar, con felicidad, a favor este proyecto de ley tan importante. Junto con ello, quiero enviar un especial saludo al directorio de Bomberos de Chile, pero en especial a nuestro presidente regional, señor Juan Carlos Field , de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, y al expresidente señor Manuel Arenas , quien hoy se desempeña como tesorero nacional de Bomberos de Chile. Envío un abrazo a ellos y a cada uno de los voluntarios y voluntarias que cumplen un rol tan determinante en defender nuestras vidas no solamente en accidentes y en incendios, pues ellos llegan donde se les requiera con rapidez y con ese voluntariado que realmente los eleva a ser una de las instituciones más queridas -si no la más querida- por todos los chilenos y chilenas.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, nos tocó tratar este proyecto en la Comisión de Constitución, pero previamente se había tramitado en la Comisión Especial de Bomberos.

Haré una breve síntesis del cambio que introdujo la Comisión de Constitución a la iniciativa y explicaré por qué ello ocurrió, porque finalmente el texto despachado por esta instancia es el que se somete a la consideración de la Sala.

El proyecto busca incorporar en el Código Penal un nuevo tipo agravado de lesiones cuando se provoquen en contra de voluntarios de bomberos en el ejercicio de sus funciones. Eso es algo muy importante de precisar. No se trata de cualquier tipo de lesiones, sino de aquellas provocadas contra voluntarios de Bomberos en el ejercicio de sus funciones, como lamentablemente ocurre, aunque uno no lo pueda creer. Ello acontece porque la normativa existente no se hace cargo en forma especial del ataque contra bomberos, sino solamente del delito común de lesiones, con penas que van desde la multa o el presidio o relegación menor en su grado mínimo -61 días-, hasta el presidio mayor en su grado mínimo -10 años-, dependiendo de la gravedad de las lesiones. Esta normativa es una forma de disuadir los ataques por parte de terceros contra voluntarios de Bomberos, que ocasionalmente ocurren mientras estos desempeñan sus labores, entendiendo que existe un bien jurídico especial de protección, que es su integridad en el trabajo que realizan.

Por ello, el proyecto modifica el artículo 400 del Código Penal, que contempla agravantes especiales en ciertos casos, como la violencia intrafamiliar o las lesiones contra menores de dieciocho años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad que dependan del autor, normativa que incorporamos en la legislación hace algunos años.

El texto aprobado por la Comisión de Bomberos consideró el aumento en un grado a todas las penas contempladas en el delito de lesiones, considerando desde las lesiones menos graves a las más graves, como la mutilación. De esta forma, el delito más leve partiría con una pena de presidio menor en su grado mínimo -541 días-, y el delito más grave, de castración, por ejemplo, contemplaría el presidio mayor en su grado máximo -20 años-.

¿Qué hizo la Comisión de Constitución? Después de recibir a Bomberos y después de analizar este proyecto en concordancia con las normas generales de nuestro Código Penal, redactó el texto considerando la agravante solo para el delito de lesiones menos graves, con el siguiente argumento: los antecedentes de los proyectos refundidos se enfocan en este tipo de delitos que ocurren en el desempeño de las labores de los bomberos, pero respecto de los demás delitos ocurriría un problema de proporcionalidad de las penas respecto de otros tipos penales, como el homicidio, no siendo deseable que se igualen las penas a delitos que socialmente poseen distinto disvalor. Por ejemplo, no sería apropiado que una lesión se castigue con la misma pena de un homicidio. Obviamente, el disvalor de la pérdida de la vida humana es distinto al disvalor de un atentado a la integridad física de una persona.

Por ello, la Comisión de Constitución, que me tocó presidir el último año -después me va a reemplazar como presidente el diputado Gabriel Boric , quien lo va a hacer muy bien-, somete a la consideración de la Sala el proyecto de agravante especial solo para el delito de lesiones menos graves del artículo 399 del Código Penal, mientras que la Comisión de Bomberos contempló la agravante para todo el catálogo de lesiones del Código Penal.

Por las razones de proporcionalidad y armonía de las sanciones de nuestro Código Penal que acabo de señalar, sugiero que se ratifique por la Sala lo obrado por la Comisión de Constitución.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

Discusión en Sala

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, estamos frente a iniciativas legales refundidas que buscan que el Cuerpo de Bomberos, que presta un servicio de utilidad pública y en favor de la comunidad en general, como han dicho mis colegas, pueda tener protecciones adicionales a las que hoy tienen.

Todos sabemos que, lamentablemente, a pesar de lo valorada que es por la ciudadanía la labor que cumplen los distintos cuerpos de bomberos a nivel nacional, muchas veces, cuando se producen situaciones de tensión en terreno durante las emergencias que Bomberos de Chile tiene que enfrentar, ocurren casos de maltrato de la comunidad hacia los voluntarios de Bomberos. Esas conductas tremendamente reprochables son agresiones que claramente no pueden ser aceptadas y que deben ser sancionadas de la manera que corresponde.

No soy partidaria en general de buscar mecanismos para disuadir ese tipo de conductas por la vía del aumento de penas. Creo que la forma de hacerlo es por la vía del cambio de conductas, por la vía de cambios culturales, por la vía de la educación, por la vía de la valoración.

Sin embargo, en esta oportunidad, estos proyectos refundidos buscan aumentar el reproche a las conductas que acabo de señalar, que son altamente reprobables -las agresiones a Bomberos en el ejercicio de su función-, de modo de ayudar a que los voluntarios puedan cumplir de mejor manera una labor que, por lo demás, es tan necesaria en nuestro país.

Hoy, los bomberos de Chile no solo no tienen todo el apoyo del Estado, sino que disponen de elementos precarios para desarrollar su labor. No tienen todos los recursos que necesitan. Están desprotegidos en muchos aspectos, como lo dijeron algunos colegas.

He tenido la oportunidad de relacionarme particularmente con la Bomba Renca, de la que soy parte desde hace algún tiempo, y me ha tocado conocer de cerca las condiciones en las que la institución debe desarrollar sus funciones y cómo muchas veces, cumpliendo su labor en terreno, la propia comunidad reacciona ante los voluntarios con ciertos grados de violencia. Se entiende que cuando una persona está viviendo las consecuencias de un incendio en su propiedad, en su casa, reacciona en forma violenta porque, ante la desesperación por aquello, quiere tener soluciones rápidas. Pero no puede ser que producto de eso las consecuencias las vivan quienes están actuando de manera voluntaria, muchas veces dejando de lado sus propias labores individuales, sus trabajos y sus familias. Porque eso es lo que hacen los voluntarios de Bomberos de Chile: dejan muchas cosas de lado; dejan de lado sus trabajos, dejan de lado a sus familias y dejan de lado otras labores para poder estar en el lugar de la emergencia. Así es su abnegación y su entrega sin ningún otro interés. Porque parte de lo que caracteriza a Bomberos de Chile es precisamente lo que ellos han manifestado: no querer que su labor sea remunerada, porque la institución tiene una característica particular, que es esa entrega que ha querido desarrollar. Hablo de una institución que a lo largo de la historia y desde que se formó ha dado probablemente una de las principales lecciones de solidaridad y de validación pública: el Cuerpo de Bomberos de Chile.

Por lo tanto, como bancada, vamos a aprobar este proyecto de ley, dejando absolutamente claro que esta normativa no tiene ninguna relación con la agenda penalizadora que lleva adelante el gobierno en el marco de la protesta social, sino que tiene que ver con la protección de un legítimo interés respecto de una institución que vela por el bienestar de toda la población.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, en esta Sala se ha hablado mucho, muchísimo, sobre la importancia de aprobar este proyecto. Se ha hablado demasiado, como ocurre en el caso de todos los proyectos respecto de los que existe unanimidad. Por lo tanto, podríamos ser más operativos y no extender kilométricamente este tipo de debates, con sucesivas repeticiones de las mismas ideas. Incluso, a algún bombero que nos esté escuchando le podría parecer

Discusión en Sala

aburridísima esta discusión.

¿Acaso no hay un procedimiento que solucione estos casos latosísimos, poco operativos, de pésima poesía y de aburridísimas intervenciones? Ojalá podamos evitar la pérdida de tiempo que se produce cuando el proyecto que se está tramitando es sencillo y respecto del cual existe unanimidad. ¡Basta!

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, la iniciativa en debate, que contiene un artículo único, fue aprobada prácticamente por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Al respecto, es bueno hacer presente a la Sala, con el objeto de que no parezca que existe algo en contra de Bomberos, que el único diputado que impidió la aprobación por unanimidad en esa instancia señaló que efectivamente parecía algo razonable que cuando se produjesen ataques a bomberos, debido a la desesperación de algunas personas que están viendo que su hogar, su empresa o local se está quemando, de modo que estimaba que ese tipo de reacciones no debieran ser consideradas como agravantes. Entendemos que aquellas reacciones no son dolosas, como en los ejemplos que he señalado, de manera que no entrarían dentro de la aplicación de esta norma.

Por otro lado, debido a que hoy, como nunca antes, están proliferando los incendios de gran magnitud, es necesario que los voluntarios de Bomberos, independientemente de la situación social o política que vive el país, pueda llegar a los lugares donde se están produciendo los incendios para combatirlos sin que su labor sea inhibida por parte de ciudadanos que actúan muy mal al atacarlos, incluso cuando ya están combatiendo el incendio.

Me parece muy razonable lo que propone la iniciativa, es decir, que quienes agredan directamente a bomberos en actos de servicio sean sancionados con una pena especial: presidio menor en su grado medio a máximo, razón por la que anuncio que votaré a favor este proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, tengo el encargo del diputado Celso Morales de saludar a todos los bomberos de la Región del Maule. De forma personal y especial, saludo a cada uno de los bomberos de la Región del Biobío, en particular a los de la provincia de Concepción.

Como integrante de la Comisión de Bomberos, puedo dar fe de algo que resulta evidente, tal como se ha manifestado de forma reiterada en esta Sala: que prácticamente la totalidad de los proyectos que tramitamos en dicha instancia referidos a Bomberos de Chile son aprobados por unanimidad.

En el caso de la iniciativa en debate, cabe señalar que fue objeto de discusión la penalidad que se debe aplicar a quienes agredan a nuestros bomberos. Finalmente, acordamos que se debían aplicar penas ejemplarizadoras para inhibir a todos los desalmados que no entienden la labor tan importante que desarrolla Bomberos de Chile en beneficio de cada familia de nuestro país.

Comparto con mis colegas que la labor de los bomberos es tremendamente valorada por todos y cada uno de los

Discusión en Sala

ciudadanos, de modo que a los que agredan a nuestros bomberos se les debe aplicar la máxima sanción que la ley establezca. Ese es el objetivo de este proyecto: sancionar drásticamente a todos quienes impidan, a través de la agresión, el trabajo de nuestros voluntarios.

En consecuencia, me atrevo a decir, en nombre de mi partido y de mi bancada, que votaremos con mucho entusiasmo a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ha concluido el tiempo destinado al debate de este proyecto.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para autorizar la intervención de los diputados que quedan inscritos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para permitir la intervención de los cuatro diputados que aún no han hecho uso de la palabra respecto de esta iniciativa.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, como bancada del PPD, anunciamos nuestro voto a favor de este proyecto de ley.

Nos parece de toda justicia que se aumenten las sanciones a aquellas personas que lesionen, agredan o actúen en contra de Bomberos.

En Chile, hemos visto muchas imágenes y tenemos mucha información de situaciones en que bomberos son agredidos cuando están cumpliendo sus funciones, las cuales son agradecidas por toda la población.

A todos nos parece inaceptable que los bomberos, que hacen la pega de forma voluntaria y que llevan a cabo un enorme esfuerzo de formación, sean agredidos cuando acuden a cumplir una tarea tan importante como es apagar un incendio o rescatar a personas atrapadas en un accidente automovilístico.

Por lo tanto, deben aumentarse las sanciones para quienes perpetran agresiones tanto en contra de bomberos como de otros funcionarios de servicios de utilidad pública, como el personal que traslada y asiste a pacientes en ambulancias.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .

Discusión en Sala

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, 50.000 personas, entre hombres y mujeres, componen Bomberos de Chile, quienes se despliegan en 313 cuerpos de Bomberos.

¿Qué hacen? Protegen a los chilenos en los casos de catástrofes, incendios, accidentes de tránsito o de emergencias químicas.

¿Por qué debemos aprobar este proyecto? Porque cuando alguien agrede o busca lesionar a algún voluntario de Bomberos de Chile lo que hace es impedir que llegue de manera oportuna a proteger a las familias chilenas afectadas por algunos de esos siniestros. Se coloca en riesgo a muchas personas cuando hay chilenos que agreden a los bomberos.

Por tanto, vamos a respaldar la modificación que se propone al artículo 400 del Código Penal, con el objeto de establecer un nuevo tipo penal, agravado para el delito de lesiones.

Asimismo, como se encuentra presente en la Sala el ministro secretario general de la Presidencia, quiero aprovechar de reiterar una petición al gobierno.

Bomberos de Chile ha sido explícito en señalar la necesidad de complementar los recursos de la glosa de operaciones contenida en la ley de Presupuestos. Bomberos de Chile tiene un presupuesto de 47.000 millones de pesos, de los cuales 23.000 millones de pesos están en la glosa de operaciones, recursos que se destinan para pagar el combustible, la mantención de los carros y el salario de los cuarteros.

El director de Bomberos de Chile expresó al gobierno, a través del ministro de Hacienda, que están quebrados en lo que dice relación con su glosa de operaciones y que con los recursos que tienen no pueden proteger a los chilenos, dado que han debido enfrentar muchas más situaciones críticas que en otras épocas, incluso incendios forestales, lo que ha provocado que sus gastos aumenten. Sin embargo, la repuesta del gobierno ante esta situación ha sido negativa.

La preocupación del gobierno por Bomberos debería expresarse en las decisiones políticas que adopta.

Por su intermedio, señor Presidente, reitero mi petición al gobierno para que complemente la glosa de operaciones de esta institución, cuyos servicios protegen a los 17 millones de chilenos.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, en primer lugar, debo hacer un alcance: cuando miles de chilenos han visto vulnerados sus derechos humanos, cuando miles de chilenos han sido violentados por la denominada “primera línea”, creo improcedente que usted, con el cargo que ostenta, se refiera tan coloquialmente a dicho concepto en esta Sala.

En segundo lugar, me sumo a los elogios que los colegas han dirigido hacia los bomberos, quienes, a lo largo y ancho de nuestro país, hacen un trabajo extraordinario en beneficio de la comunidad.

Parece ilógico que debamos debatir un proyecto como este, dado que todos conocemos el esfuerzo, el sacrificio que hace cada uno de los bomberos de nuestro país. Parece irracional que sean atacados en forma violenta cuando acuden a ayudar a una comunidad, pero es algo que ocurre, y lo hemos visto en distintas imágenes.

Por eso, desde la bancada de la UDI, como muestra de que reconocemos y valoramos su trabajo, apoyaremos con mucha fuerza este proyecto, para que aquellas personas que incurran en actos contra bomberos con tal nivel de irracionalidad, reciban una sanción mayor.

Discusión en Sala

Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la Región de Ñuble, quienes crearon su voluntariado el 25 de junio de 1880, y les manifiesto mi gratitud por el trabajo que realizan en pro de los ciudadanos de la región.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señor diputado, debo aclararle que el Reglamento establece que quienes se inscriban en primer lugar para intervenir en el debate de un proyecto tendrán prioridad en el uso de la palabra. Ellos son quienes aparecen en la primera línea del listado de diputados inscritos, que podemos ver en nuestros pupitres electrónicos.

Finalmente, para terminar el debate, tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, valoro este proyecto, que establece una agravante en el Código Penal para aumentar en un grado la sanción aplicable a quienes agredan a voluntarias o voluntarios del Cuerpo de Bomberos en el ejercicio de sus funciones de rescate y de servicio a la comunidad.

Es una situación incomprensible, pero es algo que ha ocurrido. En muchas ocasiones, en situaciones confusas, ha habido agresiones a voluntarios de los cuerpos de bomberos en servicio activo. Por lo tanto, es de toda lógica que se establezca una agravante para sancionar con mayor rigor a quienes agreden a esos voluntarios, quienes, ad honorem, se dedican a prestar servicios a la comunidad

Aprovecho la presencia del ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward , para reiterar lo expresado por el diputado José Pérez , esto es, la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley conocido como bombero insigne, que promueve que quienes hayan servido voluntariamente por más de cincuenta años tengan derecho a una pensión de gracia o reciban un incentivo a modo de reconocimiento y de gratitud por todo lo que han hecho por la ciudadanía.

Sabemos que trabajan ad honorem, que no reciben remuneración, y que hay muchos proyectos pendientes para ellos, como el que crea un seguro adicional y la reposición de materiales después de los incendios forestales. Represento a la Región de Ñuble, donde ha habido muchos incendios de ese tipo y donde siempre los primeros en la línea para ayudar son los voluntarios de Bomberos.

Hago un reconocimiento, que siempre es poco, a los voluntarios y voluntarias de dicha institución, quienes trabajan arriesgando sus vidas, a lo largo y ancho de nuestro país, dando un ejemplo de servicio público, por lo que merecen ser protegidos con esta modificación al Código Penal.

Como bancada de la Democracia Cristiana, vamos a respaldar este proyecto, ya que es una iniciativa transversal que nos une.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para sancionar los atentados cometidos contra bomberos en servicio activo.

Discusión en Sala

Hago presente a la Sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 117 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Romero Sáez , Leonidas Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Alinco Bustos , René Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García , Iván Meza Moncada , Fernando Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Molina Magofke , Andrés Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra García García , René Manuel Monsalve Benavides , Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Garín González , Renato Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Baltolu Rasesa , Nino González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Bellolio Avaria , Jaime Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Bernaldes Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Jiles Moreno , Pamela Ortiz Novoa , José Miguel Tohá González , Jaime Cariola Oliva , Karol Jiménez Fuentes , Tucapel Ossandón Irrazábal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián Carvajal Ambiado , Loreto Jürgensen Rundshagen , Harry Pardo Sáinz , Luis Trisotti Martínez , Renzo Castillo Muñoz , Natalia Kort Garriga , Issa Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Castro González , Juan Luis Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Cicardini Milla , Daniella Lavín León , Joaquín Pérez Olea , Joanna Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Prieto Lorca , Pablo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos , Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Ramírez Díez , Guillermo Velásquez Núñez , Esteban Crispi Serrano , Miguel Luck Urban , Karin Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Cruz-Coke Carvallo , Luciano Macaya Danús , Javier Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Del Real Mihovilovic , Catalina Marzán Pinto , Carolina Rocafull López , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Desbordes Jiménez , Mario Matta Aragay , Manuel Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo

-Se abstuvieron los diputados señores:

Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Mix Jiménez , Claudia Winter Etcheberry , Gonzalo

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el artículo único con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 128 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones y 1 inhabilitación.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

Discusión en Sala

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Eguiguren Correa , Francisco Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Alessandri Vergara , Jorge Espinoza Sandoval , Fidel Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Alinco Bustos, René Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Pino , Cosme Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mellado Suazo , Miguel Saffirio Espinoza , René Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Meza Moncada , Fernando Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra García García, René Manuel Mirosevic Verdugo , Vlado Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Garín González , Renato Molina Magofke , Andrés Santana Castillo , Juan Auth Stewart , Pepe Girardi Lavín , Cristina Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino González Gatica , Félix Morales Muñoz , Celso Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón González Torres , Rodrigo Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Bellolio Avaria , Jaime Hernández Hernández , Javier Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo Hernando Pérez , Marcela Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernaldes Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente , Erika Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Jiles Moreno , Pamela Ossandón Irrarrazabal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián Carvajal Ambiado , Loreto Jiménez Fuentes , Tucapel Pardo Sáinz, Luis Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jürgensen Rundshagen , Harry Parra Sauterel , Andrea Trisotti Martínez , Renzo Castro González, Juan Luis Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Arriagada , José Troncoso Hellman , Virginia Celis Araya , Ricardo Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Lahsen , Leopoldo Undurraga Gazitúa , Francisco Cicardini Milla , Daniella Kort Garriga , Issa Pérez Olea , Joanna Urrutia Bonilla , Ignacio Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Pérez Salinas , Catalina Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos , Juan Antonio Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Vallejo Dowling , Camila Crispí Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Ramírez Díez , Guillermo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cruz-Coke Carvallo , Luciano Leuquén Uribe , Aracely Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Rey Martínez, Hugo Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Luck Urban , Karin Rocafull López , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto, Matías

-Votó por la negativa el diputado señor:

Labra Sepúlveda, Amaro

-Se abstuvieron los diputados señores:

Boric Font , Gabriel Mix Jiménez , Claudia Winter Etcheberry , Gonzalo Yeomans Araya , Gael Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia, Daniel

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

1.6. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 10 de marzo, 2020. Oficio en Sesión 1. Legislatura 368.

VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Oficio N° 15.369

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo de las mociones, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio, correspondiente a los boletines 10167-07 y 10897-07, refundidos, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refiere el artículo anterior de este párrafo se ejecutan en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.

Dios guarde a V.E.

IVÁN FLORES GARCÍA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

Discusión en Sala

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Discusión en Sala

Fecha 25 de junio, 2020. Diario de Sesión en Sesión 45. Legislatura 368. Discusión General. Se aprueba en general y particular con modificaciones.

TIPIFICACIÓN DE DELITO DE MALTRATO DE OBRA A PERSONAL DE BOMBEROS EN ACTOS DE SERVICIO

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (10.167-07 y 10.897-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 1ª, en 11 de marzo de 2020 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 45ª, en 30 de junio de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Esta iniciativa tiene por objeto modificar el Código Penal para elevar en un grado la pena que corresponde aplicar a quienes causen lesiones simplemente graves y menos graves a integrantes de Cuerpos de Bomberos cuando estos se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, por tratarse de un proyecto de ley de artículo único, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, discutió la iniciativa en general y en particular a la vez.

La referida Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Allamand, Araya, De Urresti, Huenchumilla y Pérez, y con la misma votación unánime, aprobó el proyecto en particular, con la modificación que se registra en su informe.

El texto que se propone aprobar, Sus Señorías, se consigna en la página 16 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición tanto en el SIL como en la plataforma de documentos de esta sesión.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Gracias, señor Secretario .

Tiene la palabra el Senador De Urresti, Presidente de la Comisión de Constitución, para entregar el informe respectivo a la Sala.

El señor DE URRESTI.-

Gracias, Presidenta.

Discusión en Sala

Corresponde que esta Corporación se pronuncie acerca del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio (boletines Nos 10.167-07 y 10.897-07, refundidos).

Esta iniciativa ingresó al Senado el 11 de marzo del presente año y tiene su origen en dos mociones que fueron refundidas en el primer trámite constitucional, cuyos autores son varias señoras Diputadas y señores Diputados.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados agrega un inciso final al artículo 400 del Código Penal, con el objeto de elevar hasta tres años la pena que podría aplicarse a quien cause a un integrante de Bomberos lesiones menos graves durante el ejercicio de su función.

Durante el estudio de este proyecto, se tuvo en consideración la relevante función social que efectúan de manera abnegada y gratuita los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de nuestra sociedad.

Asimismo, se hizo presente que en algunas ocasiones, lamentablemente, sufren lesiones causadas por personas que tratan de entorpecer su labor cuando ellos acuden a combatir un incendio. Cuando esas lesiones son menos graves, dada la baja penalidad que actualmente tiene este ilícito, la sanción que se puede imponer a los agresores solo alcanza a la relegación o al presidio menor en su grado mínimo, esto es, de sesenta y un días a quinientos cuarenta días.

En virtud de lo anterior, la Cámara de Diputados propuso elevar a presidio menor en su grado medio la pena que eventualmente se podría aplicar a quienes causaren lesiones menos graves a un bombero en el ejercicio de sus funciones.

Durante el estudio en general y en particular de esta iniciativa en la Comisión, se escuchó la opinión del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott ; del abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica de este organismo, señor Hernán Libedinsky , y el Jefe del Departamento Jurídico de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, don Fernando Recio .

Luego del análisis de sus fundamentos, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, acordó aprobar en general este proyecto de ley. Asimismo, durante su estudio en particular, acordó que el incremento en un grado de la pena que se le puede imponer a quien cause lesiones menos graves a un integrante de Bomberos de Chile también se hará extensivo a la hipótesis en que estas lesiones sean calificadas de simplemente graves, específicamente las del número 2º del artículo 397 del Código Penal.

Por otra parte, la Comisión rechazó la idea de que esta elevación de penas se produzca en otro tipo de lesiones, como las castraciones, mutilaciones, lesiones graves gravísimas, dado que se produciría una desproporción muy severa en las penas que en definitiva se podría imponer a los autores de tales ilícitos.

Por todas las razones señaladas, la Comisión que presido propone aprobar el texto del proyecto acordado por la Cámara de Diputados, con la enmienda ya indicada, que se puede observar en el texto comparado que ha preparado la Secretaría de la Comisión.

Señora Presidenta , precisamente hoy es un día emblemático para los bomberos de Chile: el 30 de junio de cada año es el Día del Bombero, fecha en que se conmemora la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios, organizado justamente en la ciudad de Valparaíso.

Por eso, pido que nos sumemos al reconocimiento de la abnegada labor que cumplen los Cuerpos de Bomberos de Chile y aprobemos esta iniciativa, que ha sido aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución. Creo que es un valioso gesto que el Senado puede hacer a esta noble institución en el día de su aniversario.

He dicho, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Gracias, Senador.

De acuerdo a lo resuelto por los Comités, corresponde abrir la votación y otorgar hasta tres minutos para fundar el

Discusión en Sala

voto.

En votación general y particular a la vez.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Entonces, voy a proceder a consultar la opción de voto. Hoy día corresponde iniciar con el Senador señor Alejandro García-Huidobro.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

Senador señor García Ruminot, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA .-

Voto a favor, señor Secretario , con mi reconocimiento a todas las voluntarias y los voluntarios de Chile en su día institucional.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Vota a favor.

El Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

El señor GIRARDI.-

A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

Y me sumo en este día al reconocimiento a todos los voluntarios y las voluntarias de Bomberos a lo largo de Chile, valorando su labor y agradeciendo su dedicación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La Senadora vota a favor.

Hago presente, señora Presidenta , que se recibió un pareo entre el Senador Guillier y el Senador Ossandón para las votaciones de los días de hoy y de mañana.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Muy bien.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

¿Senador señor Harboe?

El señor HARBOE.-

Discusión en Sala

Ahí sí.

Voto a favor, señor Secretario .

También me sumo al reconocimiento para todos los voluntarios y las voluntarias de Bomberos a lo largo de todo nuestro país, particularmente de las Regiones de Ñuble y Biobío.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

Señora Presidenta , tal como se dijo en la relación, en la Comisión de Constitución del Senado aprobamos por unanimidad un tipo agravado del delito de lesiones cuando se comenten contra bomberos en actos de servicio, que incide en los artículos 397, número 2º, y 399 del Código Penal.

Saludo en el Día de los Bomberos a los voluntarios de todo Chile y, muy especialmente, a los bomberos de la Región de La Araucanía.

Por todo eso, señora Presidenta, voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Huenchumilla vota a favor.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Gracias, señor Secretario .

Primero, quiero lamentar que sea necesario tener un proyecto de ley para proteger a los bomberos, porque ciertamente Bomberos de Chile es la institución más prestigiada del país. Todas las encuestas la ponen en primer lugar. Sus voluntarios cuentan con el cariño, el afecto y el agradecimiento de todos los chilenos y las chilenas.

Yo los saludo en su día y les agradezco por todos los esfuerzos que realizan cotidianamente, sobre todo en este tiempo, para cumplir con la misión que han asumido voluntariamente, lo que es una gran cosa digna de reconocer.

Voto a favor, Presidenta .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Insulza vota a favor.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

Voto a favor, Presidenta , y claramente me sumo a las felicitaciones y agradecimientos.

Un saludo especial a los bomberos de La Araucanía, quienes han realizado siempre una labor muy importante.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Kast vota a favor.

Discusión en Sala

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Señor Secretario , ¿se escucha?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Sí.

El señor LAGOS.-

Muy bien.

Voy a fundamentar mi voto en los tres minutos que tengo.

Quiero comenzar por enviar un saludo a Bomberos por los 169 años de su existencia en nuestro país, institución que nació a partir de una iniciativa de la comunidad porteña, con la fundación del primer cuerpo de bomberos de Valparaíso, el 30 de junio de 1851.

El reglamento inicial de la Asociación Contra Incendios en ese minuto, que dio origen al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, tenía una máxima esencial, que rezaba: "Seguir el impulso de nuestros corazones y hacer el bien sin más recompensa que su más íntima satisfacción". Desde entonces está el voluntariado del Cuerpo de Bomberos de Chile.

Por eso hago llegar un saludo muy especial al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que ciertamente hago extensivo al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y a todos los mártires de la institución bomberil de Chile.

Este es un proyecto muy esperado y valorado por todos los Cuerpos de Bomberos en el país, pues apunta en la dirección correcta: proteger a hombres y mujeres que de manera voluntaria arriesgan su vida para ayudar a los demás, a pesar de que, de manera inconsciente o a veces de forma planificada, en algunos casos son impedidos de cumplir su labor bomberil y son sometidos a claros riesgos para su integridad física.

Cuando una persona o un grupo de personas impide, con una agresión, que los bomberos lleguen a una emergencia o lleven a cabo las tareas para el control de la misma, no solo se afecta la integridad física de los voluntarios en cuestión y se pone en peligro el material de trabajo, incluidos los carros bomba, sino que de paso, y muy importante, se expone la vida de muchas personas o residentes afectados por la imposibilidad de que los bomberos realicen su trabajo, producto de las amenazas y las agresiones.

Encontramos que este proyecto va en la dirección correcta al aumentar las penas en el Código Penal por agredir a bomberos, con lo que se da una señal clara en orden a que ningún bombero o bombera podrá ser agredido y quien lo haga en las circunstancias que sea va a recibir una sanción por ello, la cual no será de carácter simbólica, sino contundente, con un agravamiento de los tipos penales.

Este tipo penal no existía y ahora se va a crear. Ello es de enorme importancia -reitero- no solo para los bomberos, sino también para la comunidad.

Quiero detenerme en lo siguiente.

No pocas veces llegan unidades de Bomberos a siniestros y deben mirar desde una distancia cercana mientras se queman casas porque hay grupos de personas que no dejan que los bomberos ingresen -de esos casos están llenas la noticias-, y la gente con pena y dolor ve cómo un incendio termina no solo con una casa siniestrada, sino también con los sueños de toda una familia y afectando a otras viviendas al impedirse el actuar de los bomberos. Esto es de común ocurrencia y ha sido creciente en el tiempo.

Además, estar en un siniestro es una situación de alta tensión, no solo para las familias afectadas, sino también para los bomberos y las bomberas. Muchas veces se llega a enfrentar un escenario peligroso e incierto, sin saber a qué se enfrentan.

Quiero que se traten de colocar por un momento en el papel de un bombero o una bombera que llega a un

Discusión en Sala

sinistro de noche, en que está todo oscuro, y en el lugar les empiezan a tirar piedras, a agredirlos o se escuchan balazos. Es una situación de mucha tensión, sin contar que a muchos les intentan robar sus autos cuando llegan en vehículos particulares o el material de los carros bomba.

La misión de Bomberos es, primero, salvar...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Dele un minuto, señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Sí.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

No tiene micrófono, Senador. No tiene audio.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Ahí se lo activamos.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Ahora sí.

El señor LAGOS.-

Gracias.

Decía que la misión de Bomberos es, primero, salvar vidas, así como salvar los bienes de las personas. Por eso, impedir producto de una agresión que una unidad de Bomberos llegue a atender una emergencia es algo grave.

Hoy los bomberos y las bomberas tienen en Chile una alta preparación profesional para servir a la comunidad y nuestra institución cuenta con una alta valoración ciudadana. Por eso instamos a las autoridades de Gobierno a seguir con los apoyos económicos constantes y sin rebajas para modernizar la infraestructura bomberil y entregar los mejores implementos de seguridad que existan para el personal.

Yo creo que debemos seguir protegiendo a Bomberos. Ya logramos que todos los bomberos y las bomberas cuenten con un seguro de vida, que las barreras de los peajes se levanten cuando van a una emergencia, o que se proteja su fuente laboral cuando concurren a una emergencia de bomberos mientras estén trabajando.

En tanto este servicio siga siendo voluntario debemos continuar avanzando en darles más protección social a los voluntarios, para que las personas se sigan uniendo al Cuerpo de Bomberos. Incluso, como Estado deberíamos comenzar a hacer un esfuerzo serio para insistir en la petición al Gobierno, a este o al que venga...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Secretario, dele más minutos al Senador.

No tiene audio, Senador Lagos .

Le vamos a dar otro minuto.

Ahora sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Ahí se lo activamos.

El señor LAGOS.-

Discusión en Sala

Ya.

Incluso, como Estado, y aquí termino...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Por ser bombero va a tener más minutos.

El señor LAGOS .-

... ¡aquí termino, señora Presidenta ! ¡Me quedan tres párrafos; no se preocupe! ¡Es que esto lo hice con muchas ganas!

Incluso, como Estado debiéramos hacer un esfuerzo para insistir en la petición que se ha hecho a diversos gobiernos para que se cree una pensión de gracia para los voluntarios de la institución que tengan más problemas económicos y que hayan cumplido un sinnúmero de requisitos, como una larga pertenencia al Cuerpo.

Quiero finalizar valorando este proyecto de ley.

Pero antes deseo enviar un saludo en este Día de los Bomberos a la Junta Nacional de Bomberos de Chile; a las Superintendencias, en especial a la de Valparaíso y en particular a la de Viña del Mar; a las más de mil seis compañías en el país y a los cincuenta mil voluntarios en todo Chile, y de manera muy especial a la Primera Compañía de Bomberos de Viña del Mar , José Francisco Vergara .

Voto afirmativamente, señora Presidenta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Lagos vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Señora Presidenta , también quiero fundamentar el voto brevemente.

Obviamente, me sumo a las felicitaciones por su aniversario al Cuerpo de Bomberos del país, y particularmente a las distintas compañías de la Región de Valparaíso.

Acá, en la región, sabemos de los múltiples incendios y emergencias a las cuales Bomberos ha estado permanentemente asistiendo. Y en ese sentido creo que el mayor reconocimiento debería estar en cómo apoyamos económicamente a Bomberos, sabiendo que, además, sus filas están compuestas por voluntarios y voluntarias, a quienes hay que agradecerles infinitamente.

Pero a la institución y a las compañías de bomberos hay que apoyarlas económicamente y no recortarles los recursos, como ha ocurrido en esta última etapa a partir de la crisis, con las reasignaciones y los recortes que ha efectuado el Gobierno. Creo que el mejor reconocimiento es fortalecer la institución económicamente, brindando apoyos, realizando campañas ciudadanas, y también con Carabineros coordinando y apoyando la labor de Bomberos, no dejándolos solos atendiendo emergencias muy complejas.

Creo que esta medida va en la dirección correcta; es una medida disuasiva. Muchas veces -lo han dicho innumerables veces desde distintas compañías de bomberos-, frente a agresiones, frente a lesiones, no se querellan, no persiguen penalmente a los autores porque en ocasiones -y en esto es importante aplicar el criterio- se entiende que hay personas que agreden a los bomberos en situaciones de desesperación para evitar, por ejemplo, que se rompan casas, inmuebles, etcétera. Distinto es el caso de quienes los agreden intencionalmente para impedir su acción. Yo creo que ahí hay que aplicar criterio. Esta es una medida disuasiva que en algo ayuda.

Pero -insisto- la mayor medida, la más significativa es el aporte económico, el apoyo económico que el Estado de Chile debe brindar a las compañías de bomberos. Más aún, en el contexto de una emergencia climática, ecológica como la que está atravesando nuestro país, en que se están produciendo y habrá múltiples incendios, se hace

Discusión en Sala

necesario un apoyo mucho más sostenido y fuerte hacia las compañías de bomberos.

Felicito a Bomberos y apoyo esta moción.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

El Senador señor Latorre vota a favor.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , voy a votar a favor de esta iniciativa.

Creo que lo que todos tenemos hoy en común es nuestro tremendo reconocimiento a una institución de un voluntariado extraordinario; una institución profesional; una institución que con su voluntariado genera valores en todas las comunas, en todo el territorio del país. A lo largo de Chile, son centenares las compañías, de hombres y mujeres -cada vez más mujeres-, que contribuyen a proteger nuestros bienes y nuestras vidas frente a accidentes, a situaciones indeseadas e inesperadas.

Por tanto, aprobar este proyecto, sin duda, es hacer algo de justicia con una institución integrada por hombres y mujeres que entregan lo mejor de sí por cuidarnos a todos.

Voto que sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Letelier vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Señora Presidenta , yo soy bombero honorario de la Novena Compañía de Ñuñoa "La Florida".

Valoro esta institución histórica, que ha sido una creación y orgullo nacional. Y quiero darles un saludo a todos los bomberos de Chile en su aniversario.

Se trata de una institución que cumple voluntariamente funciones esenciales en la vida de las ciudades y de las familias; que sabe combinar muy creativamente los valores de servicio a la sociedad, la formación de generaciones y la capacidad de desarrollarse y, además, de pasarlo bien.

La agresión a los bomberos debe ser fuertemente sancionada. Por eso voto a favor de este proyecto con total convicción.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

El Senador señor Montes vota a favor.

Senador señor Moreira, ¿cómo vota?

El señor MOREIRA.-

Señora Presidenta , si hay una institución por la cual los chilenos en su inmensa mayoría sentimos admiración, respeto, es por Bomberos de Chile, desde el año 1851, en Valparaíso.

Discusión en Sala

Son aproximadamente cuarenta y dos mil servidores del prójimo los bomberos de Chile. Y hay que recordar que Bomberos de Chile es uno de los pocos cuerpos de voluntarios del mundo, lo que no ha significado en modo alguno dejar de tener el grado de profesionalismo y de estándares mundiales como los posee Bomberos de Chile.

Recuerdo con particular afecto cuando en el primer Gobierno del Presidente Piñera logramos aprobar la Ley Marco de Bomberos, que fue el inicio importante y la consolidación de una política de Estado respecto a Bomberos. Fue un proyecto de ley que promoví activamente en mi calidad de director honorario de la Primera Compañía de Bomberos de La Cisterna .

Por eso, también como bombero, como bombero honorario desde los años ochenta, quiero expresar desde esta tribuna virtual del Congreso Nacional mi admiración y cariño hoy, 30 de junio, el Día Nacional del Bombero, saludando a la Junta Nacional; a cada uno de los cuerpos y compañías de la Región de Los Lagos, de Puerto Montt, de Chiloé, de Palena, de Osorno; y especialmente a mi Primera Compañía de Bomberos en La Cisterna , donde fui alcalde.

Por lo mismo, señora Presidenta, creo de total justicia aumentar las sanciones para quienes agreden a los bomberos.

Hemos visto casos dramáticos de bomberos agredidos cuando intentan llegar al lugar de un siniestro o un accidente, ya sea por vecinos ofuscados ante la impotencia de ver afectadas sus pertenencias más queridas o por delincuentes que no encuentran nada más entretenido que evitar que los voluntarios lleguen a cumplir con su deber y salvar vidas.

El aumento de las penas a las lesiones menos graves y graves constituye una actualización necesaria para la protección de personas que, sin esperar recompensa alguna, se dedican a defender la vida y bienes de toda la comunidad desde Arica a Puerto Williams.

El incremento realizado por la Comisión de Constitución es del todo pertinente...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Dele un minuto, señor Secretario .

Está sin audio.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Ahí está activado.

El señor MOREIRA.-

Como decía, el incremento realizado por la Comisión de Constitución es del todo pertinente. Y sí queda algo por agregar: el aumento a las lesiones leves, las cuales no fueron consideradas en el proyecto ni en la modificación efectuada en el Senado.

Finalmente, solo queda agradecer a esos miles de chilenos y chilenas que todos los días entregan su tiempo y arriesgan su vida por cuidar a quienes más queremos y los bienes que nos ha tomado una vida adquirir.

Señora Presidenta , creo que queda un camino largo por recorrer: pensiones, mayores recursos, seguros. Tenemos que buscar fórmulas que permitan allanar esos recursos para entregarle más medios a una institución como Bomberos de Chile.

Creo, finalmente, que hoy día estamos haciendo un reconocimiento...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Señor Secretario , dele un minuto más.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Discusión en Sala

Le vamos a activar el audio.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Está sin audio, Senador Moreira.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Ahí está con audio.

El señor MOREIRA.-

Termino diciendo, con gratitud, que es muy positivo que se esté aprobando hoy este proyecto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Moreira vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

Voy a fundamentar mi voto, señor Secretario .

"Bomberos: chicos buenos". Así dice la gente.

A pesar de eso, unos malandras, a veces gente con desesperación y con poca conciencia de esta realidad, ha cometido el acto ilegal, reprochable de la agresión.

Este proyecto de ley busca sancionar dicha conducta.

Sin embargo, creo que lo importante no es la tipificación penal, sino la necesidad urgente de crear conciencia institucional a lo largo de todo el país y de todas las instituciones.

Por cierto, rechazamos el recorte presupuestario que se le hizo a Bomberos. Todos decimos que Bomberos son la mejor institución. Yo creo que el mejor homenaje es respetar y aumentar su presupuesto, porque al hacerlo estamos no solo dignificando la tarea que cumple Bomberos, sino también la acción de defensa de las vidas de las personas.

Además, necesitamos hacer trabajo de conciencia nacional. Aumentar un grado no va a resolver el problema de fondo. En la enseñanza básica, en la enseñanza media, en todas las instancias, hay que trabajar para que Bomberos tenga el respeto que se merece. Y hay que hacer una política pública dirigida al voluntariado de Bomberos.

En esta ocasión, quiero saludar a Raúl Bustos , Presidente de la Junta Nacional de Bomberos ; a Dino Olivieri , nuestro Superintendente Regional de Bomberos , y a todas las compañías de la Región del Biobío.

Bomberos no solo defiende las casas, sino también a las personas de los incendios forestales.

Yo esperaré que no hubiera más incendios forestales. Pero cuando los haya, sepamos reponerles las mangueras, los carros, todo lo que se daña en proteger los bosques, en circunstancias de que la tarea principal de Bomberos es proteger la vida de las personas.

Yo voy a votar a favor de este proyecto de ley, no sin antes señalar que el Senado de la República el año pasado aprobó por unanimidad el reconocimiento a los cincuenta años de bombero con la medalla Senado de la República. Y espero que este año 2020, señora Presidenta , podamos hacer entrega de ella. Los bomberos que cumplen cincuenta años de servicio son premiados por su institución. Esta medalla del Senado de la República será el primer reconocimiento externo. Ojalá que con dignidad el año 2020 podamos implementar lo que hemos aprobado: la entrega de esta medalla por cincuenta años de servicio público y voluntariado. Es el reconocimiento del Congreso Nacional y del Senado de la República.

Discusión en Sala

Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Navarro vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Señora Presidenta , yo me sumo al reconocimiento que han hecho en esta sesión varios de mis colegas a la institución en su aniversario 169. Es una larga historia, una larga trayectoria, un trabajo comprometido. Y, claro, ello va más allá del combate a los incendios. Hay un trabajo comunitario que hace que reconozcamos en Bomberos una institución cercana, confiable.

Y lo quiero expresar a través del reconocimiento especial a los bomberos que desempeñan labores en la Región de Aysén. Están en las comunas más alejadas, a veces con pocos dispositivos de acción, con poco apoyo, pero aun así organizando a sus comunidades para enfrentar situaciones que pueden llegar a ser trágicas en algunos territorios.

En consecuencia, me sumo al reconocimiento. Y con mucho entusiasmo apoyo esta moción parlamentaria.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

La Senadora señora Órdenes vota a favor.

El Senador señor Ossandón no está.

Senador señor Víctor Pérez, ¿cómo vota?

El señor PÉREZ VARELA.-

Pido la palabra, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra, Senador Pérez.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señora Presidenta , este es un proyecto relevante para proteger a hombres y mujeres que trabajan en una institución que ayuda a las personas no solo cuando hay incendios, sino también cuando hay accidentes. En los momentos más difíciles, más duros de una familia, de una persona, de un hombre o una mujer, los bomberos están ahí ayudando, colaborando y haciendo que las situaciones difíciles puedan transcurrir de una manera mucho más fluida.

Por lo tanto, el respaldo que Bomberos de Chile tiene a lo largo y ancho del país, en todas y cada una de nuestras comunidades, es el fruto de esta labor más que centenaria, voluntaria, para ayudar a las personas. Bomberos ayuda a las personas. Por lo tanto, es fundamental, es esencial protegerlos.

Se discutió en la Comisión de Constitución una serie de otras alternativas. Pero la participación del abogado representante de Bomberos nos llevó a la conclusión de que lo que había que mejorar era, desde un punto de vista práctico, lo relacionado con las lesiones menos graves y graves, porque son las situaciones que a ellos verdaderamente más les preocupan.

Por lo tanto, estamos planteando una medida efectiva en orden a que quien agrede al personal de Bomberos será sancionado adecuadamente.

Discusión en Sala

Creo que la legislación que aprueba el Senado en este día es un homenaje a todos los bomberos en el Día Nacional del Bombero. El Presidente Jorge Alessandri estableció el 30 de junio como el Día Nacional del Bombero en homenaje a la labor en ese momento ya casi centenaria que estaban realizando los diversos cuerpos de bomberos. Esta es una institución que verdaderamente enorgullece, dignifica a los chilenos. Ojalá los chilenos tuviéramos el espíritu de servicio de los bomberos; ojalá nuestra ciudadanía manifestara la capacidad de entrega que tienen los bomberos por los demás. Pienso que esa entrega por los demás es una de las cosas que hace fundamental la grandeza de Chile. Bomberos es una de las instituciones que hace grande al país.

Por lo tanto, esta legislación es un símbolo de que queremos protegerlos; de que quien agrede a los bomberos será drásticamente sancionado; de que quien agrede a los bomberos recibirá una penalidad mayor, porque el que agrede a los bomberos está tratando de destruir la acción de quien está ayudando a la comunidad. Y, en ese sentido, debemos ser extraordinariamente rigurosos.

Por eso voto a favor de este proyecto, que verdaderamente en este día nos permite hacer un saludo a mujeres y a hombres que integran los cuerpos de bomberos en todas y cada una de nuestras comunas, urbanas y rurales, y que realizan una tarea insustituible para todos los chilenos.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO.-

Voy a votar a favor, señora Presidenta , no solo porque creo que el proyecto es necesario. El solo hecho de dar mayor resguardo o de aumentar las penas para quienes agreden a los bomberos cuando cumplen sus funciones constituye una señal potente a la ciudadanía, que, obviamente, tienen que ir -así lo espero- de la mano de campañas de educación a la población, para que se resalte mucho más el rol fundamental que cumple Bomberos de Chile.

Es de las instituciones más generosas que existen, con mayor sentido de voluntariedad; tal vez el equivalente en el mar es lo que hacen los botes salvavidas, con ese espíritu de acudir en ayuda de quienes lo necesitan sin esperar nada a cambio.

Son un ejemplo de cómo se puede trabajar solidariamente en una sociedad.

Así que con mi voto a favor espero testimoniar el cariño que le debemos tener todos los chilenos a los bomberos en todas las comunas de nuestro país.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Pizarro vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Prohens vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta , a mi juicio, la votación de este proyecto de ley en una ocasión tan importante para el Cuerpo de Bomberos, como es su día nacional, nos permite una oportunidad propicia para agradecerles a las voluntarias y a los voluntarios de todo Chile, en particular a los de todas las compañías de la Región de Atacama, por sus muestras de valor, su capacidad -lo hemos visto permanentemente en nuestra zona- tras hechos muy complejos

Discusión en Sala

como los aluviones y distintas situaciones de dificultad para la familia.

Su trabajo es fundamental para la seguridad de todos nuestros compatriotas. Y, ciertamente, las voluntarias y los voluntarios ponen en riesgo su integridad física cada vez que concurren a un llamado de la comandancia.

El Senador Ricardo Lagos , quien me antecedió en la palabra, hablaba de iniciativas de ley que hemos aprobado, normativas que van en el camino de reconocer la importancia del Cuerpo de Bomberos en nuestro país: entre ellas, por ejemplo, la que nos tocó sacar adelante y que posibilita a quienes se desempeñan como voluntarios de Bomberos asistir a los llamados de emergencia sin poner en riesgo su fuente laboral.

Mi aprecio y mi agradecimiento no bastan solo en estos proyectos de ley, que por cierto voto con gran entusiasmo a favor: también debe levantarse la voz todas las veces que sea necesario para oponernos a las rebajas presupuestarias que, entre otras cosas, este Gobierno ha intentado hacer a los cuerpos de bomberos de Chile.

Voto a favor, señora Presidenta , y entrego un cariñoso saludo solidario y nuestro reconocimiento al valor de los voluntarios y voluntarias del Cuerpo de Bomberos de Chile.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La Senadora señora Provoste vota a favor.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.- Pido la palabra, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PUGH.-

Señora Presidenta , sin lugar a duda, debemos sentirnos orgullosos todos los chilenos de contar con voluntarias y voluntarios que sirven a sus semejantes como bomberos y bomberas.

Esta es una actividad noble y que tiene su origen en tragedias. Ya se ha citado el caso de Valparaíso, puerto Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, quiero recordar ese gran incendio de fines de diciembre de 1850, que partió en lo que era Cruz de Reyes, el inicio de la calle del Cabo, hoy el Reloj Turri, hasta pasado el hoy edificio de .

El Mercurio de Valparaíso

Toda la calle Esmeralda de hoy se quemó. Fue un incendio gigantesco. Incluso el Intendente de la época junto a los vecinos tuvieron que ayudar a apagar el incendio: me refiero al Almirante Manuel Blanco Encalada, quien fue el primer Presidente que tuvo Chile.

Los vecinos se organizaron. Por eso, en una fecha como hoy, hace 169 años, decidieron crear cuatro compañías que se tenían que preocupar de las distintas áreas, no solo de apagar incendios desde las escalas, sino también del resguardo de los bienes que habían sido afectados.

Hoy en día el Superintendente del histórico Cuerpo de Bomberos de Valparaíso es don Erasmo Olivares Ojeda , a quien le mando un afectuoso saludo, y su Comandante, don Rodrigo Romo Silva .

Actualmente, están funcionando dieciséis compañías para poder darle tranquilidad a una ciudad que es afectada siempre por todos estos fenómenos. Pero debemos cuidar a Bomberos no solo con este proyecto, que de alguna manera pretende crear conciencia en las personas de que cuando se ataca a un bombero se ataca a sus semejantes, porque lo que están haciendo ellos es ayudar a la gente desprotegida. Son el medio que permite poder contener los incendios y dar auxilio.

Asimismo, también deseo hacer presente a la Honorable Sala que debemos tratar de evitar todo tipo de discriminación por trabajo o profesión.

Discusión en Sala

He ingresado una moción que está en la Comisión de Constitución para hacernos cargo de esto, para impedir que sean discriminados por su trabajo: no es posible que por ser bomberos y además por cumplir una función noble ocurra aquello.

Hago un llamado a la conciencia, como se ha dicho, porque es la única manera de cuidar lo que tenemos.

Y más importante aún se halla lo vinculado con el presupuesto.

Espero que dentro de las medidas de reactivación, y mediante un acuerdo amplio, seamos capaces de lograr, con fondos de desarrollo regional, más infraestructura, mejores edificios, más vehículos. Los carros de bomberos están llegando al término de su vida útil. Incluso es factible pensar en traer vehículos eléctricos usados baratos, como los de escala, que son medidas concretas para ayudarlos. Porque no solo hay que preocuparnos de ellos, sino también debemos asignarles presupuesto.

Por último, hay que establecer un sistema de comunicaciones digital. Bomberos no puede seguir usando frecuencias abiertas sin permitirles coordinar.

Algunas veces se requiere la concurrencia de más de 3 mil personas, y eso es imposible de organizar con las herramientas de que disponen actualmente.

Por eso, señora Presidenta , hoy, en el día de nuestros bomberos, voto a favor, con la convicción de que desde Valparaíso , donde partió esta iniciativa, se va a impregnar esta idea a todo el país.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Gracias, Senador.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Pugh vota a favor.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

Señora Presidenta , siempre he sostenido que los aumentos de penas por sí solos no resuelven los problemas, más aún cuando en nuestro ordenamiento jurídico tenemos un Código Penal que consigna sanciones bastante estrictas.

No obstante, como decía un colega, aquí se trata de dar una señal. Y probablemente en este caso, más que en otros, va a ser mucho más fácil el establecimiento del término probatorio y demostrar lo concerniente a quien agrede a un bombero.

Entonces, esta iniciativa más bien tiene que ver con ello.

Varios colegas se han referido en este homenaje a los 169 años de Bomberos, fundado en la Región de Valparaíso. En el Teatro de la Victoria, se propuso la conformación definitiva del servicio de Bomberos, que ya disponía de 330 voluntarios; hoy día existen 313 cuerpos de bomberos en todo el país que cubren y dan seguridad a los habitantes de la población.

Es buena esta señal, pero creo que hay que dar otras que son también muy importantes: en materia de pensiones, de seguridad, de infraestructura, de la cual son muy carentes en muchos lugares. Hoy no contamos con una provisión específica, por ejemplo, dentro del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la restauración de cuarteles.

Esas fueron las cuestiones que justamente le expresamos el año pasado a don Raúl Bustos cuando, junto al Senador De Urresti, les rendimos un homenaje en el Salón de Honor, como merecen los Bomberos.

Entendemos que hay muchos temas pendientes, como la regularización de terrenos, cuyo proyecto el Senado ya despachó, pero aún falta el trámite final en la Cámara de Diputados. Son pasos necesarios para avanzar, así como también lo relativo al presupuesto, que no puede ser recortado, a fin de homenajear como corresponde a

Discusión en Sala

Bomberos.

Por supuesto, voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Quintana vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Señora Presidenta , todo lo que podamos decir de Bomberos de Chile es insuficiente para poner de relieve su vocación de servicio público y su incuestionable solidaridad.

Para Chile Bomberos es un orgullo; es por lejos la institución más confiable para la ciudadanía.

Desde su fundación Bomberos ha cumplido una función social determinante e irremplazable, y lo ha hecho con fidelidad y apego a sus principios y valores. Esa es la actitud que identifica a Bomberos de Chile como una institución única en el mundo, profesional en su quehacer y voluntaria en su servicio.

En este contexto, agredir a Bomberos, violentar sus derechos...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Se quedó sin señal el Senador.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Vamos a ver si se recupera.

El señor QUINTEROS.-

... por esta... (falla de audio en transmisión telemática).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Perdió la señal el Senador Quinteros.

Señor Secretario, pregunte por la opción de voto al siguiente Senador mientras recupera la señal el Vicepresidente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Cómo no, señora Presidenta .

Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , hoy, 30 de junio -ya lo han dicho otros Senadores-, se celebra el Día Nacional de Bomberos, y no puedo sino partir por agradecer y felicitar el tremendo compromiso, trabajo y entrega de Bomberos de Chile. Y lo hago en la figura de su Presidente Nacional , don Raúl Bustos , un linarense, un maulino, quien desde hace ya algún tiempo dirige esta institución. Varios integrantes de su directiva son de nuestro Maule , hombres de regiones, algunos de Concepción, entre otros lugares.

Recuerdo con mucha felicidad y orgullo cuando durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet me tocó desde el Ministerio del Trabajo aprobar y apoyar otra moción que entregaba fuero laboral bomberil, para trabajadores de este rubro, personas comprometidas, voluntarios ad honorem en Bomberos y que se desempeñan en instituciones públicas o privadas y que hasta ese momento no tenían ese tipo de resguardo. Y sacamos adelante el proyecto respectivo.

Discusión en Sala

Hoy día, esta otra iniciativa, también de origen parlamentario, endurece las penas para quienes agredan a los bomberos. Creo que la labor de Bomberos es tremendamente relevante, y, por tanto, debemos cuidarlos. Ellos están siempre presentes no solo en los incendios, sino también ayudando en las sequías, en los terremotos, en los maremotos; ayer lo estuvieron en las inundaciones ocurridas aquí, en nuestro Maule.

Siempre están con la ciudadanía.

Por eso considero que merecen el mayor respeto y cuidado de todas y de todos nosotros.

Vaya, entonces, mi reconocimiento al Cuerpo de Bomberos, y, en este día, el respaldo a esta iniciativa.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La Senadora señora Rincón vota a favor.

El Senador señor Quinteros ya recuperó la señal.

El señor QUINTEROS.-

¿Estamos?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Sí.

El señor QUINTEROS.-

Decía, señora Presidenta , que todo lo que podamos señalar de Bomberos sería insuficiente para poner de relieve su vocación de servicio público y su incuestionable solidaridad.

Para Chile Bomberos constituye un orgullo, y es por lejos la institución más confiable para la ciudadanía.

Desde su fundación Bomberos ha cumplido una función social determinante e irremplazable, y lo ha hecho con fidelidad y apego a sus principios y a sus valores. Esa es la actitud que identifica a Bomberos de Chile como una institución única en el mundo, profesional en su quehacer y voluntaria en su servicio.

En ese contexto, agredir a bomberos, violentar sus derechos, poner en riesgo su integridad física, dificultar su trabajo son actitudes que escapan al sentido común. Y aunque tales conductas resultan incomprensibles, lamentablemente se trata de una realidad que durante los últimos años se ha ido incrementando.

Por ello se requieren mayores sanciones para quienes incurran en este tipo de delitos. Porque en un mundo que parece guiado únicamente por el principio del poder o por el horizonte del éxito económico, los voluntarios de cada compañía a lo largo del país testimonian a diario un compromiso social que merece todo nuestro respeto y aprecio.

Quiero hacer un especial reconocimiento a los Cuerpos de Bomberos de mi Región, algunos de ellos muy antiguos, como los de Osorno, de Puerto Varas, de Castro, de Ancud y de Puerto Montt, que ha celebrado su aniversario 155 hace pocos días.

Bomberos, señora Presidenta , es parte de la historia de muchas comunas de nuestro país. Por generaciones los voluntarios han demostrado un insuperable espíritu de servicio y un alto grado de profesionalismo en el desempeño de sus labores a favor de la comunidad. Quienes atentan contra ellos atentan también contra la inmensa mayoría de los chilenos que admiramos la labor de Bomberos, y merecen las sanciones que en este proyecto se establecen.

En el Día Nacional de Bomberos, con mucho agrado voto a favor de este proyecto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Discusión en Sala

El Senador señor Quinteros vota a favor.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Señora Presidenta , sin duda, me sumo a las elogiosas palabras que se han emitido hacia una institución que, como bien se ha señalado, está en el corazón de todos los chilenos y chilenas que viven en los más apartados rincones de nuestro país.

Soy de una región extremadamente extensa y grande. Y siempre lo he dicho: si Aysén estuviera en la zona central, abarcaría desde Santiago hasta Valdivia . Y en ese mismo territorio de nuestra Región no hay rincón en que, ya sea a través de una compañía o de brigadas si hablamos de pequeñas localidades, no se levante ese espíritu de servicio de hombres y mujeres imbuidos de un valor humano y de un sentimiento de solidaridad tan grande que están dispuestos precisamente a eso, a servir a la gente.

He estado en conversaciones con sus autoridades durante estos últimos días. Y quiero hacerles llegar los saludos a todos los bomberos a través de Miguel Jara Mardones , actual Presidente Regional de Bomberos de Aysén ; Cristián Opitz , Superintendente de Bomberos de Coyhaique . Asimismo, deseo saludar a los voluntarios de esos lugares perdidos de nuestra Región mencionando a Jorge Godoy, Director de la Quinta Compañía de Bomberos de Puerto Ibáñez ; a Sigifredo Sánchez en Puerto Chacabuco, y a Boris Romero , Comandante del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad de Coyhaique.

Sin duda resulta muy curioso y extraño que hoy día tengamos que legislar sobre un proyecto que establece sanciones, que eleva penas para quien agrede a bomberos. ¡A quién se le puede ocurrir realizar un acto como ese!

Se observa el deterioro de nuestra sociedad como nación cuando surge la necesidad de establecer regulaciones para elevar las penas a aquellos que agreden ¿a quién? A una persona que ni más ni menos está sirviendo a toda la ciudadanía, a toda la comunidad.

Hoy se celebra el aniversario número 169 de la noble institución del Cuerpo de Bomberos de Chile, nacida hace tantos años en la ciudad de Valparaíso y que se ha extendido a todos los rincones de nuestro país.

A través de Miguel Jara , Presidente del Consejo Regional de Aysén , les hacemos llegar a todos los voluntarios, en el Día del Bombero, nuestros más calurosos y afectuosos saludos de reconocimiento por la noble labor que realizan.

Nos manifestamos absolutamente al lado de las demandas que están planteando precisamente para mejorar sus materiales tanto de uso menor como de uso mayor. Por cierto, Bomberos merece todo lo que sea necesario para facilitar su labor.

Voto absolutamente a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

El Senador señor Sandoval vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, por mis compañeros bomberos de Iquique, con quienes he convivido gran parte de mi vida.

Mis saludos desde el Senado de la República a cada uno de los bomberos de Iquique y de todo Chile.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

Discusión en Sala

El Senador señor Soria vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSELBERGHE.-

Secretario, me sumo a todos los elogios, reconocimientos y felicitaciones en su día para el Cuerpo de Bomberos de Chile, en particular a los bomberos de la Región del Biobío.

Y con mucho gusto voto a favor de esta iniciativa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

La Senadora Van Rysselberghe vota a favor.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

Ahí tiene audio.

La señora VON BAER.-

¿Ahí sí?

Pido la palabra, Secretario .

Me alegra mucho que estemos votando este proyecto en el día de hoy, porque nos permite felicitar a Carabineros de Chile, y, en mi caso, especialmente... ¡Perdón, a Bomberos!

¡Lo siento...!

Quiero agradecer, señora Presidenta , que estemos votando hoy este proyecto, porque nos permite felicitar especialmente, ahora sí, a Bomberos de Chile, y en mi caso, especialmente a los bomberos de la Región de Los Ríos, por la labor que realizan.

Nos muestran, en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles, lo importante que es tener a personas que están dispuestas a trabajar por otros, a entregar incluso su vida por el prójimo. Creo que, en momentos como los que estamos viviendo, ese sentido de comunidad, ese ponerse en el lugar del otro que nos necesita, nos hace mucha falta. Tenemos que recuperar ese sentido de vivir todos juntos, de trabajar unidos para poder superar los problemas.

Por lo tanto, el poder votar este proyecto hoy me parece muy relevante.

Y quiero agradecerle a Bomberos por la labor que realizan. No puede ser que en un momento en que están, incluso, entregando la vida por el prójimo, sean agredidos. Tal como se ha descrito acá, hay veces en que los bomberos están realizando su labor y se ven agredidos por los propios pobladores, por las propias personas que están ahí.

Así que el que hoy se tipifique este delito, pero, además, que se aumenten las penas para los que agreden a bomberos, me parece que es el camino correcto -probablemente no es el único- y una señal clara de que no se puede agredir a un bombero cuando está realizando su labor en ayuda de la sociedad.

Por tales razones, con mucho agradecimiento hacia Bomberos, voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La Senadora señora Von Baer vota a favor.

Senador señor Allamand, ¿cómo vota?

Discusión en Sala

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Presidenta, quiero también hacer un reconocimiento al Cuerpo Nacional de Bomberos, por la tremenda labor y el compromiso que muestran hacia todos nosotros. Es una labor voluntaria, pero de tremendas obligaciones, demanda y profesionalismo.

Por supuesto, me parece que el mejor reconocimiento que podemos hacerles en este momento es aprobar este proyecto, que implica subir en un grado la pena a aquellos que agreden a bomberos que están cumpliendo sus funciones.

Yo lamento incluso que tengamos que hacer un proyecto de esta naturaleza, porque realmente cuesta entender - es una contradicción mayor- que mientras cumplen una labor solidaria, de ayuda a aquellos que han tenido un accidente, o se han incendiado, o han sufrido un derrumbe, como nos ocurre tan frecuentemente en Valparaíso, haya gente que, encima, los pueda agredir.

Por eso, duele que tengamos que aprobar un proyecto así, pero en hora buena si con esto facilitamos su trabajo, su compromiso y el aporte insustituible que nos entregan.

No olvidemos que la primera institución nace en Chile en 1851, como se ha recordado, a raíz de ese gran incendio que afectó inicialmente una cigarrería y luego a treinta y siete viviendas de la calle Cruz de Reyes.

Yo no puedo dejar de señalar, Presidenta , que a mí me dolió mucho cuando inicialmente, desde Hacienda, se propuso la reducción de 3.757 millones de pesos en el presupuesto de Bomberos. Fue algo que tuvo una crítica muy amplia, muy diversa, muy transversal, y finalmente se accedió a una reducción de 1.400 millones de pesos, aceptada por la propia Dirección Nacional de Bomberos en la circunstancia de lo que estamos viviendo. Pero yo espero que esto solo sea algo debido, por supuesto, a la pandemia que estamos sufriendo, para el 2020, y que no vuelva a ocurrir, porque realmente no hay peor señal que rebajarle el presupuesto al Cuerpo de Bomberos, que trabaja voluntariamente, con las exigencias que hemos dicho, cada vez mayores.

No podemos olvidar que en la Región de Valparaíso a cada momento tenemos incendios, derrumbes, accidentes tremendos que afectan a la población, sobre todo a los sectores más vulnerables. Por eso, como nunca tenemos que hacer un reconocimiento a todas las compañías, a todos quienes realizan este trabajo. Y me quiero sumar, entonces, en esta tarde, desde el Senado, a este merecido homenaje que se les hace.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

La senadora señora Allende vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

Gracias, señor Secretario .

Me voy a permitir fundamentar mi voto en un minuto.

Primero, coincidiendo con la Senadora Allende, quien me antecedió en el uso de la palabra -por su intermedio, Presidenta -, también quiero reflexionar respecto de por qué tenemos que estar haciéndonos cargo de algo tan lamentable, que también revela la profunda crisis social que hoy día estamos viviendo.

Sin duda -creo que todos lo han dicho-, Bomberos es probablemente una de las instituciones más queridas en Chile, una de las más antiguas y, de verdad, muestra un nivel de generosidad pocas veces visto, que refleja la verdadera sociedad chilena, que siempre ha sido, históricamente, muy generosa. Por eso, que tengamos que estar legislando para que no ataquen a los bomberos es bastante complejo.

Discusión en Sala

Quiero decirles que los Senadores de mi Región sabemos que han desarrollado una labor tremendamente importante por el nivel de ataques incendiarios que han ocurrido en los últimos años, principalmente en la provincia de Malleco, pero también en la de Cautín, lo que ha implicado que muchos bomberos hayan sufrido en carne propia, incluso, el riesgo de la vida.

En ese contexto, de estos 313 cuerpos de bomberos que hay en Chile, que cuentan con cuarenta y dos mil voluntarios, quiero recordar a uno de ellos que el año pasado, en febrero de 2019, falleció. Se llamaba Nicolás Soto , tenía 20 años, era de Villarrica y por ir a cubrir incendios a Nueva Imperial, en un accidente como puede haber muchos en este tipo de maniobras, falleció.

A los muchos jóvenes que, como él, arriesgan sus vidas cada día -y también a los no tan jóvenes- por cuidarnos a nosotros; y, en especial, a Luis Carmach , un servidor público que conozco, quien es Presidente del Consejo Regional de Bomberos , quiero agradecerles profundamente la labor que realizan.

Pero, principalmente, es necesario reflexionar sobre qué está pasando en Chile para que tengamos que generar sanciones para que nuestra ciudadanía, nosotros mismos protejamos a quienes nos cuidan.

Así que yo, evidentemente, apoyo este proyecto y felicito que se haya presentado.

Gracias, señor Secretario y señora Presidenta .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La Senadora señora Aravena vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Señor Secretario , voy a votar a favor y aprovecho la ocasión para enviar un cordial y afectuoso saludo a las compañías de bomberos del país, y especialmente de la Región de Antofagasta, dado que siempre están dispuestos a ayudar al prójimo, están presentes cuando hay necesidades urgentes en distintos tipos de catástrofes, en incendios, en accidentes. Es importante reconocer la labor abnegada que realizan día a día por ayudar a los ciudadanos.

Este proyecto de ley es necesario porque, justamente, busca darles una protección a los bomberos cuando concurren a algún siniestro, a algún accidente. Hemos visto cómo, en situaciones inexplicables, muchas veces son atacados por la misma población a la cual van a ayudar. Por esa razón, lo que ha hecho la Comisión de Constitución hoy día es aumentar las penas en el caso de las agresiones a bomberos, de forma tal que puedan contar con un marco jurídico que los respalde cuando están realizando sus actividades.

Cabe decir que hoy, 30 de junio, en el Día del Bombero, enviamos un afectuoso saludo a todos los bomberos, pero especialmente a quien ha sido uno de los impulsores de esta iniciativa, el ex Diputado y ex Ministro del Interior Enrique Krauss , pues ha estado abogando porque ella salga adelante, dado que él es un destacado bombero y, justamente, quería que hubiera un reconocimiento para la institución este día.

Por esa razón, Presidenta , voy a votar a favor de esta iniciativa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

El Senador señor Araya vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Gracias, señor Secretario , Presidenta .

Discusión en Sala

Bueno, yo me voy a sumar a los saludos que han expresado mis colegas hoy, 30 de junio, cuando se conmemora el día de la bombera y el bombero.

Yo voy a respaldar esta propuesta, que fue mejorada. Finalmente, se optó por la fórmula de aumentar las penas en un grado a quienes atacan a bomberos. El proyecto que venía desde la Cámara de Diputados planteaba elevar las penas tratándose de delitos menos graves, pero se ha considerado más amplio establecer una agravante para todos los casos.

Junto con el aumento de penas para quienes agreden a bomberos, creo, Presidenta, que es tremendamente importante dejar en la historia de la ley otras materias pendientes para seguir apoyando a esta importante institución, como, por ejemplo, definir un mejor marco presupuestario. Como recordaban varias Senadoras y Senadores, vimos cómo Hacienda intentó quitarle del presupuesto una cantidad tremendamente significativa, situación que se logró, en parte, revertir.

Asimismo, vemos cada año cómo presupuestos locales, municipales, o la ya desgraciadamente normalizada "Campaña del Sobre", son herramientas a las que deben recurrir para solventar los gastos operativos de esta institución de la cual todos decimos sentirnos tremendamente orgullosos.

Hay otra propuesta que yo he conversado muchas veces, porque el que Bomberos acuda prontamente a un siniestro les ahorra una enorme cantidad de plata a las aseguradoras. Si alguien se beneficia directamente de la eficiencia de esta institución son las compañías de seguros. Y uno ve que ellas, desgraciadamente, con suerte dan un seguro de salud para las bomberas y los bomberos, cuando debieran ser absolutamente parte del presupuesto anual que requiere esta noble institución.

Yo quiero saludar afectuosamente a las bomberas y los bomberos de la Región de Magallanes. En toda nuestra región, en cada una de las comunas están allí presentes, con un trabajo tremendamente eficiente, como el que realizan a lo largo de todo nuestro país.

Reitero mi homenaje a las bomberas y los bomberos de Chile, especialmente de la Región de Magallanes, y voy a votar, estimado Secretario y estimada Presidenta, favorablemente este proyecto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias.

El Senador señor Bianchi vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

Presidenta, tenemos que preguntarnos por qué estamos legislando y si la educación en nuestro país entrega valores.

Yo creo que no.

Bomberos es una institución noble, formada por personas con muy altos valores de servicio público y de ayuda al prójimo, y merecen todo nuestro respeto y reconocimiento.

Por eso, el día de hoy les envío un gran saludo a todos los bomberos de Chile y un abrazo grande a cada uno de los bomberos de la Región del Maule.

Voto a favor, Presidenta .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Castro vota a favor.

Senador señor Chahuán, ¿cómo vota?

Discusión en Sala

El señor CHAHUÁN.-

Señora Presidenta , Honorable Sala, como miembro honorario de la institución, y también pensando en el aporte que significa Bomberos para todo el país, por supuesto voto a favor.

Fue justamente un 19 de diciembre del año 1850 cuando la Intendencia Regional , con presencia del Intendente subrogante José Santiago Melo Mendoza -el titular era Manuel Blanco Encalada -, junto a un grupo de vecinos de Valparaíso comienza la tarea de formar el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Y esto, básicamente, por un incendio que hubo en la calle Esmeralda .

Cabe recordar que Valparaíso era una metrópoli en aquel entonces, y por supuesto, aspiramos a que lo vuelva a ser en el futuro.

Y el 30 de junio del año 1851 la comisión que se formó aquel 19 de diciembre de 1850 logra formar la primera asociación contra incendios.

Hoy día tenemos 313 agrupaciones de bomberos en todo el país y 42 mil efectivos, que sin lugar a dudas cumplen una tremenda labor.

Fue en la calidad de Diputado cuando formamos la Comisión Especial de Bomberos, junto a Iván Moreira y otros parlamentarios que hoy día nos acompañan, y sacamos adelante la ley marco de Bomberos, además de cuestiones que son esenciales, como, por ejemplo, declarar la inembargabilidad de los carros bomba; o poder contar con seguros para los bomberos; o evitar que pagaran peajes frente a una emergencia.

Pero todavía hay muchos temas pendientes.

Ciertamente, entre ellos están los que dicen relación con asegurar los medios, los recursos necesarios para contar con una labor extraordinariamente importante.

Por tanto, quiero saludar no solamente al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, sino también al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, en particular a la Segunda Compañía, que se fundó el 14 de diciembre de 1884. Su fundador, Julio Chaigneau Salas , efectivamente inició un camino. Mauricio Navarrete es su actual Director.

Por supuesto, voto favorablemente, porque hoy día tenemos un problema de violencia desatada, que lo sufre también el Cuerpo de Bomberos.

Quiero recordar a los mártires del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso aquel 1 de enero de 1953, cuando un incendio en la barraca Schulze, a pocas cuadras de este Congreso Nacional, terminó con la vida de 36 voluntarios.

Por supuesto, adhiero a este proyecto de ley. Y creo que es una extraordinaria señal en los 169 años de existencia del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y de Chile.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Chahuán vota a favor.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

El señor COLOMA.-

Presidenta, pido la palabra.

Yo quiero muy simplemente, pero bien profundamente, valorar que este proyecto de ley se dé en un escenario con dos objetivos centrales.

Primero, la conmemoración de un aniversario más de la formación de Bomberos, institución que, de alguna manera, está profundamente adentrada en el alma del país.

Como se ha dicho sabiamente, es de las pocas instituciones que tienen el carácter de voluntarias, a diferencia de la mayoría de los países, en donde es una profesión. Aquí, de alguna manera, se ha querido valorar el gesto

Discusión en Sala

republicano de colaborar con el resto en momentos difíciles. Y eso yo creo que es muy valioso y es una feliz coincidencia que el Senado esté culminando un proceso legislativo precisamente en una fecha en que el país reconoce a los bomberos de Chile.

Pero, además, yo quiero hacer una breve reflexión respecto del sentido profundo de este proyecto.

Me gustaría de alguna manera describir lo que me tocó vivir en una ocasión en que se quemó...(falta de audio en transmisión telemática)... en el Maule. Estaba cerca, llegué y me tocó ver un grado de violencia de personas que se encontraban en otro lugar, en una fiesta aparte, y que de hecho impidieron por largo rato la llegada de los bomberos a cumplir con su deber.

Entonces, una cosa es luchar contra el fuego, pero otra es luchar contra la incomprensión.

Lo que hace este proyecto es darles una estatus de autoridad. Porque obviamente la agresión a cualquier ciudadano es penada, pero cuando ese ciudadano está investido del poder de la autoridad, ese delito tiene una pena adicional, porque representa una agresión al Estado.

Y eso es lo que de alguna manera este proyecto construye. Se trata de dar una categoría especial a los bomberos que, en cumplimiento de su labor, se ven agredidos, de manera que aquel que lo hace sienta que agrede al país. Por eso recibe una sanción adicional. No es una razón diferente. Es porque ahí está actuando el bien y se está tratando de combatir con el mal, a fin de que ese bien no tenga éxito en la lucha por la vida o por los bienes de personas que sufren.

Por tanto, creo que esta es una buena iniciativa. Tuvo una tramitación sanamente discutida, porque estas cosas hay que debatirlas siempre. Pero yo me alegro de que haya terminado el día de hoy y que, a partir de la publicación de esta ley, uno sepa que Bomberos tiene una autoridad adicional, que representa al Estado siempre que alguien pretenda agredirlos.

Voto entusiastamente a favor, Presidenta .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Coloma vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

Gracias, Secretario .

Voy a fundamentar mi voto no solo como Presidente de la Comisión de Constitución, donde pudimos discutir este proyecto -y aprovecho de felicitar al equipo de Bomberos, la Junta Nacional que pudo estar atenta, sugiriendo distintos aspectos, y de sumarme al reconocimiento que se hacía a Enrique Krauss , exparlamentario, ex Ministro , quien también ha estado empujando esta iniciativa-, sino, además, en mi condición de voluntario de la Segunda Compañía de Bomberos de Valdivia, de Las Ánimas, de nuestra ciudad.

Señora Presidenta , me alegra cuando existe unanimidad o una amplia aceptación respecto de una iniciativa como esta, que viene a corregir un vacío legal que había para la protección de los voluntarios, quienes, como bien lo señalaban algunos Senadores, van a lugares desconocidos, van a lugares en la noche, van a lugares en que hay tensión, en que hay agresiones. Porque no puede admitirse que quien voluntariamente concurre a un incendio o un accidente para tratar de salvar vidas sea agredido y esa situación quede impune o con una sanción muy leve.

En esto tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber una protección a Bomberos.

Creo que este tipo de proyectos, que son pequeños, que son puntuales, deben hacernos reflexionar. Y es importante que las autoridades tomemos conciencia de lo que significa dicha institución: 313 cuerpos, 120 compañías. Tenemos bomberos de Arica a Punta Arenas. Pero muchas veces hay un dispar desarrollo de sus funciones: hay lugares, ciudades, gobiernos regionales o instancias donde las compañías son muy bien beneficiadas, en tanto que en otras partes ni siquiera tienen cuartel, ni siquiera tienen renovación de sus equipos;

Discusión en Sala

tienen carros con larga data, tienen la imposibilidad de un funcionamiento cotidiano.

Al menos, al Cuerpo de Bomberos de Valdivia le hemos podido colaborar; hemos podido apoyar su gestión para que sus diez compañías tengan un buen funcionamiento. Pero esto, obviamente, corresponde a una región, corresponde a todo Chile, donde tiene que haber un nivel de capacitación, de equipamiento, de especialización, cuando hoy día existen tantos tipos de siniestros: en materias químicas, acuáticos, de rescate en altura, en fin.

Aquí, Presidenta, creo que es importante resaltar algunos elementos.

Hace un par de años nosotros impulsamos -y me siento contento de ser su autor- la ley marco de Bomberos, que permitió entregarle un paraguas, un instrumento a esta entidad, la que, sin lugar a dudas, ha colaborado. Pero tenemos que avanzar.

El Senado está en deuda, Presidenta. Y esta es una responsabilidad nuestra, como institución...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Dele otro minuto, señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Le vamos a activar el micrófono.

El señor DE URRESTI.-

Presidenta, en la legislatura anterior, por acuerdo unánime de Régimen, se resolvió establecer un reconocimiento, una condecoración del Senado para los voluntarios con cincuenta o más años de servicios. Eso está aprobado. Lo conversamos en su momento con don Raúl Bustos , Presidente de la Junta Nacional -a quien aprovecho de saludar-, junto a su equipo, para poder hacerlo. Obviamente, tenemos un problema operativo, pero debemos llevarlo adelante, para hacer este reconocimiento. Y además tenemos que seguir avanzando en el fortalecimiento de la posibilidad de otorgar una pensión para aquellos voluntarios que cumplan cierta cantidad de años de servicios, así como en otras iniciativas.

Creo que esta es una buena instancia, una buena oportunidad, para hacerlo presente. Pero, en lo puntual, voy a votar a favor, recalcando, como digo, ese acuerdo que tenemos que implementar -de manera virtual u otra- para llevarlo adelante.

Voto que sí, expresando mis felicitaciones a todos los bomberos de Chile en su día.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor De Urresti vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Pido la palabra, señor Secretario .

La mayor protección a los miembros del Cuerpo de Bomberos es un imperativo absolutamente necesario para quienes, de forma desinteresada y generosa, ponen en riesgo su propia integridad en favor de la comunidad.

La labor de Bomberos es irremplazable, no solo en el combate contra el fuego, sino en incidentes con materiales peligrosos, en el manejo y control de derrames y desastres químicos, en el salvamento de personas, en el rescate en montaña, en trabajos en altura y en el rescate en accidentes de tránsito urbano y de carreteras, entre otros.

La labor que realizan estos héroes anónimos de nuestra comunidad merece nuestro respeto, gratitud y compromiso. Ahora les entregamos una mayor protección al establecer el delito de maltrato a personal de Bomberos frente a actos que deben ser adecuadamente reprimidos.

Discusión en Sala

Hoy, 30 de junio, Día Nacional del Bombero, manifiesto mi aprobación al presente proyecto de ley, aprovechando de rendir un homenaje al Cuerpo de Bomberos de Arica, a todas sus compañías, y a la última compañía creada en el país, en la comuna de Putre, provincia de Parinacota.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Durana vota a favor.

Senadora señora Ebensperger ¿cómo vota?

La señora EBENSPERGER.-

También voy a fundamentar mi voto.

Voy a votar a favor del proyecto, el cual considero muy importante, aunque lamentando, y resulta triste, que tengamos que legislar en esta materia para sancionar a gente desquiciada que agrede a bomberos cuando, en forma desinteresada y día a día, concurren a emergencias para resguardar la vida, la integridad y los bienes de todas las personas.

Por lo tanto, es lamentable, aunque muy necesario, legislar en este ámbito estableciendo un tipo penal que sancione conductas inentendibles que son de extrema gravedad.

Aprovecho este momento para rendir, al igual como ya lo han hecho todos los Senadores, un gran homenaje a todos los voluntarios y voluntarias de nuestro país, en especial de la Región de Tarapacá, en el Día Nacional de Bomberos, por su valentía y compromiso en el cumplimiento de la labor que desarrollan.

Y permítanme personalizar este saludo en tres de ellos, de mi Región de Tarapacá, por el enorme trabajo que realizan, como son los Comandantes Fernando Ruiz , Marcelo Zúñiga y Luis Valenzuela .

Vaya para ellos y para todos los bomberos y bomberas de nuestro país un gran reconocimiento y homenaje.

Voto a favor del proyecto, Presidenta .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La Senadora Ebensperger vota a favor.

Senador señor Elizalde ¿cómo vota?

El señor ELIZALDE.-

Presidenta, la particularidad de los bomberos de Chile (que la totalidad de sus integrantes sean voluntarios) es propia de nuestro país y no se da en otros lugares.

En la mayoría de los países del mundo los bomberos son remunerados. Y, si bien existen voluntarios, incluso en un porcentaje importante, hay más bien una mixtura, una mezcla, donde una parte son funcionarios públicos o municipales que reciben la remuneración correspondiente, y otra, son voluntarios. En Chile la totalidad de los bomberos son voluntarios y, pese a no recibir una remuneración por su trabajo, por su esfuerzo, son de un enorme profesionalismo, lo que, sin duda, constituye motivo de orgullo para todas las chilenas y los chilenos.

Me parece muy relevante esta iniciativa porque, en primer lugar, sanciona con una figura agravante a quienes agredan a los bomberos, y a las bomberas -también hay mujeres voluntarias en muchas compañías de nuestro país-, y porque, adicionalmente, representa una señal de valoración de la actividad que realizan, la cual considero muy importante.

Por eso, voto a favor, con especial mención a todas las bomberas y bomberos de nuestro país y, particularmente, a las compañías de la Región del Maule.

Discusión en Sala

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Elizalde vota a favor.

Senador señor Galilea ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

Presidenta, quiero aprovechar de expresar algunas palabras respecto a este proyecto de ley, que estamos contentos de tramitar y de votar favorablemente, pero que tiene un origen que es más bien triste y bastante inexplicable.

Que a los bomberos de Chile se les apedree, se les robe sus vehículos, se les robe el instrumental que llevan a los siniestros, es algo que, en principio, suena bastante inexplicable, aun cuando la evidencia del día a día nos dice que tenemos que enfrentar.

Así que, en esta mixtura de sentimientos, naturalmente que voy a apoyar el proyecto, aprovechando de rendir homenaje a los bomberos de Chile.

Esta historia empezó hace 169 años y se expandió por todo el país a una velocidad bastante notable: ya en 1870 estaba el Cuerpo de Bomberos de Talca; en 1888, el de Curicó; en 1896, creo que el de Linares, y así, sucesivamente, en todas las comunas del Maule y del país.

Quiero aprovechar de saludar especialmente a la Junta Nacional de Bomberos, que este 2020 cumple 50 años, y a su Presidente , Raúl Bustos , linarense además, que cumplen una importantísima labor.

Ellos, de alguna manera, han logrado convertirse en los interlocutores frente al Gobierno respecto de las demandas más relevantes de la institución, de forma de tener una voz única para todos los cuarteles y compañías del país.

La labor que efectúan en capacitación, la coordinación que realizan con diversos gobiernos regionales para el financiamiento de carros bomba y de otros equipos hacen que su cometido resulte fundamental.

Termino mis palabras reiterando mi agradecimiento a los miles de voluntarios que cumplen de manera muy generosa su labor en Chile. Espero que esta ley realmente les sirva, sobre todo como testimonio, para que los que antes podían agredirlos lo piensen dos veces y nunca más lo vuelvan a hacer.

Muchas gracias.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Galilea vota a favor.

Señora Presidenta , Senadora señora Muñoz, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Voto a favor, señor Secretario , con un enorme reconocimiento y cariño por los 42 mil voluntarios y voluntarias que a lo largo de todo nuestro país y día a día arriesgan su vida, y a veces la pierden, por entregarse por completo a servir y a protegernos en situaciones tan graves como son los incendios.

Asimismo, les entrego todo mi cariño a las voluntarias y voluntarios de la Región de Coquimbo, sobre todo a quienes se desempeñan en comunas de compleja geografía, donde se desplazan con sus muy escasos recursos y carros bomba antiguos pero igualmente salen adelante a enfrentar el fuego en zonas tan complicadas y distantes.

A todas las bomberas y bomberos de nuestro país les envío un gran abrazo en este 169 cumpleaños.

Con mucho cariño, voto a favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Discusión en Sala

Gracias.

(Falla de audio en transmisión telemática).

Voy a consultar a los Senadores que aún no han emitido su voto.

Senador señor Allamand, ¿cómo vota?

El señor ALLAMAND.-

A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Allamand vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Voto a favor, señora Presidenta , con mucho orgullo de ser bombero de excepción de mi Tercera Compañía de Rancagua .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor García-Huidobro vota a favor.

Solamente están pendientes el Senador señor Guillier y el Senador señor Ossandón, quienes informaron que se encuentran pareados por hoy día y por mañana, de modo tal que, si lo estima pertinente, señora Presidenta , puede dar por cerrada la votación para proceder al cómputo.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Muy bien.

Cerrada la votación, señor Secretario .

--Se aprueba en general y en particular el proyecto, en la forma despachada por la Comisión de Constitución (41 votos a favor y 1 pareo), y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

No votó, por estar pareado, el señor Guillier.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Pasamos al siguiente asunto de la tabla.

Informe de Comisión de Constitución

2.2. Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 26 de junio, 2020. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 45. Legislatura 368.

¿INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio.

BOLETINES N°s.10.167-07 y 10.897-07, refundidos.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar el proyecto de ley señalado en el epígrafe, que refunde dos mociones presentadas en la Cámara de Diputados. La primera, de los Honorables Diputados señora Hoffmann y señores Barros; Coloma; Gahona; Morales y Norambuena; y los ex Diputados señora Nogueira y señores Hasbún; Ulloa, y Ward (Boletín N° 10.167-07) y la segunda, de los Honorables Diputados señora Sepúlveda y señores Berger; Mirosevic; Pérez Arriagada; Rathgeb; y Torres y ex Diputados señora Rubilar y señores Godoy; Robles y Ulloa (Boletín N° 10.897-07). Para el despacho de esta iniciativa se ha hecho presente urgencia calificada de "simple".

Se dio cuenta de este proyecto ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 11 de marzo de 2020, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de ley de artículo único, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, la Comisión discutió la iniciativa en general y particular.

A la sesión en que la Comisión estudió este asunto, asistieron, además de sus integrantes, el Fiscal Nacional del Ministerio Público señor Jorge Abbott, abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica de este servicio, señor Hernán Libedinsky, y el Jefe del Departamento Jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Fernando Recio.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Modificar el Código Penal para elevar en un grado la pena que corresponde aplicar a quienes causan lesiones simplemente graves y menos graves a integrantes del Cuerpo de Bomberos, cuando éstos se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

1. ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.Código Penal.

2.- Ley N° 20.564 que establece Ley marco de los Bomberos de Chile.

3.- Ley N° 19.830, que modifica el Código Penal para proteger la seguridad de los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos en actos de servicio.

4.- Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

Tal como se consignó precedentemente, el proyecto de ley que se somete a la consideración del Senado tiene su origen en dos mociones presentadas en la Cámara de Diputados.

1. La primera de ellas (Boletín N° 10.167-07) expresa que el Cuerpo de Bomberos de Chile constituye una institución cuyos servicios son una necesidad básica para el país, toda vez que sus labores son requeridas todo el

Informe de Comisión de Constitución

año y las 24 horas del día. Dada su importancia, el tratamiento normativo de bomberos debe ser especial y directo, capaz de regular sus inquietudes o necesidades fundamentales.

Enseguida, expresan que el artículo 1° de la ley N° 20.564 estatuye a Bomberos como un servicio de utilidad pública, que atiende gratuitamente y de forma voluntaria las emergencias ocasionadas por la naturaleza o el ser humano. De esta manera, le corresponde, preferencialmente, la difícil tarea de hacer frente a los incendios de diversa especie y en distintos lugares, hecho que requiere de un alto profesionalismo y equipamiento, pero fundamentalmente una vocación y espíritu de ayuda hacia la comunidad en general.

Agregan que, prueba de lo anterior, lo constituye la circunstancia que, como poco cuerpos de bomberos existentes en el mundo, sus integrantes no perciben remuneración alguna por el desempeño de su alta labor social, hecho que sin lugar a dudas implica reconocer dos hechos fundamentales: el primero, el significativo esfuerzo que este grupo de chilenos efectúa día a día para el ejercicio exitoso de su labor bomberil y, el segundo, la necesidad de dotar a esta institución de medidas de carácter normativo tendientes a establecer estatutos de protección, tanto en su posición jurídica, como también en sus herramientas de trabajo.

Seguidamente, señalan que hasta hace algunos años dicha preocupación no se plasmaba en los hechos y la labor de los bomberos en Chile se encontraba sumamente desprotegida. Con la entrada en vigencia de la ley N° 20.564 se consagró una legislación que no sólo llenó un vacío sensible en nuestro derecho sino que constituyó el pago de una deuda que el Estado chileno mantenía con sus bomberos.

Luego, indican que, la normativa legal referida a la protección de los miembros de Bomberos se estructura en tres leyes fundamentales:

- 1.- La Ley Marco de Bomberos;
- 2.- La Ley de Accidentados en Actos de Servicio, y
- 3.- La Ley sobre Protección de la Seguridad de Bomberos en Actos de Servicio.

Añaden que, teniendo en cuenta la encomiable función que cumple esta institución, se requieren de medidas de protección a sus integrantes tendientes a resguardar sus derechos y su labor en ámbitos de tanta complejidad como lo es el enfrentar un incendio o realizar otras labores relevantes cuando se produce un accidente ya sea de tránsito, en el hogar o lugar de trabajo, sin perjuicio de la función que cumple Carabineros de Chile.

Sostienen que, actualmente la ley N° 19.830 establece mecanismos de protección al actuar de bomberos en actos de servicios, principalmente en dos ámbitos: a) En materia de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública y b) En materia de obstaculización del trabajo de bomberos.

Puntualizan que la normativa señalada no regula, de un modo expreso, los atentados que directamente sufren los bomberos a su integridad con ocasión del ejercicio de su función.

Seguidamente, recuerdan que el maltrato de obra es una institución de larga data en nuestro derecho, particularmente en el ámbito de Carabineros de Chile, razón por la que una normativa que se vincule a los bomberos, como elemento de protección legal, resulta adecuada.

Finalmente destacan que el proyecto busca penalizar todo atentado, toda agresión perpetrada contra bomberos en el ejercicio de sus funciones. Esta conducta tendrá sanciones a quienes directamente agredan a bomberos en actos de servicio, mediante la incorporación en el código penal de un tipo penal especial con una pena especial, presidio menor en su grado medio a máximo.

2. La segunda (Boletín N° 10.897-07) afirma, en primer lugar, que es necesario equiparar al personal de Bomberos de Chile, con la normativa de protección aplicable a las policías y gendarmería.

Luego destacan que en algunas ocasiones los bomberos, en cumplimiento de sus funciones, sufren agresiones que deben ser sancionadas de manera especial.

Seguidamente, recuerdan que Bomberos de Chile, tal como señala el artículo 1° de la ley N° 20.564, es un “servicio de utilidad pública”, que según el artículo 2° de la misma ley, “tendrán por objeto atender, gratuita y

Informe de Comisión de Constitución

voluntariamente, las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, tales como, incendios, accidentes de tránsito u otras, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y/o privados.”

Es decir, según la misma ley, se les reconoce, tres características rectoras. A saber:

- Servicio de utilidad pública;
- Tiene por objeto atender emergencias;
- Es gratuito y voluntario.

En consonancia con lo expuesto, remarcan que nuestra legislación no contempla una definición de utilidad pública, pero si hace referencia a ésta, específicamente en materia de Derecho del Trabajo, a propósito de las empresas de utilidad pública que no pueden declararse en huelga, o en materia de expropiaciones.

Agregan que un ataque al cuerpo de bomberos, o a sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones, no puede ser considerado como un delito común. No da lo mismo, añaden, destruir un carro de bomberos, que un vehículo particular. El primero está para salvar vidas, al igual que las ambulancias. Ni tampoco puede ser lo mismo robar un supermercado que un consultorio comunal. No puede ser lo mismo atacar a un bombero en servicio, quien está arriesgando su vida de manera voluntaria y gratuita, que atacar a un particular que transita por la calle.

Seguidamente, se preguntan de qué manera se pueden sancionar dichos ataques, buscando algún castigo a los autores de estos delitos, entendiendo que las conductas basales están tipificadas, ya sea por daños o lesiones, las circunstancias que revisten los sujetos pasivos del tipo, hacen necesaria una regulación calificada del tipo, ya sea un delito especial, o una agravante específica.

Luego, indican que nuestra legislación, y las del mundo en general, contempla circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, en el sentido de eximir, atenuar o agravar ésta, partiendo de la base que el hecho punible se verificó, pero, según las teorías a que adscribamos, la imputabilidad o la responsabilidad por el hecho, se puede ver afectada por dichas circunstancias modificatorias.

Asimismo, consignan que las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, en el sentido de hacer más gravosa la sanción a imponer, se encuentra regulada en el artículo 12 y 13 del Código Penal, siendo un “numero clausus”, que prohíbe de esta manera la aplicación por analogía de otras circunstancias.

Precisan que la doctrina ha catalogado habitualmente dichas circunstancias en objetivas o materiales, y subjetivas o personales, según la clasificación que el artículo 64 del Código Penal hace para efectos de la comunicabilidad.

La mencionada disposición sostiene:

“Art. 64.- Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de sólo aquellos autores cómplices o encubridores en quienes concurran.

Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación.”

Posteriormente, admiten que una cuestión previa que se debe dilucidar es a qué se deben estas circunstancias modificatorias, que en el caso que nos ocupa, agravan la responsabilidad penal.

En primer lugar, siguiendo lo planteado por el jurista español Antón Oneca, plantean que “las circunstancias modificativas son elementos accidentales del delito, en el sentido de que de ellos no depende el ser delito, sino sólo su gravedad”.

Luego, añaden que la discusión acerca de las circunstancias modificatorias deben ser estudiadas en la Teoría del Delito, como España, o en la Teoría de la Pena, como es el caso de Alemania. Postulan que la diferencia, en un ejercicio extremo de sencillez, obedecería que, en el primer caso, el tipo penal sería un tipo agravado, y en el segundo un tipo basal donde las circunstancias modificatorias tienen relevancia en la determinación de la pena.

Informe de Comisión de Constitución

Esta distinción, continúan, tiene efectos en las circunstancias modificatorias objetivas o subjetivas de responsabilidad.

Advierten que todas las agravantes aumenten la gravedad del injusto penal, (siguiendo la tesis española, que es inspiradora de nuestra legislación punitiva), no impide que unas sean objetivas y otras subjetivas, dado que todo injusto penal comprende ambas.

Respecto de las circunstancias modificatorias objetivas, afirman que el penalista español Santiago Mir Puig señala que estas denotan mayor peligrosidad del hecho, debido a la especial facilidad de comisión determinada por los medios (alevosía) o por los sujetos (abuso de superioridad, de confianza o del carácter público); y/o por la especial facilidad e impunidad (disfraz), ya sean estas separadas o de manera conjunta. Y además suponen un ataque más extenso (ensañamiento).

A continuación, en relación con las circunstancias subjetivas, recuerdan que el mencionado autor explica que éstas expresan una motivación particularmente indeseable (precio, motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación); y revelan una actitud contraria al derecho (reincidencia).

Sostienen que, en este orden de ideas, tenemos una conducta inicial, que se encuentra tipificada con anterioridad y se considera un injusto agresivo a un bien jurídico protegido. Verificada esta conducta, se deben analizar circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, ya que no puede haber un agravante de nada. No puede existir una conducta lícita agravada. En este sentido, destacan que el hecho inicial debe ser ilícito.

Luego, hacen presente que en las agresiones a bomberos en acto de servicio, no existe una norma expresa que haga más gravoso el cometer delitos contra personas que desempeñan una función tan valiosa para la sociedad.

Si bien es cierto, el Código Penal chileno, en los numerales 13º y 18º del artículo 12º, contempla agravantes con la voz autoridad, ellas están orientadas exclusivamente a las autoridades políticas y judiciales.

Luego, enfatizan que en lo que respecta a los ataques a los funcionarios de bomberos en ejercicio de sus funciones, tal conducta debe ser castigada con la misma severidad que los delitos castigados contra personal de las Policías y Gendarmería de Chile, ya que ellos se encuentran cumpliendo funciones al servicio del Estado y los ciudadanos, de manera voluntaria.

Al concluir, los autores de esta segunda Moción destacan que, en lo que respecta a los daños sufridos por lo bienes, tales como vehículos, equipos u otros, la conducta debe ser sancionada de manera agravada.

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El texto aprobado por la Cámara de Diputados se estructura en un artículo único, que incorpora un inciso tercero, nuevo, al artículo 400 del Código Penal, con el objetivo de elevar en un grado la pena que se podría aplicar a quien cause lesiones menos graves a un integrante del Cuerpo de Bomberos, en el ejercicio de sus funciones.

DISCUSIÓN EN GENERAL

Al comenzar el análisis de este asunto, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti le ofreció la palabra al Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, quien, al iniciar su intervención, afirmó que la función de bomberos debe ser especialmente protegida frente agresiones que les causan lesiones. Por lo tanto, estuvo de acuerdo en establecer una penalidad agravada para dicha circunstancia.

Luego, hizo presente que el texto aprobado por la Cámara de Origen implica que tendrá la misma pena quien cometa un acto que produzca una lesión menos grave en contra de un bombero, respecto de quien cometa una lesión grave en contra de cualquier persona.

Sostuvo que la función que cumple bomberos requiere una protección jurídica especial. En consecuencia, estimó que la elevación de la pena que propone la Cámara se debe extender a todos tipos de lesiones.

Dado lo anterior, expresó que la propuesta del Ministerio Público consiste en aumentar en un grado la pena que actualmente corresponde a quien comete lesiones, cuando la víctima es un integrante de los Cuerpos de Bomberos, que se encuentra en el ejercicio de sus funciones.

Informe de Comisión de Constitución

Atendido los argumentos esgrimidos precedentemente, sugirió a la Comisión aprobar el siguiente texto:

“Artículo único.- Incorporase un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.”.

Finalizó su intervención, haciendo presente, que participaron de la propuesta algunos fiscales que son integrantes de los mencionados Cuerpos.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti le otorgó el uso de la palabra al Jefe del Departamento Jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Fernando Recio, quien comenzó señalando que los bomberos, cuando acuden a atender emergencias, en ciertas ocasiones sufren agresiones que llegan a constituir lesiones menos graves. Agregó que en casos muy excepcionales se han producido lesiones graves, e incluso graves gravísimas.

Relató que, en ocasiones tienen que concurrir a apagar incendios que han sido provocados por vecinos, en lugares donde está presente la droga. Afirmó que, en esas zonas se encuentran las mayores dificultades para desarrollar sus funciones.

Constató que, por regla general, los bomberos se ven afectados por golpes de puños o agresiones a mansalva, en zonas o poblaciones en que el nivel sociocultural es bajo y, en algunos casos, los agresores se encuentran bajo la influencia del alcohol o de las drogas.

Agregó que dado lo anterior, ellos estuvieron de acuerdo en el texto aprobado por la Cámara de Origen, es decir, en que se aumente la pena para agravar la pena en el caso de las lesiones menos graves.

Seguidamente, no se mostró contrario a la propuesta del Ministerio Público, dado que puede generar un problema respecto a la proporcionalidad de la pena.

Finalmente, consignó que la idea original consiste en agravar la pena solo en caso de lesiones menos graves, que, reiteró, son las de mayor ocurrencia. Agregó que se persigue que las personas se abstengan de actuar en forma violenta en contra de los equipos que llegan a atender una emergencia.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, le otorgó la palabra al Honorable Senador señor Víctor Pérez quien expresó que de las expresiones del señor Recio se puede colegir que el aprobar el texto que propone el Ministerio Público complejizaría la tramitación de la iniciativa, toda vez que se afectaría la proporcionalidad de la pena.

Sostuvo que la castración y la mutilación ya tienen asignadas penas altas, por lo que aumentarlas en un grado, siguiendo la propuesta de la Fiscalía Nacional, sería excesivo.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti le concedió la palabra al señor Recio, quien señaló que el interés de la Institución que representa es que se les otorgue protección principalmente respecto a las lesiones menos graves, porque las graves y las gravísimas tienen una sanción que es proporcional al delito.

Sin embargo, manifestó que, el texto aprobado por la Cámara de Diputados, al igualar la sanción de las lesiones menos graves a la de las lesiones graves, genera un problema de técnica legislativa.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti le cedió la palabra al Fiscal Nacional, señor Abbott quien ratificó que en el tipo penal descrito, la sanción de las lesiones menos graves, sería equivalente a las establecidas para las lesiones graves, lo que no resultaría coherente.

Agregó que la función de bomberos, en su conjunto, debe ser protegida, tal como se hace respecto a aquellas personas mencionadas en el inciso segundo del artículo 400 del Código Penal.

Respecto a la protección a bomberos, sostuvo que ella se explica debido la particular naturaleza de la función que desempeñan, y por el creciente número de agresiones de las que han sido víctimas. Lo anterior, remarcó, lleva a

Informe de Comisión de Constitución

sugerir un aumento general en un grado, para todos los delitos de lesiones.

Luego, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, ofreció la palabra al Honorable Senador señor Huenchumilla, quien señaló que el artículo 395 y siguientes del Código Penal contiene delitos con penalidad elevada para todas las personas que se encuentren dentro de las hipótesis contempladas en el Párrafo de "Lesiones Corporales".

Consultó si es conveniente incorporar a los Cuerpos de Bomberos en todas las hipótesis de lesiones allí tipificadas. Asimismo, preguntó por qué no considerar otros casos, tales como los médicos que actualmente trabajan en la crisis sanitaria, o a los enfermeros, o a los profesores.

Luego, preguntó si en nuestra legislación penal, que incluye a todas las personas que se encuentren en las hipótesis contempladas por el mencionado cuerpo legal, se irá parcelando respecto de determinada categoría de individuos, según las funciones que cumplen.

Estimó más coherente el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que eleva en un grado la pena sólo en el caso de los delitos de lesiones menos graves. No se mostró partidario de aprobar el texto que sugiere el Ministerio Público, dado que las penas contempladas para las otras hipótesis ya son elevadas.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, adhirió a lo expresado por el Senador que le antecedió en el uso de la palabra.

Luego, el Honorable Senador, señor Pedro Araya manifestó que la propuesta de la Fiscalía Nacional puede presentar problemas de proporcionalidad de la pena, porque si se aumentan todas las sanciones en un grado, en el caso de las lesiones graves gravísimas, se alcanzaría una pena similar a la contemplada para el homicidio simple.

Recordó que el Código Penal, en su artículo 12 contiene dos circunstancias que agravan la responsabilidad criminal que podrían quedar cubiertas por la hipótesis que se está planteando, a saber, la del número 10, que implica cometer el delito con ocasión de incendio; y la del número 13, consistente en ejecutar el delito en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que se halle ejerciendo sus funciones.

Dado lo anterior, consultó al Ministerio Público, si en estos casos se aplican tales circunstancias agravantes, lo que podría significar que se produjera un concurso de delitos.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti le otorgó la palabra al asesor jurídico del Ministerio Público, señor Hernán Libedinsky quien comenzó su intervención señalando que existe consenso y unanimidad respecto a la importancia del servicio de utilidad pública que realizan los Cuerpos de Bomberos, quienes muchas veces exponen sus vidas en el cumplimiento de su función.

Agregó que en el caso de agresiones injustificadas al mencionado Cuerpo, en el ejercicio de sus funciones, el juicio de reproche penal que corresponde es mayor.

Destacó que de lo que se trata, es otorgar una efectiva protección jurídica penal, y por ello si es que prospera la norma aprobada por la Cámara de Origen, constituiría un resguardo más bien nominal, simbólico e insuficiente.

En el fondo, aseguró que el mero hecho de equiparar las lesiones, en cuanto a la pena, del artículo 399 del Código Penal con las del artículo 397, número 2, sería insuficiente, dado que los bomberos no sólo pueden ser víctimas de lesiones menos graves. Por ello, enfatizó que la protección penal debiera extenderse a todo tipo de lesiones.

Añadió que están de acuerdo en las opiniones vertidas, en cuanto a que las penas asignadas a las mutilaciones o las castraciones son muy altas, lo que podría provocar una desproporción penológica. Sin embargo, sostuvo que es difícil que se produzca un delito de castración en contra de un funcionario de bomberos, delito que requiere dolo directo.

Aclaró que, aparte de las lesiones menos graves, los bomberos pueden verse afectados por el delito de lesiones simplemente graves, específicamente las del numeral 2° del artículo 397, que se refiere a aquellas que produjeran al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

Constató que si se estimara por los Honorables Senadores que se puede producir la situación de desproporción

Informe de Comisión de Constitución

penológica, se podría elevar la pena solo respecto de las lesiones contempladas en los artículos 399 y 397, número 2.

Coincidió con el Honorable Senador, señor Pedro Araya que si se eleva la pena en un grado al delito de lesiones graves gravísimas, del artículo 397 número 1, se podría alcanzar la pena del homicidio simple.

Respecto de las lesiones simplemente graves, consagradas en el artículo 397, número 2, que tiene asignada la pena de presidio menor en su grado medio, sería insuficiente dicha sanción, si es que se produjera en contra de un miembro del Cuerpo de Bomberos.

Finalmente, insistió que si no llega a prosperar la propuesta del Ministerio Público, sugirió agregar en un grado la pena tanto para las lesiones menos graves, como las simplemente graves, consagradas en el numeral 2 del artículo 397.

Finalmente, en relación con la pregunta formulada por el Honorable Senador, señor Pedro Araya sobre las agravantes, aseveró que no se produciría ningún problema concursal. Agregó que si concurren circunstancias agravantes, lo que corresponde es la aplicación de las reglas generales de determinación de las penas. Por lo tanto, si estamos ante una pena divisible compuesta de un solo grado, correspondería aplicar el máximo de grado y ello no llevaría a que se pueda subir en un grado la pena. Si bien es una circunstancia que permite eventualmente elevar la pena que corresponde aplicar en el caso concreto, no es una agravación de la suficiente entidad que permita por sí sola subir la pena en un grado que es lo que se pretende en la presente iniciativa, para brindar una efectiva protección penal a los funcionarios de los Cuerpos de Bomberos.

Luego, el Honorable Senador, señor Pedro Araya reiteró sus dudas respecto a la existencia de una figura concursal, puesto que la conducta que se propone sancionar, coincide con la agravante del numeral 10 del artículo 12. Solicitó que el Ministerio Público afirme que no estamos en presencia de concurso y las razones de aquello.

Opinó que es delgada la línea de la distinción del tipo penal que se está sancionando en la presente iniciativa y la agravante del artículo 12, número 10.

El abogado señor Libedinsky indicó que se podría generar una duda ante la eventual aplicación del artículo 63 del Código Penal, en el sentido de que parte de la conducta que se pretende sancionar sería también constitutiva de una circunstancia agravante de responsabilidad penal. Sin embargo, aclaró que el artículo 12 número 10 está referido a situaciones en que se cometen hurtos o robos o algún tipo de delitos contra la propiedad, en el contexto de una de las situaciones allí señaladas, y no respecto al tipo que se pretende crear con el proyecto de ley en discusión.

Confirmó que sería muy discutible aplicar la agravante de responsabilidad en el contexto de la presente iniciativa.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti le ofreció la palabra al Honorable Senador señor Huenchumilla quien consultó si en el caso de las lesiones contempladas en los artículos 397 número 2 y 399 del Código Penal, se aumenta en un grado cuando la víctima es un miembro del Cuerpo de Bomberos en ejercicio de sus funciones, no se aumentaría ya la pena por la presencia de la agravante.

El asesor jurídico del Ministerio Público, señor Libedinsky determinó que no sería aplicable la agravante del artículo 12, número 10 para la hipótesis que se configura en la iniciativa en estudio. Agregó que si se aprueba el aumento de la pena en un grado en el caso de las lesiones en contra de bomberos, un tribunal no podría imponer la agravante cuando el sustento fáctico sea el mismo, por aplicación del principio non bis in ídem. Constató que de aprobarse la iniciativa, lleva a descartar de plano la aplicación de una circunstancia agravante del artículo 12.

El Honorable Senador señor Huenchumilla consultó al señor Libedinsky si, dado lo anteriormente expuesto, no era preferible rechazar la iniciativa y aplicar exclusivamente la agravante del artículo anteriormente citado.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti le concedió la palabra al señor Libedinsky, quien señaló que es necesario brindar una protección adicional a los funcionarios de bomberos en el ejercicio de sus funciones. Ratificó que la legislación actual no les otorga ese resguardo. Agregó que las agravantes genéricas no se aplican en estos casos, por eso se requiere una tipificación especial.

Reseñó que la idea original de los proyectos era configurar un tipo penal con penas especiales respecto de la figura

Informe de Comisión de Constitución

que se está considerando. Añadió que durante la tramitación de la iniciativa en la Cámara de Diputados se aprobó, en un primer momento, una indicación sustitutiva que estaba redactada en términos muy similares a los de la propuesta del Ministerio Público.

Reiteró que, a los integrantes de los Cuerpos de Bomberos, que se vean afectados en el ejercicio de sus funciones a lesiones menos graves y a lesiones simplemente graves se les debiera brindar una protección mayor que la que existe actualmente. Recordó que no hay un resguardo especial para dichas personas, ya que sólo se les aplica las reglas generales. Recalcó que las agravantes del artículo 12 no resultan aplicables para este caso.

El Fiscal Nacional, señor Abbott remarcó que no resulta aplicable la circunstancia agravante del artículo 12, numeral 10, porque ella está pensada en la desprotección que se produce en virtud de calamidades públicas, situaciones que favorecen la comisión de ciertos delitos producto de determinadas circunstancias, lo que no se da con ocasión de un incendio.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti le ofreció la palabra al Jefe del Departamento Jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Fernando Recio quien concordó con la alternativa sugerida por el señor Libedinsky, que cubre las hipótesis contempladas para los delitos de lesiones menos graves y simplemente graves. Se mostró de acuerdo en mantener la penalidad de los otros delitos de lesiones.

A continuación, no habiendo más intervenciones, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, dio por cerrada la discusión en general del proyecto.

IDEA DE LEGISLAR

La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Allamand, Araya, De Urresti, Huenchumilla y Pérez, aprobó en general este proyecto de ley.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se transcriben la disposición del proyecto de ley analizado en esta instancia, además de la indicación formulada a dicho texto y los acuerdos adoptados a su respecto.

Artículo único

Este precepto incorpora un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refiere el artículo anterior de este párrafo se ejecutan en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.

En atención a lo discutido precedentemente, la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Araya, De Urresti, Huenchumilla y Pérez, formularon una indicación para sustituir el artículo único del proyecto por el siguiente:

“Artículo único.- Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren el numeral 2º del artículo 397 y el artículo 399 de este párrafo se ejecutaren en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.

La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Allamand, Araya, De Urresti, Huenchumilla y Pérez, aprobó esta indicación.

MODIFICACIÓN PROPUESTA

Informe de Comisión de Constitución

En conformidad al acuerdo adoptado, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de proponer aprobar el proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara de Diputados, con la siguiente modificación:

Artículo único.-

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo único.- Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren el numeral 2º del artículo 397 y el artículo 399 de este párrafo se ejecutaren en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.

TEXTO DEL PROYECTO

De acogerse la enmienda aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el texto de la iniciativa quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 400 del Código Penal del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren el numeral 2º del artículo 397 y el artículo 399 de este párrafo se ejecutaren en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.”.

Acordado en sesión celebrada el día 24 de junio de 2020, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Alfonso De Urresti Longton (Presidente), Andrés Allamand Zavala, Pedro Araya Guerrero, Francisco Huenchumilla Jaramillo y Víctor Pérez Varela.

Sala de la Comisión, a 26 de junio de 2020.

Rodrigo Pineda Garfías

Secretario Abogado

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL DELITO DE MALTRATO DE OBRA A PERSONAL DE BOMBEROS EN ACTOS DE SERVICIO.

(BOLETINES N°s.10.167-07 y 10.897-07, refundidos.)

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Modificar el Código Penal para elevar en un grado la pena que corresponde aplicar a quienes causan lesiones simplemente graves y menos graves a integrantes del Cuerpo de Bomberos, cuando éstos se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

II. ACUERDO: Aprobado en general y en particular, por unanimidad (5 x 0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Consta de un artículo único.

IV. NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay.

V. URGENCIA: Simple.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Este proyecto de ley refunde dos mociones presentadas en la Cámara de Diputados. La primera, de los Honorables Diputados señora Hoffmann y señores Barros; Coloma; Gahona; Morales y Norambuena; y los ex Diputados señora Nogueira y señores Hasbún; Ulloa, y Ward (Boletín N° 10.167-07) y la segunda, de los

Informe de Comisión de Constitución

Honorables Diputados señora Sepúlveda y señores Berger; Mirosevic; Pérez Arriagada; Rathgeb; y Torres y ex Diputados señora Rubilar y señores Godoy; Robles y Ulloa (Boletín N° 10.897-07).

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: En general por 128 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones y en particular, por 117 votos a favor y 4 abstenciones.

IX. INICIO DE TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 11 de marzo de 2020.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer Informe, discusión en general y en particular, a la vez. (Artículo 127 del Reglamento del Senado)

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Código Penal.

2.- Ley N° 20.564 que establece Ley Marco de los Bomberos de Chile.

3.- Ley N° 19.830, que modifica el Código Penal para proteger la seguridad de los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos en actos de servicio.

4.- Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Rodrigo Pineda Garfias

Secretario Abogado

Valparaíso, 26 de junio de 2020.

ÍNDICE

Página

Objetivo del proyecto: 2

1. Antecedentes: 2

I) Jurídicos: 2

II) De hecho: 2

2. Estructura del proyecto de ley aprobado por la

Cámara de Diputados: 7

Discusión en general: 7

Idea de legislar: 14

Discusión en particular: 14

Modificación propuesta: 15

Texto del proyecto: 16

Resumen ejecutivo: 17

2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 30 de junio, 2020. Oficio en Sesión 36. Legislatura 368.

Valparaíso, 30 de junio de 2020.

Nº 243/SEC/20

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio, correspondiente a los Boletines N°s .10.167-07 y 10.897-07, refundidos, con la siguiente enmienda:

Artículo único

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo único.- Incorpórase un inciso tercero, nuevo, en el artículo 400 del Código Penal, del siguiente tenor:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren el numeral 2.º del artículo 397 y el artículo 399 de este Pa?rrafo se ejecutaren en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena sen?alada para el delito se aumentara? en un grado.”.”.

- - -

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 15.369, de 10 de marzo de 2020.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ADRIANA MUÑOZ D´ALBORA

Presidenta del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Discusión en Sala

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Discusión en Sala

Fecha 07 de julio, 2020. Diario de Sesión en Sesión 37. Legislatura 368. Discusión única. Se aprueban modificaciones.

TIPIFICACIÓN DE DELITO DE MALTRATO DE OBRA A BOMBEROS EN SERVICIO ACTIVO (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10167-07 Y 10897-07)

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgará tres minutos por bancada.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 36ª de la presente legislatura, en jueves 2 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila) [vía telemática].-

Señor Presidente, este proyecto es un anhelo de varios parlamentarios, especialmente de los que conformamos la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de esta Corporación, donde la iniciativa fue trabajada y apoyada de manera transversal, pues hace justicia con una de las instituciones más valoradas y más queridas por todos los chilenos: Bomberos de Chile.

Nuestros bomberos acuden a atender emergencias de manera desinteresada y sin pedir nada a cambio, salvo el apoyo que solicitan, que es para sus comunidades, ya sea en infraestructura o equipamiento, pero nada de manera personal, porque todo es para su institución, la que está a favor y en beneficio de la ciudadanía. Desgraciadamente, los integrantes de Bomberos, en el cumplimiento de sus funciones, en muchas ocasiones se han visto agredidos, atacados y lesionados físicamente por acudir a atender emergencias. Incluso, en algunas situaciones se les ha prohibido el acceso a determinados sectores. Por eso, hemos elaborado este proyecto y apoyado la iniciativa, que finalmente se transformará en ley para que no dé lo mismo atacar a un bombero y para que hechos tan deleznable como los descritos no queden impunes.

Nuestros bomberos merecen nuestro apoyo y reconocimiento. Son profesionales de las emergencias; son personas que de una manera desinteresada entregan, incluso, su vida en servicio del prójimo. Actitudes como esas son demostradas permanentemente por bomberos en todo el territorio nacional, especialmente por bomberos de la Región de Valparaíso.

El proyecto viene a hacer justicia, a reconocer el valor de esa institución y lo que sus hombres y mujeres hacen por nuestra patria.

Por eso, espero que el proyecto sea aprobado en este trámite de manera unánime. Ello constituirá una señal muy positiva para una institución que no tiene miramientos políticos, sino que solo se enfoca en apoyar a la comunidad

Discusión en Sala

y a la ciudadanía.

Este proyecto establece una normativa para que todos quienes el día de mañana pretendan u osen agredir o atacar a nuestros bomberos sepan que deberán enfrentar una penalidad distinta y más alta por el solo hecho de atacar a un bombero de Chile.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Señoras diputadas y señores diputados, pido a sus bancadas que inscriban a sus representantes en este importante proyecto de ley que apoya la abnegada y noble labor de Bomberos de Chile.

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO (vía telemática).-

Señor Presidente, esperamos aprobar por unanimidad la modificación introducida por el Senado a un proyecto que busca poner fin a las agresiones de que son víctimas nuestras bomberas y bomberos durante su servicio a la comunidad. De este modo, honraremos la reciente conmemoración del 169° aniversario del Cuerpo de Bomberos de Chile, que se celebró el pasado 30 de junio.

Desde la bancada del Partido Demócrata Cristiano, saludo especialmente al señor José Miguel Ortiz , quien ha trabajado en este tema, y también al señor Enrique Krauss , gran camarada y amigo nuestro, quien ha pedido que aprobemos este proyecto en forma urgente.

En la actualidad, las bomberas y los bomberos de Chile no cuentan con una especial protección penal frente a las agresiones, a pesar de que por la labor propia que cumplen existe un bien jurídico a proteger más importante que el de cualquier otra víctima. Por ello, este proyecto viene a llenar un vacío, penalizando con el aumento de un grado cuando se agrede a miembros del cuerpo de bomberas y bomberos en ejercicio de sus funciones.

Apoyamos el cambio que proviene del Senado, que considera el aumento de la pena no solo para las lesiones menos graves, sino también para las graves.

Cada compañía de bomberos y bomberas a lo largo de todo Chile, en el norte, en el centro, en el sur, en la región de Los Lagos y, acá, en Chiloé, considera esto como una parte esencial y vital para su trabajo en el control de las emergencias de nuestro país. Los bomberos hacen un trabajo profesional con total y desinteresada entrega a la comunidad.

Por lo mismo, y aunque se trate de hechos puntuales, debemos legislar y evitar la ocurrencia de estos hechos que cometen unos cuantos que se atreven a apedrear y a golpear a este gran voluntariado mientras prestan sus labores en una emergencia. No debe existir espacio en nuestra sociedad para tolerar la ocurrencia de hechos que ponen en riesgo la vida o la integridad física de nuestras bomberas y bomberos.

Aprovecho de saludar a las 50.000 bomberas y bomberos de todo Chile y agradecer la noble labor que día a día realizan al servicio de la comunidad.

Manifiesto que la bancada del Partido Demócrata Cristiano votará favorablemente la modificación introducida por el Senado para que este proyecto se convierta en ley de la república lo antes posible.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcos Ilabaca .

Discusión en Sala

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, ¡qué labor más noble entregan los bomberos voluntarios de nuestro país!

A través de esta instancia, quiero saludar a los 50.000 bomberos de todo el país, en particular a los de la Región de Los Ríos, específicamente a los de la Segunda Compañía de Bomberos de la comuna de Valdivia, de la cual soy voluntario.

Esta norma entrega un poco de justicia a la noble y loable labor que ha desarrollado Bomberos durante toda su existencia. Muchas veces, cuando tratan de desarrollar sus labores, son atacados y lesionados injustamente. En ese sentido, era necesario que el Congreso diera una señal fuerte en orden a proteger la labor de todos los voluntarios, voluntarias y trabajadores de los diferentes cuerpos de bomberos. Qué mejor manera de hacerlo que decir a la ciudadanía que cuando se ataque o se lesione a un bombero en ejercicio de sus funciones se va a aplicar una pena diferente.

El bombero, a diferencia de todas las demás profesiones, no recibe ningún peso a cambio de desarrollar sus funciones. Bomberos es la única entidad en nuestro país que desarrolla una labor voluntaria, donde sus integrantes ponen en riesgo su integridad física y, muchas veces, su vida.

La bancada del Partido Socialista está junto a los 50.000 bomberos del país, que día a día se sacrifican y son la verdadera primera línea de trabajo ante el surgimiento de emergencias, razón por la cual apoyará con mucha fuerza el proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, en el primer trámite constitucional votamos a favor esta buena iniciativa legal. Ahora haremos lo propio con la modificación introducida por el Senado.

El Cuerpo de Bomberos de Chile, como es sabido por todos, presta sus servicios todos los días del año, las 24 horas del día.

Por su intermedio, señor Presidente, le quiero decir a la diputada que me antecedió en el uso de la palabra que cualquier ataque cobarde es condenable, sea a un hombre, a una mujer, a un niño, a un bombero o a un carabinero, a cualquier ser humano, siempre es condenable y no hay distinción en ese aspecto. Queremos el Chile de los libres, el Chile en que seamos todos iguales.

Como todos sabemos, Bomberos de Chile realiza su labor de manera gratuita; sus integrantes no reciben remuneración alguna por el desempeño de su labor social, pues la hacen en forma voluntaria. Así, los esfuerzos que se han hecho por querer pagar una remuneración a los bomberos se han visto tirados al tacho de la basura, porque no cobrar ninguna remuneración es una condición voluntaria de ellos.

De esta manera, corresponde a los cuerpos de bomberos la difícil tarea de hacer frente a los incendios de diversa especie y en los distintos lugares, en un país que constantemente se ve azotado por las catástrofes.

De hecho, realizan una labor que requiere un alto nivel de profesionalismo y de equipamiento, y fundamentalmente vocación y espíritu de ayuda hacia la comunidad.

Pero el gran esfuerzo que hace este grupo de chilenos y chilenas que actúa día a día...

(Hablan varios señores diputados a la vez)

Señor Presidente, pido que pare mi tiempo y solicite a los diputados guardar silencio. Son pocos pero hacen mucho ruido.

Discusión en Sala

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ruego a los señores diputados y a las señoras diputadas guardar silencio.

Puede continuar, honorable diputada.

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .- Señor Presidente, lamentablemente, en algunos casos, mientras los voluntarios trabajan en controlar los incendios, los residentes intervienen en su labor, insultando -igual que aquí-, obstaculizando y hasta golpeando a quienes intentan ayudar en forma desinteresada, lo cual obviamente genera un problema e indignación -igual que a mí hoy-. Por ello, es importante destacar las modificaciones que vienen desde el Senado.

Establecer sanciones a quienes agredan a Bomberos de Chile cuando están realizando su función solo tiene por finalidad proteger la labor y la integridad de nuestros bomberos y bomberas.

Por ello, con mucho respeto y en honor a mi padre y a todos mis familiares que son bomberos, manifiesto mi voto a favor de las enmiendas del Senado.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, soy autora de una de las mociones que, como muy bien planteó la diputada Marisela Santibáñez , van en la línea de apoyar hoy a los bomberos en una situación compleja y difícil, pues ellos han estado apoyando constantemente en esta pandemia, en coordinación con los hospitales. Esa es una labor que han hecho durante muchísimos años.

Esta institución recién estuvo de aniversario, y es injusto y contradictorio que, no obstante ser una institución con una labor tan loable y que integran voluntarios con espíritu de servicio, que lo único que quieren es servir a la comunidad, tengamos que modificar el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra al personal de Bomberos y aumentar las penas. Insisto en que eso contradictorio; uno no puede entender que esto ocurra en el país.

Me ha tocado estar, ver y conversar con bomberos de varias compañías que han sufrido estos golpes con piedras cuando les corresponde salir a terreno.

Entonces, ¿cómo cuidamos a esta institución no solo desde el punto de vista de su prestigio, sino también desde el punto de vista del maltrato de obra a su personal y a sus bienes materiales, considerando que muchos de ellos son financiados por el propio Estado a través de los distintos fondos para Bomberos de Chile?

Por eso, como Federación Regionalista Verde Social, vamos a concurrir con nuestro voto favorable a estas modificaciones que ha realizado el Senado.

Ojalá no tuviésemos que hacer estos proyectos de ley punitivos que incorporan más sanciones y existiera conciencia en toda la ciudadanía respecto de la importancia de esta institución. Esperamos que estos actos de vandalismo y de violencia no se vuelvan a repetir con una institución a la que lo único que tenemos que hacer es agradecer y valorar la función que realizan permanentemente en la sociedad chilena.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Ha solicitado hacer uso de la palabra el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones .

Señor ministro, tiene usted la palabra.

El señor BRIONES (ministro de Hacienda) [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero intervenir a propósito de la discusión que había con el proyecto de ley que debatieron y tratar de aclarar algunas dudas respecto de cuáles son los montos involucrados en la depreciación instantánea que se está proponiendo y de cómo esos montos conversan con el acuerdo que fue suscrito.

Entonces, permítame partir por lo siguiente. Como ustedes vieron en el informe financiero, el año 2021...

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Señor ministro, perdone la interrupción.

Está en discusión el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio.

Por lo tanto, solo la unanimidad de la Sala permitiría que usted haga uso de la palabra en relación con el otro proyecto.

¿Habría acuerdo para permitir al ministro de Hacienda hacer uso de la palabra respecto del proyecto que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal de mediano plazo?

No hay acuerdo.

Ruego excusarnos, señor ministro.

Para continuar la discusión, tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.ª Loreto).-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, puedo señalar que este es un tema que se venía discutiendo desde hace tiempo, porque hay una situación pendiente.

En este minuto, quiero recordar al entonces diputado Marcos Espinosa, de la bancada del Partido Radical, quien ya en 2013 presentó un proyecto que venía justamente a modificar el artículo 269 del Código Penal, para establecer una sanción a quienes interrumpieran, impidieran y dificultaren de alguna manera la acción del personal de Bomberos.

Lo que se hace hoy en el artículo único de este proyecto justamente es aumentar en un grado la pena asociada al delito de lesiones.

Sin duda que hoy Bomberos no solo cumple un rol de ayuda innegable para todo nuestro país, porque sus funcionarios, en este caso, sus voluntarias y voluntarios, que, tal como aquí se dijo, suman más de cincuenta mil en el país, son profesionales. Obviamente, el reconocimiento que un país les puede hacer, más allá del reconocimiento que diariamente les hace la ciudadanía y la comunidad, es protegerlos. Es decir, el Estado debe proteger a los bomberos de quienes hoy se sienten muchas veces con la falta de cultura y la prepotencia para culparlos y dejarlos en la más absoluta desprotección cuando acuden a un siniestro o a prestar ayuda en las catástrofes que nuestro país está acostumbrado a vivir, sobre todo por su geografía.

Bomberos de Chile, a nivel nacional, ostenta una de las mayores adhesiones por su quehacer y su calidad en el servicio. Recordemos que los voluntarios y voluntarias son profesionales en lo que hacen, por lo que creo que ello amerita no solo esta legislación, sino la protección permanente de una comunidad y de un país que debe entregar todas las garantías. En ese sentido, hago un llamado a todos los colegas que son parte de esta Cámara.

Discusión en Sala

Por último, envío un saludo a todos los voluntarios y voluntarias de la Región de Ñuble, en especial a los de Cabrero y Yumbel, que son parte de la Región del Biobío, porque su voluntariado es un modelo de servicio de calidad humana y de gran profesionalismo que siguen nuestros niños y niñas.

Por lo expresado, llamo a mis colegas a aprobar esta iniciativa, a avanzar prontamente en ella y así generar garantías a todos nuestros bomberos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, durante todos mis años como diputado he sido integrante la Comisión de Bomberos -creo que todos quisiéramos estar en ella-, porque es una manera de demostrar nuestro reconocimiento por el tremendo aporte que hace al país este cuerpo de voluntarios al que, sin duda, todos admiramos.

En esta ocasión, voy a hacer uso de la palabra en nombre de mi colega Iván Norambuena , también integrante de dicha comisión, y, por cierto, en representación de mi bancada, la de la Unión Demócrata Independiente, para anunciar con entusiasmo nuestro voto favorable a esta iniciativa, que tiene la particularidad -quizás como otras, en otras comisiones- de recoger el sentimiento y la aspiración de todos y cada uno de los bomberos a lo largo del país.

En la comisión trabajamos con los máximos directivos del Cuerpo de Bomberos, quienes propusieron diversas modificaciones y aportes para conseguir el texto que hoy sometemos a la aprobación de la honorable Cámara.

La particularidad de la comisión -estoy cierto de que todos los diputados presentes podrán dar fe de ello- es que se ha caracterizado siempre por tomar acuerdos por unanimidad. Todos los acuerdos sometidos a votación a lo largo de la existencia de esta comisión han sido adoptados por unanimidad, lo que se repite en esta oportunidad. En efecto, estamos frente a un proyecto que, sin duda, recoge el parecer unánime de todos sus integrantes, porque, en definitiva, viene en brindar protección a todos y cada uno de los bomberos, en el sentido de que cuando sean agredidos en el ejercicio de sus funciones, la justicia deberá ampararlos y darles la protección que corresponde.

Por lo tanto, con mucho entusiasmo anuncio mi voto favorable y el de mi bancada, porque se trata de una iniciativa largamente esperada por todos y cada uno de los bomberos a lo largo del país.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC (vía telemática).-

Señor Presidente, que el diputado de la UDI que recién habló anuncie que toda su bancada está entusiastamente a favor de un proyecto que aumenta las penas y que puede derivar en mandar a la cárcel a alguien a quien se le está quemando la casa, debiera ser un motivo de sospecha y de alerta para quienes no creemos que el sistema penal actualmente vigente en Chile sirve en algo para reeducar conductas ni proteger a la población.

Tenemos el mayor respeto por Bomberos, toda nuestra admiración por el Cuerpo de Bomberos. Ya dimos esta discusión en la comisión. Cuando le pregunté a uno de los representantes de Bomberos dónde suceden las agresiones a las que hace referencia este proyecto, me señaló que exclusivamente en los sectores más vulnerables; que estas agresiones no suceden, por ejemplo, en un incendio en Las Condes o en Vitacura, sino en los barrios donde hay más necesidades.

Discusión en Sala

¿Por qué? No es porque quienes tienen más plata sean más educados que los otros, no. Es porque muchas veces los protocolos que Bomberos utiliza para apagar un incendio no son comprendidos por la población, que ve con desesperación que se está quemando su casa, porque están pegadas unas al lado de las otras. Entonces, al momento de establecer un cortafuego, en vez de salir a apagar la vivienda que se está quemando, la gente entra en desesperación.

¿Qué es lo que, como Cámara de Diputados, se está proponiendo decir a esa gente cuando se le está quemando su casa? Que si producto de esa desesperación hay una agresión, la que, dicho sea de paso, tiene que ser condenada, y ya es condenada en nuestro ordenamiento, una persona a la que se le acaba de quemar su casa va a terminar en la cárcel.

¿Es eso razonable? Preguntémonos sinceramente, porque esto no es solo de apoyo a Bomberos. Sin lugar a dudas, tenemos que apoyar a Bomberos. Tenemos que contribuir a mejorar la educación respecto de los procedimientos que realiza Bomberos, para que la población entienda qué sucede, cómo se apaga un incendio. Pero decir que esto lo vamos a solucionar aumentando las penas y enviando a la cárcel a gente que ya está sufriendo, me parece un desatino y un populismo penal.

Desde el Frente Amplio -no solo el Frente Amplio, también lo han argumentado otros partidos- hemos argumentado reiteradamente en la Cámara que aumentar las penas no sirve, no cambia conductas y menos reeduca.

El sistema carcelario chileno es inhumano, y lo que propone este proyecto -las modificaciones del Senado lo agravan- es que esto se solucione vía cárcel. Eso es algo con lo cual Convergencia Social no está de acuerdo.

Por supuesto, tenemos el mayor respeto por el Cuerpo de Bomberos -lo reitero- estamos disponibles para trabajar en todos los proyectos que sean necesarios para colaborar con ellos, pero no vamos a concurrir favorablemente a un aumento de penas en este contexto; sí a la educación y al apoyo a Bomberos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (vía telemática).-

Señor Presidente, un seremi me dijo una vez que contra la estupidez humana no existe ingeniería, a propósito de las obras de construcción que se hacían y de aquellos que finalmente las traspasaban.

En verdad, parte de esa estupidez humana radica en quienes insólitamente agreden a bomberos. La explicación intelectual que daba -con mucho cariño lo digo- el diputado Gabriel Boric sobre las penas y los cambios de conducta puede ser muy atingente, pero la verdad es que nada justifica que se agreda a bomberos, quienes concurren en ayuda de personas.

Podrá haber miles de explicaciones, miles de justificaciones -el momento, la alteración-, pero nada justifica que bomberos sean agredidos. Esta situación de agresión a Bomberos [...]

Hace unos días estuve conversando con Ariel Bravo , un bombero que fue agredido y detenido por Carabineros en un [...]

(Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática)

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Lamentablemente, se ha interrumpido la comunicación con el diputado Alexis Sepúlveda , quien recuperará el uso de la palabra posteriormente para que concluya su intervención.

Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson .

Discusión en Sala

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, en primer lugar, en nombre de toda nuestra bancada quiero hacer un reconocimiento a los bomberos y las bomberas, quienes, a lo largo de todo el país, hacen esfuerzos, muchas veces sobrehumanos, al exponer su cuerpo, y ocupan parte valiosa de su tiempo en vigiliando ante la eventualidad de que pueda haber siniestros en distintos lugares, y en condiciones muchas veces extremadamente precarias, sobre todo en aquellas zonas en que no gozan de buenas donaciones de particulares que les permitan desempeñar mejor sus funciones.

Por lo tanto, vayan a ellos y a ellas todo nuestro reconocimiento, el que me gustaría que se viera expresado en mayores recursos para que no tuvieran la precarización que hoy les afecta. Por ejemplo, el gobierno anunció recortes para este año producto de la pandemia, pero después se echó para atrás; sin embargo, siguió recortando cerca de 1.400 millones de pesos a la institución de Bomberos.

Con este proyecto de ley tenemos un conflicto. Por cierto, nadie quiere y no es justificable ninguna agresión a ninguna persona, sea o no bombero. No creemos que, en general, las agresiones se justifiquen de alguna manera. Pero cuando se produce una agresión, ya existe en nuestro Código Penal una tipificación, sobre todo dependiendo de las lesiones que la agresión genere.

Por lo tanto, las preguntas que debemos hacernos, sobre todo en este tercer trámite constitucional, son, primero, si va a servir de efecto disuasivo agravar las penas en el caso del maltrato de obra a bomberos; segundo, si es justo que se haga una diferenciación en función de una actividad muy loable como la de bomberos, dado que existen muchas otras actividades también loables, y tercero, si las modificaciones del Senado que nos corresponde votar, que amplían este tipo penal, son buenas para estos objetivos.

Frente a esto -no creemos que sea contradictorio con elogiar, agradecer y apoyar la función de los bomberos y las bomberas de Chile-, nosotros no podemos sino abstenernos, porque nos ponen en una tensión y en una contradicción muy difíciles de resolver: por un lado, queremos apoyar a los bomberos y bomberas, que trabajan en condiciones precarias, que sabemos que no tienen muchos instrumentos y que están empujando para que en una mesa de trabajo se aceleren los cambios que piden desde hace tanto tiempo, pero, por otro, estamos ante una medida que es toda una caracterización del populismo penal, que busca empatizar con una población agredida, aumentando las penas para aquellos que incurran en un delito que ya tiene penas, por el solo hecho de que se trate de una agresión con lesiones graves.

Anunciamos nuestra abstención, a pesar de todo el cariño y el agradecimiento que tenemos por la institución de Bomberos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra, vía telemática, el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis) [vía telemática].-

Señor Presidente, la bancada del Partido Radical va a apoyar este proyecto, más allá de la justificación intelectual de que el aumento de las penas no siempre genera la disminución de delitos.

Nadie puede justificar que cuando bomberos acuden, incluso poniendo en riesgo sus vidas, para atender emergencias como incendios sean agredidos por quien sea. No se puede justificar, y la señal que tenemos que dar es clara y nítida. No pueden existir estas explicaciones que muchas veces la gente no entiende.

Además, no siempre los bomberos son agredidos por su comunidad. Por ejemplo, está el caso de Ariel Bravo , un bombero connotado, de larga trayectoria, que fue detenido en el marco del estallido social. En un video que se hizo viral se ve a carabineros deteniendo a estos funcionarios, que solo estaban prestando ayuda a transeúntes afectados por las bombas lacrimógenas. Insólitamente, hoy él ha sido querellado por Carabineros, por el capitán que comandaba al grupo de Fuerzas Especiales, en circunstancias de que él no produjo ningún tipo de agresión; el agredido fue él.

Discusión en Sala

Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo, por su intermedio, señor Presidente, a la gloriosa Tercera Compañía de Bomberos de Maule, Bomba Esmeralda , de la cual espero ser miembro y cumplir con todos los requisitos. Estoy en el curso de aspirantes y espero poder sumarme a ese trabajo que realiza Bomberos, que nos debe llenar de orgullo.

Protejamos instituciones como Bomberos, que no pueden estar bajo ninguna condición de agresiones, cualesquiera que sean. Se trata de una institución que está cumpliendo sus funciones de manera desinteresada.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio.

En votación.

-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Patricio Melero , Bernardo Berger , Carlos Kuschel , Raúl Soto , Jorge Rathgeb , Jorge Sabag , Florcita Alarcón , Tomás Hirsch y Karol Cariola .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 126 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 24 abstenciones y 2 inhabilitaciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Fernández Allende , Maya , Melero Abaroa , Patricio , Saavedra Chandía , Gastón , Alessandri Vergara , Jorge , Flores García, Iván , Mellado Pino , Cosme , Sabag Villalobos , Jorge , Alinco Bustos , René , Flores Oporto , Camila , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , René , Álvarez Ramírez , Sebastián , Fuenzalida Cobo , Juan , Meza Moncada , Fernando , Saldívar Auger, Raúl , Álvarez Vera , Jenny , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Amar Mancilla , Sandra , Gahona Salazar , Sergio , Molina Magofke , Andrés , Santana Castillo, Juan , Ascencio Mansilla , Gabriel , Galleguillos Castillo , Ramón , Monsalve Benavides , Manuel , Santana Tirachini , Alejandro , Auth Stewart , Pepe , García García, René , Manuel , Morales Muñoz , Celso , Sauerbaum Muñoz , Frank , Baltolu Rasera , Nino , Garín González , Renato , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego , Barros Montero , Ramón , Girardi Lavín , Cristina , Muñoz González , Francesca , Schilling Rodríguez , Marcelo , Bellolio Avaria , Jaime , González Gatica , Félix , Naranjo Ortiz , Jaime , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Berger Fett , Bernardo , González Torres , Rodrigo , Noman Garrido , Nicolás , Sepúlveda Soto , Alexis , Bernales Maldonado , Alejandro , Hernández Hernández , Javier , Norambuena Farías , Iván , Silber Romo , Gabriel , Bianchi Retamales , Karim , Hernando Pérez , Marcela , Núñez Urrutia , Paulina , Soto Ferrada , Leonardo , Bobadilla Muñoz , Sergio , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Olivera De La Fuente , Erika , Soto Mardones , Raúl , Calisto Águila , Miguel Ángel , Hoffmann Opazo , María José , Ortiz Novoa , José Miguel , Tohá González , Jaime , Carter Fernández , Álvaro , Ilabaca Cerda , Marcos , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Torrealba Alvarado , Sebastián , Carvajal Ambiado , Loreto , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Pardo Sáinz , Luis , Torres Jeldes , Víctor , Castro Bascuñán , José Miguel , Jiménez Fuentes , Tucapel , Parra Sauterel , Andrea , Trisotti Martínez , Renzo , Castro González , Juan Luis , Jürgensen Rundshagen , Harry , Paulsen Kehr , Diego , Troncoso Hellman , Virginia , Celis Araya , Ricardo , Kast Sommerhoff , Pablo , Pérez Arriagada , José , Undurraga Gazitúa , Francisco ,

Discusión en Sala

Celis Montt , Andrés , Keitel Bianchi , Sebastián , Pérez Lahsen , Leopoldo , Urrutia Bonilla , Ignacio , Cicardini Milla , Daniella , Kort Garriga , Issa , Pérez Olea , Joanna , Urrutia Soto , Osvaldo , Cid Versalovic , Sofía , Kuschel Silva , Carlos , Prieto Lorca , Pablo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Coloma Álamos , Juan Antonio , Lavín León , Joaquín , Ramírez Diez , Guillermo , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Leiva Carvajal , Raúl , Rathgeb Schifferli , Jorge , Velásquez Núñez , Esteban , Del Real Mihovilovic , Catalina , Leuquén Uribe , Aracely , Rentería Moller , Rolando , Velásquez Seguel , Pedro , Desbordes Jiménez , Mario , Longton Herrera , Andrés , Rey Martínez , Hugo , Venegas Cárdenas , Mario , Durán Espinoza , Jorge , Lorenzini Basso , Pablo , Rocafull López , Luis , Verdessi Belemmi , Daniel , Durán Salinas , Eduardo , Luck Urban , Karin , Romero Sáez , Leonidas , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Eguiguren Correa , Francisco , Macaya Danús , Javier , Rosas Barrientos , Patricio , Walker Prieto , Matías , Espinoza Sandoval , Fidel , Marzán Pinto , Carolina

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barrera Moreno , Boris , Gutiérrez Gálvez , Hugo , Mix Jiménez , Claudia , Santibáñez Novoa , Marisela , Boric Font , Gabriel , Hertz Cádiz , Carmen , Mulet Martínez , Jaime , Teillier Del Valle , Guillermo , Brito Hasbún , Jorge , Ibáñez Cotroneo , Diego , Núñez Arancibia , Daniel , Vallejo Dowling , Camila , Castillo Muñoz , Natalia , Jackson Drago , Giorgio , Nuyado Ancapichún , Emilia , Vidal Rojas , Pablo , Crispi Serrano , Miguel , Jiles Moreno , Pamela , Pérez Salinas , Catalina , Winter Etcheberry , Gonzalo , Díaz Díaz , Marcelo , Labra Sepúlveda , Amaro , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Cariola Oliva , Karol , Orsini Pascal , Mai- te

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto.

-O-

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, informo que el diputado Manuel Matta nos ha comunicado por distintas vías su imposibilidad de conectarse a internet. Le ha sido muy dificultoso participar y seguir esta sesión, y, en consecuencia, tendrá problemas para votar. Como todos sabemos, el diputado Matta es un parlamentario muy responsable.

Solo queríamos que quedara constancia en el acta del motivo de su ausencia o de la interrupción de su participación durante el debate.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta, señor diputado. Todos conocemos el compromiso del diputado Matta con esta Corporación y con el debate legislativo.

Para resolver un problema con el sistema de votación, se suspende la sesión por diez minutos.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación de Modificaciones. Fecha 07 de julio, 2020. Oficio en Sesión 48. Legislatura 368.

VALPARAÍSO, 7 de julio de 2020

Oficio N° 15.663

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio, correspondiente a los boletines Nos 10.167-07 y 10.897-07, refundidos.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 243/SEC/20, de 30 de junio de 2020.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

LUIS ROJAS GALLARDO

Secretario General (S) de la Cámara de Diputados

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 07 de julio, 2020. Oficio

VALPARAÍSO, 7 de julio de 2020

Oficio N° 15.662

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio, correspondiente a los boletines N°s 10.167-07 y 10.897-07, refundidos, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, en el artículo 400 del Código Penal:

“De la misma forma, si los hechos a que se refieren el numeral 2° del artículo 397 y el artículo 399 se ejecutaren en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena sen?alada para el delito se aumentara? en un grado.”.”.

Hago presente a V.E. que esta iniciativa de ley tuvo su origen en mociones, la primera, correspondiente al boletín N° 10.167-07, del exdiputado señor Jorge Ulloa Aguillón, la diputada señora María José Hoffmann Opazo, los diputados señores Ramón Barros Montero, Juan Antonio Coloma Álamos, Sergio Gahona Salazar, Celso Morales Muñoz, Iván Norambuena Farías, la exdiputada señora Claudia Nogueira Fernández y los exdiputados señores Gustavo Hasbún Selume y Felipe Ward Edwards; y la segunda, correspondiente al boletín N° 10.897-07, de la exdiputada señora Karla Rubilar Barahona, la diputada señora Alejandra Sepúlveda Orbenes, los diputados señores Bernardo Berger Fett, Vlado Mirosevic Verdugo, José Pérez Arriagada, Jorge Rathgeb Schifferli y Víctor Torres Jeldes, y de los exdiputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, Alberto Robles Pantoja y Jorge Ulloa Aguillón.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

LUIS ROJAS GALLARDO

Secretario General (S) de la Cámara de Diputados

Ley N° 21.246

5. Publicación de Ley en Diario Oficial

5.1. Ley N° 21.246

Tipo Norma	:	Ley 21246
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1147641&t=0
Fecha	:	14-07-2020
Promulgación		
URL Corta	:	http://bcn.cl/2ex5j
Organismo	:	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Título	:	MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA AGRAVAR LA PENA DE LOS DELITOS QUE INDICA COMETIDOS EN CONTRA DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
Fecha	:	21-07-2020
Publicación		

LEY NÚM. 21.246

MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA AGRAVAR LA PENA DE LOS DELITOS QUE INDICA COMETIDOS EN CONTRA DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, originado en mociones, la primera, correspondiente al boletín N° 10.167-07, del exdiputado señor Jorge Ulloa Aguillón, la diputada señora María José Hoffmann Opazo, los diputados señores Ramón Barros Montero, Juan Antonio Coloma Álamos, Sergio Gahona Salazar, Celso Morales Muñoz, Iván Norambuena Farías, la exdiputada señora Claudia Nogueira Fernández y los exdiputados señores Gustavo Hasbún Selume y Felipe Ward Edwards; y la segunda, correspondiente al boletín N° 10.897-07, de la exdiputada señora Karla Rubilar Barahona, la diputada señora Alejandra Sepúlveda Orbenes, los diputados señores Bernardo Berger Fett, Vlado Mirosevic Verdugo, José Pérez Arriagada, Jorge Rathgeb Schifferli y Víctor Torres Jeldes, y de los exdiputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, Alberto Robles Pantoja y Jorge Ulloa Aguillón,

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, en el artículo 400 del Código Penal:

"De la misma forma, si los hechos a que se refieren el numeral 2° del artículo 397 y el artículo 399 se ejecutaren en contra de miembros de los Cuerpos de Bomberos en ejercicio de sus funciones, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado."."

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Santiago, 14 de julio de 2020.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.- Gonzalo Blumel Mac-Iver, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Sebastián

Ley N° 21.246

Valenzuela Agüero, Subsecretario de Justicia.